



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SOR/2002-184

DORS/2002-184

Current to May 26, 2026

À jour au 26 mai 2026

Last amended on March 26, 2026

Dernière modification le 26 mars 2026

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

NOTE

This consolidation is current to May 26, 2026. The last amendments came into force on March 26, 2026. Any amendments that were not in force as of May 26, 2026 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1^{er} juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifications comme élément de preuve

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

Incompatibilité — règlements

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

NOTE

Cette codification est à jour au 26 mai 2026. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 26 mars 2026. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 26 mai 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations

1	Interpretation
5	PART 1 Requirements To Report Transactions and To Keep Records
5	Application of Parts 5 and 6
6	Financial Entities
17	Life Insurance Companies and Life Insurance Brokers or Agents
24.1	Factors
24.15	Financing or Leasing Entities
25	Securities Dealers
29.1	Money Services Businesses and Foreign Money Services Businesses
38	British Columbia Notaries Public and British Columbia Notary Corporations
44	Legal Counsel and Legal Firms
47	Accountants and Accounting Firms
53	Real Estate Brokers or Sales Representatives
59	Real Estate Developers
64.1	Mortgage Administrators, Mortgage Brokers and Mortgage Lenders
64.7	Title Insurers

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

1	Définitions et dispositions interprétatives
5	PARTIE 1 Obligations de déclaration d'opérations et de tenue de documents
5	Application des parties 5 et 6
6	Entités financières
17	Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie
24.1	Affactureurs
24.15	Entité de financement ou de bail
25	Courtiers en valeurs mobilières
29.1	Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
38	Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
44	Conseillers juridiques et cabinets d'avocats
47	Comptables et cabinets d'expertise comptable
53	Courtiers ou agents immobiliers
59	Promoteurs immobiliers
64.1	Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires
64.7	Assureur de titres

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

65	Dealers in Precious Metals and Precious Stones
70	Casinos
76	Departments and Agents or Mandataries of His Majesty in Right of Canada or of a Province
83	PART 2 Requirement To Verify Identity
83	Application of Parts 5 and 6
84	Persons and Entities Required To Keep Large Cash Transaction Record or Large Virtual Currency Transaction Record
85	Suspicious Transactions
86	Financial Entities
92	Life Insurance Companies and Life Insurance Brokers or Agents
93.1	Factors
93.2	Financing or Leasing Entity
94	Securities Dealers
95	Money Services Businesses and Foreign Money Services Businesses
96	British Columbia Notaries Public and British Columbia Notary Corporations
97	Legal Counsel and Legal Firms
100	Accountants and Accounting Firms
101	Real Estate Brokers or Sales Representatives
102	Real Estate Developers
102.1	Mortgage Administrators, Mortgage Brokers and Mortgage Lenders

65	Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
70	Casinos
76	Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province
83	PARTIE 2 Obligations de vérification de l'identité
83	Application des parties 5 et 6
84	Personnes et entités devant tenir un relevé d'opération importante en espèces ou un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
85	Opérations douteuses
86	Entités financières
92	Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie
93.1	Affactureurs
93.2	Entité de financement ou de bail
94	Courtiers en valeurs mobilières
95	Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
96	Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
97	Conseillers juridiques et cabinets d'avocats
100	Comptables et cabinets d'expertise comptable
101	Courtiers ou agents immobiliers
102	Promoteurs immobiliers
102.1	Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

102.2	Title Insurers	102.2	Assureur de titres
103	Casinos	103	Casinos
104	Departments and Agents or Mandataries of His Majesty in Right of Canada or of a Province That Issue, Sell or Redeem Money Orders	104	Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui émettent, vendent ou rachètent des mandats-poste
105	PART 3 Measures for Verifying Identity	105	PARTIE 3 Mesures de vérification de l'identité
115	PART 4 Requirements with Respect to Persons Referred to in Subsection 9.3(1) of the Act	115	PARTIE 4 Exigences à l'égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi
115	Application of Parts 5 and 6	115	Application des parties 5 et 6
116	Financial Entities	116	Entités financières
117	Life Insurance Companies and Life Insurance Brokers or Agents	117	Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie
119	Securities Dealers	119	Courtiers en valeurs mobilières
120	Money Services Businesses and Foreign Money Services Businesses	120	Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
120.1	Other Businesses and Professions	120.1	Autres entreprises et professions
120.2	Casinos	120.2	Casinos
121	Required Measures	121	Mesures exigées
123	Requirements To Keep Records	123	Obligations de tenue de documents
123.1	PART 5 General Provisions	123.1	PARTIE 5 Dispositions générales
123.1	Ongoing Monitoring	123.1	Contrôle continu
124	Electronic Funds Transfers	124	Télévirements
124.1	Virtual Currency Transfers	124.1	Transfert de monnaie virtuelle
125	Foreign Currency or Virtual Currency	125	Devises et monnaies virtuelles
126	Transactions That Are Deemed To Be Single	126	Opérations réputées constituer une seule opération

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

131	Reports	131	Déclarations
133	Transactions Conducted by Employees and Authorized Persons and Entities	133	Opérations effectuées par des employés ou des personnes ou entités habilitées à agir
134	Third-Party Determination	134	Détermination quant aux tiers
138	Information with Respect to Directors of a Corporation or Other Entity, Persons Who Own or Control 25% or More of a Corporation or Other Entity and Beneficiaries and Settlers of a Trust	138	Renseignements relatifs aux administrateurs d'une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d'une fiducie
140	Deemed Receipt of Funds and Virtual Currency	140	Fonds et monnaies virtuelles réputés reçus
144	Record-keeping	144	Tenue de documents
150	PART 6 Exceptions	150	PARTIE 6 Exceptions
150	Payment Card Processing Activities	150	Service de traitement de cartes de paiement
150.1	Electronic Funds Transfer by Credit or Debit Card or Prepaid Payment Product	150.1	Télévirement par carte de crédit ou de débit ou produit de paiement prépayé
151	Requirements with Respect to Virtual Currency	151	Obligations à l'égard de la monnaie virtuelle
151.1	Transport of Cash, Virtual Currency or Negotiable Instruments	151.1	Transport d'espèces, de monnaie virtuelle et de titres négociables
152	Requirement To Report Information	152	Obligation de fournir des renseignements
153	Requirement To Include Information in a Record	153	Obligation d'inscrire des renseignements dans un document
154	Other Requirements	154	Autres obligations
156	PART 7 Compliance Programs and Special Measures	156	PARTIE 7 Programmes de conformité et mesures spéciales
158	PART 8 Disclosure, Collection and Use of Personal Information	158	PARTIE 8 Communication, collecte et utilisation des renseignements personnels
158	Definition of Commissioner	158	Définition de Commissaire

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

159	Code of practice
160	Requirements
161	Application for approval
162	Time limit for decision
163	Approval
164	Notice to Centre
165	Revision to code
166	Code of practice in effect
167	Renewal of approval every five years

SCHEDULE 1

Report with Respect to Receipt of Cash

SCHEDULE 2

Report with Respect to Initiation of Electronic Funds Transfers

SCHEDULE 3

Report with Respect to Final Receipt of Electronic Funds Transfers

SCHEDULE 4

Report with Respect to Receipt of Virtual Currency

SCHEDULE 5

Information To Be Provided by Financial Entity Choosing Not To Report Large Cash Transaction with Respect to a Client's Business

SCHEDULE 6

Report with Respect to Casino Disbursements

159	Code de pratique
160	Exigences
161	Demande d'approbation
162	Délai pour décision
163	Approbation
164	Avis au Centre
165	Modification du code
166	Code de pratique en vigueur
167	Renouvellement d'approbation tous les cinq ans

ANNEXE 1

Déclaration relative à la réception d'espèces

ANNEXE 2

Déclaration relative à l'amorce de télévirements

ANNEXE 3

Déclaration relative à la réception de télévirements par le destinataire

ANNEXE 4

Déclaration relative à la réception de monnaie virtuelle

ANNEXE 5

Renseignements à fournir par les entités financières qui choisissent de ne pas déclarer les opérations importantes en espèces à l'égard de l'entreprise d'un client

ANNEXE 6

Déclaration relative aux déboursements de casino

SCHEDULE 7

Report with Respect to Discrepancies
in Information on Beneficial
Ownership or Control

ANNEXE 7

Déclaration relative aux écarts dans
les renseignements sur la propriété
effective ou le contrôle

SCHEDULE 8

ANNEXE 8

Registration
SOR/2002-184 May 9, 2002

PROCEEDS OF CRIME (MONEY LAUNDERING) AND
TERRORIST FINANCING ACT

**Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist
Financing Regulations**

P.C. 2002-781 May 9, 2002

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 73(1)^a of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*^b, hereby makes the annexed *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*.

Enregistrement
DORS/2002-184 Le 9 mai 2002

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA
CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES
ACTIVITÉS TERRORISTES

**Règlement sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes**

C.P. 2002-781 Le 9 mai 2002

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)^a de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*^b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, ci-après.

^a S.C. 2001, c. 41, s. 73

^b S.C. 2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

^a L.C. 2001, ch. 41, art. 73

^b L.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations

Interpretation

[SOR/2007-293, s. 5(F)]

1 (1) In the Act and in these Regulations, **shell bank** means a foreign financial institution that

(a) does not have a place of business that

(i) is located at a fixed address — where it employs one or more persons on a full-time basis and maintains operating records related to its banking activities — in a country in which it is authorized to conduct banking activities, and

(ii) is subject to inspection by the regulatory authority that licensed it to conduct banking activities; and

(b) is not controlled by, or under common control with, a depository institution, credit union or foreign financial institution that maintains a place of business referred to in paragraph (a) in Canada or in a foreign country.

(2) The following definitions apply in these Regulations.

accountant means a chartered accountant, a certified general accountant, a certified management accountant or, if applicable, a chartered professional accountant. (*comptable*)

accounting firm means an entity that is engaged in the business of providing accounting services to the public and has at least one partner, employee or administrator that is an accountant. (*cabinet d'expertise comptable*)

Act means the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*. (*Loi*)

annuity has the same meaning as in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*. (*rente*)

authorized user means a person who is authorized by a holder of a prepaid payment product account to have electronic access to funds or virtual currency available in

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Définitions et dispositions interprétatives

[DORS/2007-293, art. 5(F)]

1 (1) Dans la Loi et le présent règlement, **banque fictive** s'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :

a) ne tient pas d'établissement commercial :

(i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,

(ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;

b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

administrateur hypothécaire Personne ou entité, autre qu'une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d'un prêteur. (*mortgage administrator*)

affactureur Personne ou entité qui se livre à l'affacturation, que ce soit avec ou sans recours contre le cédant. (*factor*)

amorcer S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (*initiation*)

assureur de titres Personne ou entité dont l'activité consiste à offrir de l'assurance de la branche *titres* au sens de l'annexe de la *Loi sur les sociétés d'assurances*. (*title insurer*)

the account by means of a prepaid payment product that is connected to it. (*utilisateur autorisé*)

British Columbia notary corporation means an entity that carries on the business of providing notary services to the public in British Columbia in accordance with the *Notaries Act*, R.S.B.C. 1996, c. 334. (*société de notaires de la Colombie-Britannique*)

British Columbia notary public means a person who is a member of the Society of Notaries Public of British Columbia. (*notaire public de la Colombie-Britannique*)

business relationship [Repealed, SOR/2019-240, s. 22]

cash means coins referred to in section 7 of the *Currency Act*, notes issued by the Bank of Canada under the *Bank of Canada Act* that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (*espèces*)

casino means a government, organization, board or operator that is referred to in any of paragraphs 5(k) to (k.3) of the Act. (*casino*)

CICA Handbook [Repealed, SOR/2019-240, s. 22]

client credit file [Repealed, SOR/2016-153, s. 15]

client information record [Repealed, SOR/2019-240, s. 22]

correspondent banking relationship has the same meaning as in subsection 9.4(3) of the Act. (*relation de correspondant bancaire*)

credit union central means a central cooperative credit society, as defined in section 2 of the *Cooperative Credit Associations Act*, or a credit union central or a federation of credit unions or caisses populaires that is regulated by a provincial Act other than one enacted by the legislature of Quebec. (*centrale de caisses de crédit*)

crowdfunding platform means a website or an application or other software that is used to raise funds or virtual currency through donations. (*plateforme de sociofinancement*)

crowdfunding platform services means the provision and maintenance of a crowdfunding platform for use by other persons or entities to raise funds or virtual currency for themselves or for persons or entities specified by them. (*services de plateforme de sociofinancement*)

bijou Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (*jewellery*)

cabinet d'avocats Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (*legal firm*)

cabinet d'expertise comptable Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (*accounting firm*)

cabinet juridique [Abrogée, DORS/2003-102, art. 3]

cadre dirigeant S'entend, à l'égard d'une entité :

- a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité. (*senior officer*)

casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (*casino*)

centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les associations coopératives de crédit*, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (*credit union central*)

comptable Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (*accountant*)

compte de produit de paiement prépayé S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un *organisme de bienfaisance enregistré*, au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :

dealer in precious metals and precious stones means a person or entity that, in the course of their business activities, buys or sells precious metals, precious stones or jewellery. It includes a department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province when the department or the agent or mandatary carries out the activity, referred to in subsection 65(1), of selling precious metals to the public. (*négociant en métaux précieux et pierres précieuses*)

deferred profit sharing plan has the same meaning as in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*. (*régime de participation différée aux bénéfices*)

deposit slip means a record that sets out

- (a) the date of the deposit;
- (b) the name of the person or entity that makes the deposit;
- (c) the amount of the deposit and of any part of it that is made in cash;
- (d) the method by which the deposit is made; and
- (e) the number of the account into which the deposit is made and the name of each account holder. (*relevé de dépôt*)

electronic funds transfer means the transmission — by any electronic, magnetic or optical means — of instructions for the transfer of funds, including a transmission of instructions that is initiated and finally received by the same person or entity. In the case of SWIFT messages, only SWIFT MT-103 messages and their equivalent are included. It does not include a transmission of instructions for the transfer of funds

- (a) [Repealed, SOR/2022-76, s. 1]
- (b) that involves the beneficiary withdrawing cash from their account;
- (c) that is carried out by means of a direct deposit or a pre-authorized debit;
- (d) that is carried out by cheque imaging and presentment;
- (e) that is both initiated and finally received by persons or entities that are acting to clear or settle payment obligations between themselves; or
- (f) that is initiated or finally received by a person or entity referred to in paragraphs 5(a) to (h.1) of the Act

a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 \$ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;

b) de maintenir un solde de 1 000 \$ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle. (*prepaid payment product account*)

contrôle continu [Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]

coopérative de services financiers Coopérative de services financiers régie par la *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, ch. C-67.3, autre qu'une caisse populaire. (*financial services cooperative*)

courtier en valeurs mobilières Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (*securities dealer*)

courtier hypothécaire Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d'intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l'égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (*mortgage broker*)

courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (*real estate broker or sales representative*)

destinataire S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (*final receipt*)

devise Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (*foreign currency*)

dossier-client [Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]

dossier de crédit [Abrogée, DORS/2016-153, art. 15]

dossier de renseignements Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :

- a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale. (*information record*)

entité de financement ou de bail Personne ou entité qui se livre à l'octroi de financement ou de baux. (*financial or leasing entity*)

entité financière S'entend :

for the purpose of internal treasury management, including the management of their financial assets and liabilities, if one of the parties to the transaction is a subsidiary of the other or if they are subsidiaries of the same corporation. (*télévirement*)

employees profit sharing plan has the same meaning as in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*. (*régime de participation des employés aux bénéfices*)

factor means a person or entity that is engaged in the business of factoring, with or without recourse against the assignor. (*affactureur*)

fiat currency means a currency that is issued by a country and is designated as legal tender in that country. (*monnaie fiduciaire*)

final receipt, in respect of an electronic funds transfer, means the receipt of the instructions by the person or entity that is to make the remittance to a beneficiary. (*destinataire*)

financial entity means

(a) an entity that is referred to in any of paragraphs 5(a), (b) and (d) to (f) of the Act;

(b) a financial services cooperative;

(c) a life insurance company, or an entity that is a life insurance broker or agent, in respect of loans or pre-paid payment products that it offers to the public and accounts that it maintains with respect to those loans or prepaid payment products, other than

(i) loans that are made by the insurer to a policy holder if the insured person has a terminal illness that significantly reduces their life expectancy and the loan is secured by the value of an insurance policy;

(ii) loans that are made by the insurer to the policy holder for the sole purpose of funding the life insurance policy; and

(iii) advance payments to which the policy holder is entitled that are made to them by the insurer;

(d) a credit union central when it offers financial services to a person, or to an entity that is not a member of that credit union central; and

(e) a department, or an entity that is an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province, when it carries

a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;

b) de la coopérative de services financiers;

c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :

(i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,

(ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,

(iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;

d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;

e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76. (*financial entity*)

entreprise de services monétaires Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (*money services business*)

entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1) de la Loi. (*foreign money services business*)

espèces Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la *Loi sur la monnaie*, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la *Loi sur la Banque du Canada* ou pièces de monnaie ou billets de banque d'un pays étranger. (*cash*)

fiche d'opération [Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]

fiche d'opération de change en devise Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :

a) la date de l'opération;

out an activity referred to in section 76. (*entité financière*)

financial services cooperative means a financial services cooperative that is regulated by *An Act respecting financial services cooperatives*, CQLR, c. C-67.3, other than a caisse populaire. (*coopérative de services financiers*)

financing or leasing entity means a person or entity that is engaged in the business of financing or leasing. (*entité de financement ou de bail*)

foreign currency means a fiat currency that is issued by a country other than Canada. (*devise*)

foreign currency exchange transaction means an exchange, at the request of another person or entity, of one fiat currency for another. (*opération de change en devise*)

foreign currency exchange transaction ticket means a record respecting a foreign currency exchange transaction — including an entry in a transaction register — that sets out

- (a) the date of the transaction;
- (b) in the case of a transaction of \$3,000 or more, the name and address of the person or entity that requests the exchange, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;
- (c) the type and amount of each of the fiat currencies involved in the payment made and received by the person or entity that requests the exchange;
- (d) the method by which the payment is made and received;
- (e) the exchange rates used and their source;
- (f) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder; and
- (g) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number. (*fiche d'opération de change en devise*)

foreign money services business means a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) of the Act. (*entreprise de services monétaires étrangère*)

funds means

b) dans le cas d'une opération de 3 000 \$ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;

c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;

d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;

e) les taux de change utilisés et leur source;

f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;

g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte. (*foreign currency exchange transaction ticket*)

fiche d'opération de change en monnaie virtuelle

Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :

- a) la date de l'opération;
- b) dans le cas d'une opération de 1 000 \$ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- e) les taux de change utilisés et leur source;
- f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception. (*virtual currency exchange transaction ticket*)

fiche-signature S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des

(a) cash and other fiat currencies, and securities, negotiable instruments or other financial instruments that indicate a title or right to or interest in them; or

(b) a private key of a cryptographic system that enables a person or entity to have access to a fiat currency other than cash.

For greater certainty, it does not include virtual currency. (*fonds*)

information record means a record that sets out the name and address of a person or entity and

(a) in the case of a person, their date of birth and the nature of their principal business or their occupation; and

(b) in the case of an entity, the nature of its principal business. (*dossier de renseignements*)

initiation, in respect of an electronic funds transfer, means the first transmission of the instructions for the transfer of funds. (*amorcer*)

international electronic funds transfer means an electronic funds transfer other than for the transfer of funds within Canada. (*télévirement international*)

inter vivos trust means a personal trust, other than a trust created by will. (*fiducie entre vifs*)

jewellery means objects that are made of gold, silver, palladium, platinum, pearls or precious stones and that are intended to be worn as a personal adornment. (*bijou*)

large cash transaction record means a record that indicates the receipt of an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction and that contains the following information:

(a) the date of the receipt;

(b) if the amount is received for deposit into an account, the number of the account, the name of each account holder and the time of the deposit or an indication that the deposit is made in a night deposit box outside the recipient's normal business hours;

(c) the name and address of every other person or entity that is involved in the transaction, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;

(d) the type and amount of each fiat currency involved in the receipt;

instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (*signature card*)

fiducie entre vifs Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (*inter vivos trust*)

fonds S'entend :

a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;

b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.

Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (*funds*)

fonds enregistré de revenu de retraite S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. (*registered retirement income fund*)

Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (*Act*)

Manuel de l'ICCA [Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]

métal précieux Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (*precious metal*)

monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (*fiat currency*)

monnaie virtuelle S'entend :

a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;

b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (*virtual currency*)

négociant en métaux précieux et pierres précieuses

Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministre ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente

- (e) the method by which the cash is received;
- (f) if applicable, the exchange rates used and their source;
- (g) the number of every other account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder;
- (h) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number;
- (i) the purpose of the transaction;
- (j) the following details of the remittance of, or in exchange for, the cash received:
 - (i) the method of remittance,
 - (ii) if the remittance is in funds, the type and amount of each type of funds involved,
 - (iii) if the remittance is not in funds, the type of remittance and its value, if different from the amount of cash received, and
 - (iv) the name of every person or entity involved in the remittance and their account number or policy number or, if they have no account number or policy number, their identifying number; and
- (k) if the amount is received by a dealer in precious metals and precious stones for the sale of precious metals, precious stones or jewellery,
 - (i) the type of precious metals, precious stones or jewellery,
 - (ii) the value of the precious metals, precious stones or jewellery, if different from the amount of cash received, and
 - (iii) the wholesale value of the precious metals, precious stones or jewellery. (*relevé d'opération importante en espèces*)

large virtual currency transaction record means a record that indicates the receipt of an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction and that contains the following information:

- (a) the date of the receipt;
- (b) if the amount is received for deposit into an account, the name of each account holder;

de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (*dealer in precious metals and precious stones*)

notaire public de la Colombie-Britannique Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (*British Columbia notary public*)

opération de change en devise Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (*foreign currency exchange transaction*)

opération de change en monnaie virtuelle Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (*virtual currency exchange transaction*)

organisme public S'entend :

- a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la *Loi sur la taxe d'accise*, ou de tout mandataire de celle-ci. (*public body*)

pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (*precious stones*)

plateforme de sociofinancement Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (*crowd-funding platform*)

présence physique [Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]

prêteur hypothécaire Personne ou entité, autre qu'une entité financière, qui se livre à l'octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (*mortgage lender*)

produit de paiement prépayé Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès

(c) the name and address of every other person or entity that is involved in the transaction, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;

(d) the type and amount of each virtual currency involved in the receipt;

(e) the exchange rates used and their source;

(f) the number of every other account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder;

(g) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number;

(h) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses; and

(i) if the amount is received by a dealer in precious metals and precious stones for the sale of precious metals, precious stones or jewellery,

(i) the type of precious metals, precious stones or jewellery,

(ii) the value of the precious metals, precious stones or jewellery, if different from the amount of virtual currency received, and

(iii) the wholesale value of the precious metals, precious stones or jewellery. (*relevé d'opération importante en monnaie virtuelle*)

legal firm means an entity that is engaged in the business of providing legal services to the public. (*cabinet d'avocats*)

life insurance broker or agent means a person or entity that is authorized under provincial legislation to carry on the business of arranging contracts of life insurance. (*représentant d'assurance-vie*)

life insurance company means a life company or foreign life company to which the *Insurance Companies Act* applies or a life insurance company regulated by a provincial Act. (*société d'assurance-vie*)

money services business means a person or entity referred to in paragraph 5(h) of the Act. (*entreprise de services monétaires*)

mortgage administrator means a person or entity, other than a financial entity, that is engaged in the business of servicing mortgage agreements on real property or

électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :

a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;

b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant. (*prepaid payment product*)

promoteur immobilier S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :

a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;

b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;

c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. (*real estate developer*)

régime de participation des employés aux bénéfices S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. (*employees profit sharing plan*)

régime de participation différée aux bénéfices S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. (*deferred profit sharing plan*)

régime de pension agréé S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. (*registered pension plan*)

relation d'affaires [Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]

relation de correspondant bancaire S'entend au sens du paragraphe 9.4(3) de la Loi. (*correspondent banking relationship*)

relevé de dépôt Document où sont consignés les renseignements suivants :

a) la date du dépôt;

b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;

c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;

hypothec agreements on immovables on behalf of a lender. (*administrateur hypothécaire*)

mortgage broker means a person or entity that is authorized under provincial legislation to act as an intermediary between a lender and a borrower with respect to loans secured by mortgages on real property or hypothecs on immovables. (*courtier hypothécaire*)

mortgage lender means a person or entity, other than a financial entity, that is engaged in the business of providing loans secured by mortgages on real property or hypothecs on immovables. (*prêteur hypothécaire*)

ongoing monitoring [Repealed, SOR/2019-240, s. 22]

passenger vehicle means a motor vehicle — other than an ambulance, a hearse, a motor vehicle that is clearly marked for policing activities, a motor vehicle that is clearly marked and equipped for emergency medical response activities or emergency fire response activities or a utility truck — that is designed or adapted primarily to carry no more than 10 individuals on highways and streets. (*véhicule de tourisme*)

physical presence [Repealed, SOR/2019-240, s. 22]

precious metal means gold, silver, palladium or platinum in the form of coins, bars, ingots or granules or in any other similar form. (*métal précieux*)

precious stones means diamonds, sapphires, emeralds, tanzanite, rubies or alexandrite. (*pierre précieuse*)

prepaid payment product means a product that is issued by a financial entity and that enables a person or entity to engage in a transaction by giving them electronic access to funds or virtual currency paid to a prepaid payment product account held with the financial entity in advance of the transaction. It excludes a product that

(a) enables a person or entity to access a credit or debit account or one that is issued for use only with particular merchants; or

(b) is issued for single use for the purposes of a retail rebate program. (*produit de paiement prépayé*)

prepaid payment product account means an account — other than an account to which only a public body or, if doing so for the purposes of humanitarian aid, a registered charity as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, can add funds or virtual currency — that is connected to a prepaid payment product and that permits

d) la manière dont le dépôt est effectué;

e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte. (*deposit slip*)

relevé de réception de fonds Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :

a) la date de réception;

b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;

d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;

e) la manière dont les fonds sont reçus;

f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;

g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;

h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;

i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;

j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;

k) l'objet de l'opération. (*receipt of funds record*)

relevé d'opération importante en espèces Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :

a) la date de réception;

b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que

(a) funds or virtual currency that total \$1,000 or more to be added to the account within a 24-hour period; or

(b) a balance of funds or virtual currency of \$1,000 or more to be maintained. (*compte de produit de paiement prépayé*)

public body means

(a) a department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province;

(b) an incorporated city or town, village, metropolitan authority, township, district, county, rural municipality or other incorporated municipal body in Canada or an agent or mandatary in Canada of any of them; and

(c) an organization that operates a public hospital and that is designated by the Minister of National Revenue as a hospital authority under the *Excise Tax Act*, or an agent or mandatary of such an organization. (*organisme public*)

real estate broker or sales representative means a person or entity that is authorized under provincial legislation to act as an agent or mandatary for purchasers or vendors in respect of the purchase or sale of real property or immovables. (*courtier ou agent immobilier*)

real estate developer means a person or entity that, in any calendar year after 2007, has sold to the public, other than in the capacity of a real estate broker or sales representative,

(a) five or more new houses or condominium units;

(b) one or more new commercial or industrial buildings; or

(c) one or more new multi-unit residential buildings each of which contains five or more residential units, or two or more new multi-unit residential buildings that together contain five or more residential units. (*promoteur immobilier*)

receipt of funds record means a record that indicates the receipt of an amount of funds and that contains the following information:

(a) the date of the receipt;

(b) if the amount is received from a person, their name, address and date of birth and the nature of their principal business or their occupation;

le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;

c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;

d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;

e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;

f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;

g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;

h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;

i) l'objet de l'opération;

j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :

(i) la manière dont la remise est faite,

(ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,

(iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,

(iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;

k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :

(i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,

(ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,

(iii) leur prix de gros. (*large cash transaction record*)

(c) if the amount is received from or on behalf of an entity, the entity's name and address and the nature of its principal business;

(d) the amount of the funds received and of any part of the funds that is received in cash;

(e) the method by which the amount is received;

(f) the type and amount of each fiat currency involved in the receipt;

(g) if applicable, the exchange rates used and their source;

(h) the number of every account that is affected by the transaction in which the receipt occurs, the type of account and the name of each account holder;

(i) the name and address of every other person or entity that is involved in the transaction, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;

(j) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number; and

(k) the purpose of the transaction. (*relevé de réception de fonds*)

registered pension plan has the same meaning as in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*. (*régime de pension agréé*)

registered retirement income fund has the same meaning as in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*. (*fonds enregistré de revenu de retraite*)

securities dealer means a person or entity that is referred to in paragraph 5(g) of the Act. (*courtier en valeurs mobilières*)

senior officer, in respect of an entity, means

(a) a director of the entity who is one of its full-time employees;

(b) the entity's chief executive officer, chief operating officer, president, secretary, treasurer, controller, chief financial officer, chief accountant, chief auditor or chief actuary, or any person who performs any of those functions; or

(c) any other officer who reports directly to the entity's board of directors, chief executive officer or chief operating officer. (*cadre dirigeant*)

relevé d'opération importante en monnaie virtuelle

Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :

a) la date de réception;

b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;

c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;

d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;

e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;

f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;

g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;

h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;

i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :

(i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,

(ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,

(iii) leur prix de gros. (*large virtual currency transaction record*)

rente S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*. (*annuity*)

représentant d'assurance-vie Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (*life insurance broker or agent*)

services de plateforme de sociofinancement La fourniture et la maintenance d'une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d'autres personnes ou

signature includes an electronic signature or other information in electronic form that is created or adopted by a client of a person or entity referred to in section 5 of the Act and that is accepted by the person or entity as being unique to that client. (*signature*)

signature card, in respect of an account, means a document that is signed by a person who is authorized to give instructions in respect of the account, or electronic data that constitutes the signature of such a person. (*fiche-signature*)

SWIFT means the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (*SWIFT*)

title insurer means a person or entity that is engaged in the business of providing *title insurance*, as defined in the schedule to the *Insurance Companies Act*. (*assureur de titres*)

transaction ticket [Repealed, SOR/2019-240, s. 22]

trust company means a company that is referred to in any of paragraphs 5(d) to (e.1) of the Act. (*société de fiducie*)

virtual currency means

(a) a digital representation of value that can be used for payment or investment purposes, that is not a fiat currency and that can be readily exchanged for funds or for another virtual currency that can be readily exchanged for funds; or

(b) a private key of a cryptographic system that enables a person or entity to have access to a digital representation of value referred to in paragraph (a). (*monnaie virtuelle*)

virtual currency exchange transaction means an exchange, at the request of another person or entity, of virtual currency for funds, funds for virtual currency or one virtual currency for another. (*opération de change en monnaie virtuelle*)

virtual currency exchange transaction ticket means a record respecting a virtual currency exchange transaction — including an entry in a transaction register — that sets out

(a) the date of the transaction;

(b) in the case of a transaction of \$1,000 or more, the name and address of the person or entity that requests the exchange, the nature of their principal business or

entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu'elles désignent. (*crowdfunding platform services*)

signature S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (*signature*)

société d'assurance-vie Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la *Loi sur les sociétés d'assurances* ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (*life insurance company*)

société de fiducie Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (*trust company*)

société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée *Notaries Act*, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (*British Columbia notary corporation*)

SWIFT La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (*SWIFT*)

télévirement Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d'instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d'instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d'instructions pour le transfert de fonds :

a) [Abrogé, DORS/2022-76, art. 1]

b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;

c) qui est effectuée au moyen d'un dépôt direct ou d'un débit préautorisé;

d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;

e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;

f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y

their occupation and, in the case of a person, their date of birth;

(c) the type and amount of each type of funds and each of the virtual currencies involved in the payment made and received by the person or entity that requests the exchange;

(d) the method by which the payment is made and received;

(e) the exchange rates used and their source;

(f) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder;

(g) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number; and

(h) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses. (*fiche d'opération de change en monnaie virtuelle*)

SOR/2002-184, s. 72; SOR/2003-102, s. 3; SOR/2003-358, s. 4; SOR/2007-122, s. 19; SOR/2007-293, s. 6; SOR/2008-21, s. 3; SOR/2009-265, s. 3; SOR/2013-15, s. 1; SOR/2016-153, ss. 15, 81(F); SOR/2019-240, s. 22; SOR/2020-112, s. 2; SOR/2022-76, s. 1; SOR/2023-194, s. 1; SOR/2023-194, s. 18(E); SOR/2024-267, s. 7; SOR/2025-68, s. 1.

1.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 23]

1.11 [Repealed, SOR/2019-240, s. 23]

1.12 [Repealed, SOR/2019-240, s. 23]

1.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 23]

2 (1) For the purposes of subsection 9.3(1) of the Act, a prescribed family member of a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization is

(a) their spouse or common-law partner;

(b) their child;

(c) their mother or father;

(d) the mother or father of their spouse or common-law partner; or

(e) a child of their mother or father.

(2) For the purposes of the definitions *head of an international organization* and *politically exposed domestic person* in subsection 9.3(3) of the Act, the prescribed period is five years.

SOR/2016-153, s. 18(E); SOR/2019-240, s. 23.

compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l'opération est une filiale de l'autre ou si elles sont des filiales de la même société. (*electronic funds transfer*)

télévirement international Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (*international electronic funds transfer*)

utilisateur autorisé Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (*authorized user*)

véhicule de tourisme S'entend de tout véhicule à moteur qui est conçu ou aménagé pour transporter au plus dix personnes sur les routes et dans les rues, à l'exclusion d'une ambulance, d'un corbillard, d'un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières, d'un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d'urgence ou d'intervention d'urgence en cas d'incendie et d'un camion utilitaire. (*passenger vehicle*)

DORS/2002-184, art. 72; DORS/2003-102, art. 3; DORS/2003-358, art. 4; DORS/2007-122, art. 19; DORS/2007-293, art. 6; DORS/2008-21, art. 3; DORS/2009-265, art. 3; DORS/2013-15, art. 1; DORS/2016-153, art. 15 et 81(F); DORS/2019-240, art. 22; DORS/2020-112, art. 2; DORS/2022-76, art. 1; DORS/2023-194, art. 1; DORS/2023-194, art. 18(A); DORS/2024-267, art. 7; DORS/2025-68, art. 1.

1.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]

1.11 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]

1.12 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]

1.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 23]

2 (1) Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :

a) son époux ou conjoint de fait;

b) son enfant;

c) sa mère ou son père;

d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;

e) l'enfant de sa mère ou de son père.

(2) Pour l'application des définitions de *dirigeant d'une organisation internationale* et *national politiquement vulnérable*, au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période est de cinq ans.

DORS/2016-153, art. 18(A); DORS/2019-240, art. 23.

3 For the purposes of paragraph 5(l) of the Act, the prescribed precious metals are those defined as *precious metals* in subsection 1(2).

SOR/2007-122, s. 21; SOR/2019-240, s. 23.

4 For the purposes of these Regulations, an entity is affiliated with another entity if one of them is wholly owned by the other, if both are wholly owned by the same entity or if their financial statements are consolidated.

SOR/2019-240, s. 23.

4.1 For the purposes of these Regulations, a person or entity to which section 5 of the Act applies enters into a business relationship with a client at the earliest of the following events:

(a) the time when the person or entity opens an account for the client, except in the circumstances set out in any of paragraphs 154(1)(a) to (d) and (2)(a) to (l) and (p) and subsection 154(3),

(b) the second time that the person or entity is required to verify the identity of the client under these Regulations,

(c) if the person or entity is a real estate broker or sales representative, a real estate developer, a mortgage administrator, a mortgage broker, a mortgage lender or a title insurer, the first time that the person or entity is required to verify the identity of the client under these Regulations,

(d) if the person or entity is a money services business and the client is an entity, the time when the person or entity enters into a service agreement with the client to provide a service referred to in any of subparagraphs 5(h)(i) to (v) of the Act,

(e) if the person or entity is a foreign money services business and the client is an entity in Canada, the time when the person or entity enters into a service agreement with the client to provide a service referred to in any of subparagraphs 5(h.1)(i) to (v) of the Act, and

(f) if the person or entity is a financing or leasing entity, the time when the person or entity enters into a financing or leasing arrangement with the client in connection with an activity referred to in section 24.15.

SOR/2019-240, s. 23; SOR/2020-112, s. 3; SOR/2023-194, s. 2; SOR/2024-267, s. 8; SOR/2025-68, s. 2; 2026, c. 3, s. 584.

3 Pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont les *métaux précieux* au sens du paragraphe 1(2).

DORS/2007-122, art. 21; DORS/2019-240, art. 23.

4 Pour l'application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

DORS/2019-240, art. 23.

4.1 Pour l'application du présent règlement, la personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi établit une relation d'affaires avec un client dès que :

a) elle ouvre un compte pour le client, sauf dans les circonstances visées aux alinéas 154(1)a) à d), (2)a) à l) ou p) ou au paragraphe 154(3);

b) elle est tenue de vérifier l'identité du client pour la deuxième fois en application du présent règlement;

c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire, un prêteur hypothécaire ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l'identité du client pour la première fois en application du présent règlement;

d) si elle est une entreprise de services monétaires et le client est une entité, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l'un des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi;

e) si elle est une entreprise de services monétaires étrangère et le client est une entité se trouvant au Canada, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l'un ou l'autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi;

f) si elle est une entité de financement ou de bail, elle conclut une entente de financement ou de bail avec le client à l'égard des activités visées à l'article 24.15.

DORS/2019-240, art. 23; DORS/2020-112, art. 3; DORS/2023-194, art. 2; DORS/2024-267, art. 8; DORS/2025-68, art. 2; 2026, ch. 3, art. 584.

PART 1

Requirements To Report Transactions and To Keep Records

Application of Parts 5 and 6

5 The provisions of this Part are subject to the provisions of Parts 5 and 6.

SOR/2008-21, s. 4; SOR/2019-240, s. 23.

Financial Entities

[SOR/2016-153, s. 19(E)]

6 (1) A financial services cooperative is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(i) of the Act.

(2) A credit union central is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(j) of the Act when it offers financial services to a person, or to an entity that is not a member of that credit union central.

SOR/2016-153, s. 20(E); SOR/2019-240, s. 23.

7 (1) A financial entity shall report the following transactions and information to the Centre:

(a) the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction, together with the information set out in Schedule 1;

(b) the initiation, at the request of a person or entity, of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 2;

(c) the final receipt of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 3; and

(d) the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction, together with the information set out in Schedule 4.

(2) A financial entity is not required to report the transaction and information under paragraph (1)(a), if the amount is received from another financial entity or a public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-122, s. 22; SOR/2019-240, s. 23.

PARTIE 1

Obligations de déclaration d'opérations et de tenue de documents

Application des parties 5 et 6

5 Les dispositions des parties 5 et 6 s'appliquent à la présente partie.

DORS/2008-21, art. 4; DORS/2019-240, art. 23.

Entités financières

[DORS/2016-153, art. 19(A)]

6 (1) La coopérative de services financiers se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.

(2) La centrale de caisses de crédit se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'elle offre des services financiers à une personne, ou à une entité qui n'est pas l'un de ses membres.

DORS/2016-153, art. 20(A); DORS/2019-240, art. 23.

7 (1) L'entité financière est tenue de déclarer au Centre :

a) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;

b) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;

c) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement international de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;

d) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

(2) L'entité financière n'est pas tenue de faire la déclaration visée à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une autre entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-122, art. 22; DORS/2019-240, art. 23.

8 (1) A financial entity is not required to report the transaction and information under paragraph 7(1)(a) if the following conditions are met:

(a) the entity from which or on whose behalf the financial entity receives the amount is a corporation that carries on business as an establishment described in sector 22, 44 (excluding codes 4411, 4412 and 44831) or 45 (excluding code 45392), or code 481, 482, 485 (excluding code 4853), 51711, 51751, 61121 or 61131 of the *North American Industry Classification System* as that sector or code read on January 31, 2003;

(b) the amount received is deposited into an account held by the corporation with the financial entity in respect of that business;

(c) the corporation has had

(i) for the entire preceding 24-month period, an account in respect of that business with the financial entity, or

(ii) an account in respect of that business with another financial entity for a continuous period of 24 months ending immediately before the corporation opened an account with the financial entity;

(d) the financial entity has records that indicate that the corporation has deposited an amount of \$10,000 or more in cash into that account on an average of at least twice a week during the preceding 12 months;

(e) the cash deposits made by the corporation are consistent with the corporation's usual practice in respect of the business;

(f) the financial entity has taken reasonable measures to determine the source of the cash for those deposits; and

(g) the financial entity provides to the Centre the information set out in Schedule 5.

(2) A corporation referred to in paragraph (1)(a) does not include one that carries on a business related to pawnbroking or whose principal business is the sale of vehicles, vessels, farm machinery, aircraft, mobile homes, jewellery, precious stones, precious metals, antiques or art.

(3) A financial entity that, in accordance with subsection (1), does not report a transaction and information

8 (1) L'entité financière n'est pas tenue de faire la déclaration visée à l'alinéa 7(1)a) si les conditions ci-après sont remplies :

a) l'entité de qui, ou pour le compte de qui, elle reçoit la somme est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu'établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51711, 51751, 61121 ou 61131 du *Système de classification des industries de l'Amérique du Nord*, dans leur version au 31 janvier 2003;

b) la somme reçue est déposée dans un compte que la personne morale détient auprès de l'entité financière à l'égard de son entreprise;

c) la personne morale a :

(i) soit eu, de façon continue à l'égard de son entreprise, un compte auprès de l'entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l'opération,

(ii) soit eu, à l'égard de son entreprise, un compte auprès d'une autre entité financière pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où la personne morale a ouvert un compte auprès de l'entité financière;

d) l'entité financière a des documents qui montrent que, durant les douze derniers mois, la personne morale a déposé dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 \$ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;

e) les dépôts en espèces effectués par la personne morale suivent sa pratique habituelle en ce qui a trait à l'entreprise;

f) l'entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;

g) l'entité financière fournit au Centre les renseignements prévus à l'annexe 5.

(2) N'est pas visée à l'alinéa (1)a) la personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou dont l'entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de navires, de machinerie agricole, d'aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités ou d'œuvres d'art.

(3) L'entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) est tenue :

(a) shall report to the Centre a change to the corporation's name or address, the nature of the corporation's business or the corporation's incorporation number within 15 days after the day on which the change is made; and

(b) shall, at least once every 12 months,

(i) verify that the conditions referred to in subsection (1) continue to be met,

(ii) ensure that a senior officer of the financial entity confirms that those conditions continue to be met, and

(iii) send a report to the Centre setting out the corporation's name and address and the name of the senior officer who gave the confirmation.

SOR/2007-122, s. 76; SOR/2019-240, s. 23.

9 A financial entity that maintains a list of clients for the purposes of subsection 9(3) of the Act shall

(a) include the name and address of each client in the list; and

(b) maintain the list in paper form, or in a machine-readable or electronic form if a paper copy can readily be produced from it.

SOR/2019-240, s. 25.

10 A financial entity shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that it receives from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from another financial entity or a public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-122, s. 76; SOR/2019-240, s. 25.

11 A financial entity shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that it receives from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from another financial entity or a public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-293, s. 8; SOR/2019-240, s. 25.

12 A financial entity shall keep the following records in respect of every account that it opens and of every transaction that is conducted with it, other than those referred to in section 13 or 14:

(a) every signature card;

a) de déclarer au Centre tout changement à l'égard de la personne morale relativement à ses nom et adresse, à la nature de son entreprise ou à son numéro de constitution dans les quinze jours suivant la date du changement;

b) de prendre, au moins une fois tous les douze mois, les mesures suivantes :

(i) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours remplies,

(ii) veiller à ce qu'un cadre dirigeant de l'entité financière confirme que les conditions sont toujours remplies,

(iii) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de la personne morale ainsi que le nom de ce cadre dirigeant.

DORS/2007-122, art. 76; DORS/2019-240, art. 23.

9 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :

a) contenir les nom et adresse de chaque client;

b) être conservée sur support papier ou sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.

DORS/2019-240, art. 25.

10 L'entité financière tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une autre entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-122, art. 76; DORS/2019-240, art. 25.

11 L'entité financière tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une autre entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-293, art. 8; DORS/2019-240, art. 25.

12 L'entité financière tient les documents ci-après à l'égard de tout compte qu'elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle, sauf à l'égard des comptes et opérations visés aux articles 13 ou 14 :

a) les fiches-signature;

(b) a record for each account holder and every other person — up to three, in the case of a business account — who is authorized to give instructions in respect of the account, containing their name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;

(c) if an account holder is a corporation, a copy of the part of its official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of the account or transaction;

(d) a record that sets out the intended use of the account;

(e) a record of every application in respect of the account;

(f) every account operating agreement that it creates or receives in respect of the account;

(g) a deposit slip in respect of every deposit that is made into the account;

(h) every debit and credit memo that it creates or receives in respect of the account, except debit memos that relate to another account at the same branch of the financial entity that created the debit memo;

(i) a copy of every account statement that it sends to an account holder;

(j) every cleared cheque that is drawn on, and a copy of every cleared cheque that is deposited into, the account, unless

(i) the account on which the cheque is drawn and the account into which the cheque is deposited are at the same branch of the financial entity, or

(ii) the following conditions are met:

(A) an image of the cheque has been recorded on microfilm or on an electronic medium,

(B) an image of the cheque can be readily reproduced from the microfilm or electronic medium,

(C) it is possible to readily ascertain where the image of the cheque is recorded, and

(D) the microfilm or electronic medium is kept for a period of at least five years after the day on which the image of the cheque is recorded;

(k) in respect of every credit arrangement that it enters into with a client, a record of the client's financial

b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu'à concurrence de trois, dans le cas d'un compte d'affaires — habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;

c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l'opération;

d) un document indiquant l'utilisation prévue du compte;

e) un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;

f) les conventions de tenue de compte qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte;

g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;

h) les notes de débit et de crédit qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte, à l'exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l'entité financière que celle où elles ont été créées;

i) une copie des relevés de compte qu'elle envoie à un titulaire de compte;

j) les chèques compensés tirés sur le compte et une copie des chèques compensés déposés dans le compte, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l'entité financière,

(ii) les conditions ci-après sont réunies :

(A) une image du chèque est enregistrée sur microfilm ou sur support électronique,

(B) une image du chèque peut être facilement reproduite à partir du microfilm ou du support électronique,

(C) l'image du chèque est facilement localisable,

(D) le microfilm ou le support électronique est tenu pendant au moins cinq ans après la date de l'enregistrement;

capacity, the terms of the credit arrangement, the nature of the client's principal business or their occupation and, if the client is a person, the name and address of their business or place of work;

(l) a foreign currency exchange transaction ticket in respect of every foreign currency exchange transaction;

(m) if it receives an amount of \$3,000 or more as consideration for the issuance of traveller's cheques, money orders or similar negotiable instruments from a person or entity other than another financial entity or a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity, a record

(i) of the date of the receipt,

(ii) of the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iii) of the amount received,

(iv) indicating whether the amount received is in funds or virtual currency and the type and amount of each type of funds and each of the virtual currencies involved,

(v) of the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,

(vi) of every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number, and

(vii) if the amount received is in virtual currency, of every transaction identifier, including the sending and receiving addresses;

(n) if it redeems one or more money orders that total \$3,000 or more at the request of a person or entity, a record of

(i) the date of the redemption,

(ii) the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iii) the total amount of the money order or orders,

(iv) the name of the issuer of each money order,

k) pour toute entente de crédit conclue avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités de l'entente, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;

l) une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise;

m) si elle reçoit une somme de 3 000 \$ ou plus d'une personne ou entité — autre qu'une autre entité financière ou qu'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière — en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date de réception,

(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iii) la somme reçue,

(iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,

(v) pour tout compte touché par l'opération, le numéro de compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vi) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;

n) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date du rachat,

(ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iii) la somme totale en cause,

(iv) le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste,

- (v)** the number of every account that is affected by the redemption, the type of account and the name of each account holder,
- (vi)** every reference number that is connected to the redemption and has a function equivalent to that of an account number, and
- (vii)** if the redemption involves virtual currency, every transaction identifier, including the sending and receiving addresses;
- (o)** if it initiates an international electronic funds transfer — or any other electronic funds transfer that is a SWIFT MT-103 message or its equivalent — of \$1,000 or more at the request of a person or entity, a record of
 - (i)** the date on which the electronic funds transfer is initiated,
 - (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the initiation,
 - (iii)** the person's or entity's name, address and telephone number, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
 - (iv)** the exchange rates used and their source,
 - (v)** the name, and address of each beneficiary,
 - (vi)** the number of every account that is affected by the initiation, the type of account and the name of each account holder,
 - (vii)** every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number, and
 - (viii)** the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (vi);
- (p)** if it sends an international electronic funds transfer of \$1,000 or more that was initiated by another person or entity, a record of
 - (i)** the date on which the electronic funds transfer is sent,
 - (ii)** if it exchanges fiat currencies in the course of sending the electronic funds transfer, the type and amount of each fiat currency that is involved in the exchange,

- (v)** pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi)** les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii)** si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (o)** si elle amorce un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
 - (i)** la date à laquelle elle l'amorce,
 - (ii)** les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
 - (iii)** les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
 - (iv)** les taux de change utilisés et leur source,
 - (v)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
 - (vi)** pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
 - (vii)** les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
 - (viii)** le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
- (p)** si elle exécute un télévirement international de 1 000 \$ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
 - (i)** la date à laquelle elle l'exécute,
 - (ii)** si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l'exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
 - (iii)** les taux de change utilisés et leur source,

- (iii)** the exchange rates used and their source,
- (iv)** the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, the type of account and the name of each account holder,
- (v)** every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number;
- (vi)** the name and address of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known,
- (vii)** the name and address of each beneficiary, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known;
- (q)** if it is the final recipient of an international electronic funds transfer of \$1,000 or more, a record of
 - (i)** the date on which the electronic funds transfer is finally received,
 - (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the final receipt,
 - (iii)** the name and address of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
 - (iv)** the date of the remittance,
 - (v)** the exchange rates used for the remittance and their source,
 - (vi)** if the remittance is in funds, the type and amount of each type of funds involved in the remittance,
 - (vii)** if the remittance is not in funds, the type of remittance and its value, if different from the amount of funds finally received,
 - (viii)** the number of every account that is affected by the final receipt or the remittance, the type of account and the name of each account holder,
 - (ix)** every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number,
 - (x)** the name and address of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds
- (iv)** pour tout compte touché par le télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (v)** les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vi)** les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
- (vii)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
- q)** si elle est la destinataire d'un télévirement international de 1 000 \$ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
 - (i)** la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
 - (ii)** les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
 - (iii)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
 - (iv)** la date de la remise,
 - (v)** les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
 - (vi)** si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
 - (vii)** si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
 - (viii)** pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
 - (ix)** les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
 - (x)** les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins

transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known,

(xi) the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (viii), and

(r) if it transfers an amount of \$1,000 or more in virtual currency at the request of a person or entity, a record of

(i) the date of the transfer,

(ii) the type and amount of each virtual currency that is involved in the transfer,

(iii) the person's or entity's name, address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the name and address of each beneficiary,

(v) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,

(vi) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number,

(vii) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses, and

(viii) the exchange rates used and their source,

(s) if it receives an amount of \$1,000 or more in virtual currency for remittance to a beneficiary, a record of

(i) the date of the receipt,

(ii) the type and amount of each virtual currency that is received,

(iii) the name and address of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the date of the remittance,

(v) the exchange rates used for the remittance and their source,

(vi) if the remittance is in virtual currency, the type and amount of each virtual currency involved in the remittance,

que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);

r) si elle transfère une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date du transfert,

(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,

(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(v) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vi) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(vii) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception,

(viii) les taux de change utilisés et leur source;

s) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date de réception,

(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,

(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) la date de la remise,

(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

(vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la remise,

(vii) if the remittance is not in virtual currency, the type of remittance and its value, if different from the amount of virtual currency received,

(viii) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,

(ix) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number,

(x) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses, and

(xi) the name and address of the person or entity that requested the transfer unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known;

(t) a virtual currency exchange transaction ticket in respect of every virtual currency exchange transaction.

SOR/2019-240, s. 25; SOR/2020-112, s. 4.

13 A financial entity shall keep the following records in respect of every credit card account that it opens and of every transaction that is connected to that account:

(a) a record for each account holder and every other person — up to three, in the case of a business account — who is authorized to give instructions in respect of the account, containing their name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;

(b) if an account holder is a corporation, a copy of the part of its official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of the account or transaction;

(c) a record of every application in respect of the account;

(d) a copy of every credit card statement that it sends to an account holder;

(e) a foreign currency exchange transaction ticket in respect of every foreign currency exchange transaction that is connected to the account;

(f) if it initiates an international electronic funds transfer of \$1,000 or more at the request of a person or entity and the funds are transferred from the account, a record of

(vii) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,

(viii) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(ix) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(x) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception,

(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n'accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu'ils ne sont pas autrement connus;

t) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle.

DORS/2019-240, art. 25; DORS/2020-112, art. 4.

13 L'entité financière tient les documents ci-après à l'égard de tout compte de carte de crédit qu'elle ouvre et de toute opération liée à ce compte :

a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu'à concurrence de trois, dans le cas d'un compte d'affaires — habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;

b) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte ou à l'opération;

c) un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;

d) une copie des relevés de carte de crédit qu'elle envoie à un titulaire de compte;

e) une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte;

f) si elle amorce un télévirement international de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte, un

(i) the date on which the electronic funds transfer is initiated,

(ii) the type and amount of each type of funds that is involved in the initiation,

(iii) the person's or entity's name, address and telephone number, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the exchange rates used and their source,

(v) the name and address of each beneficiary,

(vi) the number of every account that is affected by the initiation, the type of account and the name of each account holder,

(vii) every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number, and

(viii) the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (vi); and

(g) if it is the final recipient of an international electronic funds transfer of \$1,000 or more and the remittance to the beneficiary is by payment to the account, a record of

(i) the date on which the electronic funds transfer is finally received,

(ii) the type and amount of each type of funds that is involved in the final receipt,

(iii) the name and address of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the date of the remittance,

(v) the exchange rates used for the remittance and their source,

(vi) the type and amount of each type of funds involved in the remittance,

(vii) the number of every account that is affected by the final receipt or the remittance, the type of account and the name of each account holder,

(viii) every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number,

document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date à laquelle elle l'amorce,

(ii) les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) les taux de change utilisés et leur source,

(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(vi) pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);

g) si elle est la destinataire d'un télévirement international de 1 000 \$ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,

(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,

(iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) la date de la remise,

(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

(vi) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,

(vii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte, et le nom de chaque titulaire du compte,

(ix) the name and address of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known, and

(x) the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (vii); and

(h) a virtual currency exchange transaction ticket in respect of every virtual currency exchange transaction that is connected to the account.

SOR/2019-240, s. 28.

14 (1) A financial entity shall keep the following records in respect of every prepaid payment product account that it opens and of every transaction that is made by means of a prepaid payment product that is connected to that account:

(a) a record of the name and address of each holder of a prepaid payment product account and each authorized user, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;

(b) if an account holder is a corporation, a copy of the part of its official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of the prepaid payment product account or the transaction;

(c) a record of every application in respect of the prepaid payment product account;

(d) a prepaid payment product slip in respect of every payment that is made to the prepaid payment product account;

(e) every debit and credit memo that it creates or receives in respect of the prepaid payment product account;

(f) a copy of every account statement that it sends to a holder of the prepaid payment product account;

(g) a foreign currency exchange transaction ticket in respect of every foreign currency exchange transaction that is connected to the prepaid payment product account;

(h) if it initiates an international electronic funds transfer of \$1,000 or more at the request of a person or

(viii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(ix) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

(x) pour tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vii), le numéro du compte;

h) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée au compte, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle.

DORS/2019-240, art. 28.

14 (1) L'entité financière tient les documents ci-après à l'égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu'elle ouvre et de toute opération faite à l'aide d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte :

a) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé et pour chaque utilisateur autorisé, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;

b) si le titulaire du compte de produit de paiement prépayé est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de produit de paiement prépayé ou à l'opération;

c) les demandes faites à l'égard du compte de produit de paiement prépayé;

d) un relevé de produit de paiement prépayé à l'égard de tout paiement fait au crédit du compte du produit de paiement prépayé;

e) les notes de débit et de crédit qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte de produit de paiement prépayé;

f) une copie des relevés de compte qu'elle envoie à un titulaire du compte de produit de paiement prépayé;

g) une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte de produit de paiement prépayé;

h) si elle amorce un télévirement international de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, et que les fonds sont transférés du compte de produit

entity and the funds are transferred from the prepaid payment product account, a record of

- (i)** the date on which the electronic funds transfer is initiated,
- (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the initiation,
- (iii)** the person's or entity's name, address and telephone number, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
- (iv)** the exchange rates used and their source,
- (v)** the name and address of each beneficiary,
- (vi)** the number of every account that is affected by the initiation, the type of account and the name of each account holder,
- (vii)** every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number, and
- (viii)** the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (vi);

(i) if it is the final recipient of an international electronic funds transfer of \$1,000 or more and the remittance to the beneficiary is by payment to the prepaid payment product account, a record of

- (i)** the date on which the electronic funds transfer is finally received,
- (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the final receipt,
- (iii)** the name and address of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
- (iv)** the date of the remittance,
- (v)** the exchange rates used for the remittance and their source,
- (vi)** if the remittance is in funds, the type and amount of each type of funds involved,
- (vii)** if the remittance is not in funds, the type of remittance and its value, if different from the amount of funds finally received,

de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- (i)** la date à laquelle elle l'amorce,
- (ii)** les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (iii)** les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv)** les taux de change utilisés et leur source,
- (v)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi)** pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vii)** les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (viii)** le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);

i) si elle est la destinataire d'un télévirement international de 1 000 \$ ou plus et que la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au crédit du compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- (i)** la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,
- (ii)** les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
- (iii)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv)** la date de la remise,
- (v)** les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi)** si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
- (vii)** si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,

(viii) the number of every account that is affected by the final receipt or the remittance, the type of account and the name of each account holder,

(ix) every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number, and

(x) the name and address of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known,

(xi) the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (viii);

(j) if it transfers from a prepaid payment product account an amount of \$1,000 or more in virtual currency at the request of a person or entity, a record of

(i) the date of the transfer,

(ii) the type and amount of each virtual currency that is involved in the transfer,

(iii) the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the name and address of each beneficiary,

(v) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,

(vi) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number,

(vii) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses, and

(viii) the exchange rates used and their source;

(k) if it receives an amount of \$1,000 or more in virtual currency for remittance to a beneficiary by payment to the prepaid payment product account, a record of

(i) the date of the receipt,

(ii) the type and amount of each virtual currency that is received,

(iii) the name and address of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);

j) si elle transfère d'un compte de produit de paiement prépayé une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou d'une entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date du transfert,

(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée au transfert,

(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(v) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vi) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(vii) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception,

(viii) les taux de change utilisés et leur source;

k) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus à remettre à un bénéficiaire sous forme de paiement au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date de réception,

(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,

- (iv) the date of the remittance,
 - (v) the exchange rates used for the remittance and their source,
 - (vi) if the remittance is in virtual currency, the type and amount of each virtual currency involved,
 - (vii) if the remittance is not in virtual currency, the type of remittance and its value, if different from the amount of virtual currency received,
 - (viii) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,
 - (ix) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number,
 - (x) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses, and
 - (xi) the name and address of the person or entity that requested the transfer unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known; and
- (l) a virtual currency exchange transaction ticket in respect of every virtual currency exchange transaction that is connected to the prepaid payment product account.

(2) In this section, **prepaid payment product slip** means a record that sets out

- (a) the date of a payment to a prepaid payment product account;
- (b) the name of the person or entity that makes the payment;
- (c) the type and amount of each type of funds or each of the virtual currencies involved in the payment;
- (d) the method by which the payment is made;
- (e) the name of each holder of the prepaid payment product account; and

- (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv) la date de la remise,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
- (vii) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
- (viii) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (ix) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (x) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception,
- (xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n'accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu'ils ne sont pas autrement connus;

l) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle liée à un compte de produit de paiement prépayé, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle.

(2) Au présent article, **relevé de produit de paiement prépayé** s'entend du document où sont consignés les renseignements suivants :

- a) la date à laquelle un paiement est porté au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé;
- b) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement;
- c) les types de fonds et de monnaies virtuelles liés au paiement et le montant pour chaque type;
- d) la manière dont le paiement est effectué;
- e) le nom de chaque titulaire du compte de produit de paiement prépayé;

(f) the account number and, if different, the number that identifies the prepaid payment product that is connected to the account.

SOR/2007-122, s. 27; SOR/2007-293, s. 10; SOR/2008-21, s. 5; SOR/2016-153, s. 22; SOR/2019-240, s. 28; SOR/2020-112, s. 6.

14.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 28]

15 (1) A trust company shall also keep the following records in respect of a trust for which it is trustee:

- (a) a copy of the trust deed;
- (b) a record of the settlor's name and address and
 - (i) if the settlor is a person, their date of birth and the nature of their principal business or their occupation, and
 - (ii) if the settlor is an entity, the nature of its principal business; and
- (c) if the trust is an institutional trust and the settlor is a corporation, a copy of the part of the official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of the trust.

(2) In this section, *institutional trust* means a trust that is established by a corporation or other entity for a particular business purpose and includes a pension plan trust, a pension master trust, a supplemental pension plan trust, a mutual fund trust, a pooled fund trust, a registered retirement savings plan trust, a registered retirement income fund trust, a registered education savings plan trust, a group registered retirement savings plan trust, a deferred profit sharing plan trust, an employee profit sharing plan trust, a retirement compensation arrangement trust, an employee savings plan trust, a health and welfare trust, an unemployment benefit plan trust, a foreign insurance company trust, a foreign reinsurance trust, a reinsurance trust, a real estate investment trust, an environmental trust and a trust established in respect of an endowment, a foundation or a registered charity.

SOR/2007-293, s. 11; SOR/2019-240, s. 28.

15.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 28]

f) le numéro du compte et, s'il diffère, le numéro qui identifie le produit de paiement prépayé lié au compte.

DORS/2007-122, art. 27; DORS/2007-293, art. 10; DORS/2008-21, art. 5; DORS/2016-153, art. 22; DORS/2019-240, art. 28; DORS/2020-112, art. 6.

14.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

15 (1) La société de fiducie tient également les documents ci-après à l'égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire :

- a) une copie de l'acte de fiducie;
- b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que les renseignements suivants :
 - (i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
 - (ii) si le constituant est une entité, la nature de son entreprise principale;
- c) dans le cas d'une fiducie institutionnelle dont le constituant est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à la fiducie.

(2) Au présent article, *fiducie institutionnelle* s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés.

DORS/2007-293, art. 11; DORS/2019-240, art. 28.

15.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

16 (1) For the purposes of subsections 9.4(1) and (3) of the Act,

- (a)** a prescribed entity is
 - (i)** an entity referred to in paragraph 5(f) of the Act,
 - (ii)** a financial services cooperative,
 - (iii)** a life insurance company, or an entity that is a life insurance broker or agent, in respect of loans or prepaid payment products that it offers to the public or accounts that it maintains with respect to those loans or prepaid payment products, other than
 - (A)** loans that are made by the insurer to a policy holder if the insured person has a terminal illness that significantly reduces their life expectancy and the loan is secured by the value of an insurance policy,
 - (B)** loans that are made by the insurer to the policy holder for the sole purpose of funding the life insurance policy, and
 - (C)** advance payments to which the policy holder is entitled that are made to them by the insurer,
 - (iv)** a credit union central when it offers financial services to a person, or to an entity that is not a member of that credit union central, and
 - (v)** a department, or an entity that is an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province, when it accepts deposit liabilities in the course of providing financial services to the public; and
- (b)** a prescribed foreign entity is a foreign financial institution.

(2) A financial entity shall, when it enters into a correspondent banking relationship, keep the following records:

- (a)** a record of the foreign financial institution's name and address, its primary business line and the names of its directors;
- (b)** a copy of the foreign financial institution's most recent annual report or audited financial statement;
- (c)** a copy of the foreign financial institution's banking licence, banking charter, authorization or certification to operate issued by the competent authority under the legislation of the jurisdiction in which the foreign

16 (1) Pour l'application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi :

- a)** l'entité visée est :
 - (i)** l'entité visée à l'alinéa 5f) de la Loi,
 - (ii)** la coopérative de services financiers,
 - (iii)** la société d'assurance-vie, ou l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
 - (A)** des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
 - (B)** des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
 - (C)** des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
 - (iv)** la centrale de caisses de crédit lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne,
 - (v)** le ministère ou l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu'il fournit au public;
- b)** l'entité étrangère visée est l'institution financière étrangère.

(2) L'entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire tient les documents ci-après :

- a)** un document où sont consignés les nom, adresse et principal secteur d'activité de l'institution financière étrangère ainsi que le nom de ses administrateurs;
- b)** une copie du dernier rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés de l'institution financière étrangère;
- c)** une copie du permis bancaire, de la charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation de l'institution financière étrangère délivrés par l'autorité compétente sous le régime de la législation du

financial institution was incorporated, of its certificate of incorporation or of a similar document;

(d) a copy of the correspondent banking agreement or arrangement, or product agreements, defining the respective responsibilities of the financial entity and the foreign financial institution;

(e) a record of the anticipated correspondent banking account activity of the foreign financial institution, including the products or services to be used;

(f) a written statement from the foreign financial institution that it does not have, directly or indirectly, a correspondent banking relationship with a shell bank;

(g) a written statement from the foreign financial institution that it is in compliance with anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation in every jurisdiction in which it operates;

(g.1) a record of measures taken to determine the nature of the clientele and markets served by the foreign financial institution;

(h) a record of the measures taken to ascertain whether any civil or criminal penalties have been imposed on the foreign financial institution in respect of anti-money laundering or anti-terrorist financing requirements and the results of those measures;

(i) a record of the measures taken to assess the reputation of the foreign financial institution with respect to its compliance with anti-money laundering and anti-terrorist financing requirements and the results of those measures; and

(j) a record of measures taken to assess the quality of the anti-money laundering and anti-terrorist financing supervision of the jurisdiction in which the foreign financial institution was incorporated and the jurisdiction in which it conducts transactions in the context of the correspondent banking relationship and the results of those measures.

(3) The financial entity shall take reasonable measures to ascertain whether the foreign financial institution has in place anti-money laundering and anti-terrorist financing policies and procedures, including procedures for approval for the opening of new accounts and, if the

territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;

d) une copie de l'entente ou de l'accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de l'entité financière et de l'institution financière étrangère;

e) un document où sont consignées les activités de correspondant bancaire prévues au compte de l'institution financière étrangère, y compris les produits ou services qu'on prévoit d'utiliser;

f) une déclaration écrite selon laquelle l'institution financière étrangère n'a pas, directement ou indirectement, de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;

g) une déclaration écrite selon laquelle l'institution financière étrangère respecte le droit en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes des territoires où elle mène ses activités;

g.1) un document où sont consignées les mesures prises pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l'institution financière étrangère;

h) un document où sont consignées les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l'institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes et les résultats de ces mesures;

i) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la réputation de l'institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes, et les résultats de ces mesures;

j) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes du territoire où l'institution financière étrangère a été constituée et de celui où l'institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire, et les résultats de ces mesures.

(3) L'entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère s'est dotée de principes et de mesures en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes, y compris des mesures

reasonable measures are unsuccessful or the policies and procedures are not in place, shall, for the purpose of detecting any transactions that are required to be reported to the Centre under section 7 of the Act, take reasonable measures to monitor all transactions conducted in the context of the correspondent banking relationship.

(3.1) A financial entity that enters into a correspondent banking relationship shall periodically conduct, at a frequency that is appropriate to the level of risk, based on a risk assessment referred to in subsection 9.6(2) of the Act that takes into account the information collected in respect of the foreign financial institution in accordance with the Act and these Regulations, ongoing monitoring of that correspondent banking relationship for the purpose of

- (a)** detecting any transactions that are required to be reported in accordance with section 7 of the Act;
- (b)** keeping the information referred to in subsections (2) and (3) and sections 90 and 91 of these Regulations up to date;
- (c)** reassessing the level of risk associated with the foreign financial institution's transactions and activities related to the correspondent banking relationship; and
- (d)** determining whether transactions or activities are consistent with the information obtained about the foreign financial institution and with the risk assessment.

(4) For greater certainty, section 12 does not apply in respect of an account that is opened for a foreign financial institution in the context of a correspondent banking relationship.

SOR/2019-240, s. 28; SOR/2023-194, s. 3; SOR/2023-194, s. 18(E).

Life Insurance Companies and Life Insurance Brokers or Agents

17 (1) A life insurance broker or agent is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(i) of the Act.

(2) Subsection (1) does not apply to a life insurance broker or agent when they are acting as a managing general agent.

SOR/2007-122, s. 30; SOR/2016-153, s. 24; SOR/2019-240, s. 28.

relatives à l'autorisation d'ouverture de nouveaux comptes. Si, malgré la prise de mesures raisonnables, la vérification s'avère impossible ou si l'institution financière étrangère ne s'est pas dotée de tels principes et de telles mesures, l'entité financière prend des mesures raisonnables afin d'assurer un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l'article 7 de la Loi.

(3.1) L'entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire en assure le contrôle continu, selon la fréquence appropriée au niveau du risque, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi qui tient compte des renseignements obtenus à l'égard de l'institution financière étrangère conformément à la Loi et au présent règlement, au moyen d'une surveillance périodique visant à :

- a)** déceler les opérations devant être déclarées en application de l'article 7 de la Loi;
- b)** tenir à jour les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 90 et 91 du présent règlement;
- c)** réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités de l'institution financière étrangère lié à la relation de correspondant bancaire;
- d)** vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l'égard de l'institution financière étrangère et avec l'évaluation des risques.

(4) Il est entendu que l'article 12 ne s'applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire.

DORS/2019-240, art. 28; DORS/2023-194, art. 3; DORS/2023-194, art. 18(A).

Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie

17 (1) Le représentant d'assurance-vie se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant d'assurance-vie lorsqu'il agit à titre d'agent général de gestion.

DORS/2007-122, art. 30; DORS/2016-153, art. 24; DORS/2019-240, art. 28.

18 A life insurance company or life insurance broker or agent that receives an amount of \$10,000 or more in cash from a person or entity in a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless

(a) the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body; or

(b) the transaction

(i) involves the sale of an immediate or deferred annuity that is paid for entirely with funds that are directly transferred from a registered pension plan or from a pension plan that is required to be registered under the *Pension Benefits Standards Act, 1985*, or similar provincial legislation,

(ii) involves the sale of a registered annuity policy or a registered retirement income fund,

(iii) involves the sale of an immediate or deferred annuity that is paid for entirely with the proceeds of a group life insurance policy, or

(iv) is part of a reverse mortgage or structured settlement.

SOR/2007-122, s. 31; SOR/2016-153, s. 25; SOR/2019-240, s. 28.

19 A life insurance company or life insurance broker or agent that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency from a person or entity in a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2007-122, s. 32; SOR/2019-240, s. 28.

20 A life insurance company or life insurance broker or agent shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive from a person or entity in a single transaction, unless

(a) the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body; or

(b) the transaction

(i) involves the sale of an immediate or deferred annuity that is paid for entirely with funds that are directly transferred from a registered pension plan

18 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui reçoit d'une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf dans les cas suivants :

a) la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;

b) l'opération :

(i) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension devant être agréé en vertu de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension* ou de la législation provinciale semblable,

(ii) comprend la vente d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite,

(iii) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective,

(iv) est effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés.

DORS/2007-122, art. 31; DORS/2016-153, art. 25; DORS/2019-240, art. 28.

19 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui reçoit d'une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2007-122, art. 32; DORS/2019-240, art. 28.

20 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf dans les cas suivants :

a) la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;

b) l'opération :

(i) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de

or from a pension plan that is required to be registered under the *Pension Benefits Standards Act, 1985*, or similar provincial legislation,

(ii) involves the sale of a registered annuity policy or a registered retirement income fund,

(iii) involves the sale of an immediate or deferred annuity that is paid for entirely with the proceeds of a group life insurance policy, or

(iv) is part of a reverse mortgage or structured settlement.

SOR/2007-122, s. 32; SOR/2019-240, s. 28.

20.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 28]

20.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 28]

21 A life insurance company or life insurance broker or agent shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

22 (1) A life insurance company or life insurance broker or agent shall, regardless of the means of payment, keep an information record in connection with the sale of an immediate or deferred annuity or a life insurance policy

(a) for which they are to receive an amount of \$10,000 or more over the duration of the annuity or policy; or

(b) under which they are to remit an amount of \$10,000 or more to a beneficiary over the duration of the annuity or policy.

(2) The information record

(a) in connection with the sale referred to in paragraph (1)(a) shall be created when the life insurance company or life insurance broker or agent establishes the annuity or policy and shall be kept, subject to subsection (3), in respect of the annuitant or policy holder; and

fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension devant être agréé en vertu de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension* ou de la législation provinciale semblable,

(ii) comprend la vente d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite,

(iii) comprend la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective,

(iv) est effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés.

DORS/2007-122, art. 32; DORS/2019-240, art. 28.

20.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

20.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

21 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

22 (1) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :

a) à l'égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 \$ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police;

b) à l'égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 \$ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.

(2) Le dossier de renseignements :

a) lié à la vente visée à l'alinéa (1)a) est créé au moment de la constitution de la rente ou de l'établissement de la police et est, sous réserve du paragraphe (3), tenu à l'égard du rentier ou du titulaire de la police;

b) lié à la vente visée à l'alinéa (1)b) est créé avant le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle

(b) in connection with the sale referred to in paragraph (1)(b) shall be created before the life insurance company or life insurance broker or agent first remits funds or virtual currency to the beneficiary under the annuity or policy and shall be kept in respect of the beneficiary.

(3) In the case of a life insurance policy that is a group life insurance policy or in the case of a group annuity, the information record shall be kept in respect of the applicant for the policy or annuity.

(4) Paragraph (2)(b) does not apply if the life insurance company or life insurance broker or agent, due to facts or circumstances beyond its control, is unable to create the information record within the time period in which they are required, under federal or provincial legislation, to first remit funds or virtual currency to the beneficiary.

SOR/2019-240, s. 28.

23 A life insurance company or life insurance broker or agent that keeps an information record under section 22 in respect of a corporation shall also keep a copy of the part of the official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the life insurance company or life insurance broker or agent.

SOR/2003-358, s. 6; SOR/2007-122, s. 33; SOR/2007-293, s. 13; SOR/2016-153, s. 27; SOR/2019-240, s. 28.

24 Sections 18 to 23 do not apply to a life insurance company or life insurance broker or agent when they are dealing in reinsurance.

SOR/2019-240, s. 28.

Factors

24.1 A factor is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(i) of the Act.

SOR/2025-68, s. 3.

24.11 (1) A factor shall report the following transactions and information to the Centre:

(a) the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction, together with the information set out in Schedule 1; and

(b) the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction, together with the information set out in Schedule 4.

au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et est tenu à l'égard du bénéficiaire.

(3) Dans le cas d'une police d'assurance-vie collective ou d'un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l'égard du proposant.

(4) L'alinéa (2)b) ne s'applique pas si la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie est dans l'impossibilité, en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté, de créer le dossier de renseignements dans le délai dans lequel il est tenu, par la législation fédérale ou provinciale, d'effectuer le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire.

DORS/2019-240, art. 28.

23 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l'article 22 à l'égard d'une personne morale tient également une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie.

DORS/2003-358, art. 6; DORS/2007-122, art. 33; DORS/2007-293, art. 13; DORS/2016-153, art. 27; DORS/2019-240, art. 28.

24 Les articles 18 à 23 ne s'appliquent pas à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.

DORS/2019-240, art. 28.

Affactureurs

24.1 L'affactureur se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.

DORS/2025-68, art. 3.

24.11 (1) L'affactureur est tenu de déclarer au Centre :

a) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;

b) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

(2) A factor is not required to report the transaction and information under paragraph (1)(a) if the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2025-68, s. 3.

24.12 A factor shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that it receives from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2025-68, s. 3.

24.13 A factor shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that it receives from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2025-68, s. 3.

24.14 A factor shall keep the following records in respect of every factoring agreement that it enters into:

- (a)** an information record in respect of the person or entity with whom it enters into the agreement;
- (b)** if the information record is in respect of an entity, a record of the name, address and date of birth of every person who enters into the agreement on behalf of the entity and the nature of the person's principal business or their occupation;
- (c)** if the information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the factor;
- (d)** a record of the financial capacity of the person or entity with which it enters into the agreement and the terms of the agreement;
- (e)** for any payment it makes, a record of
 - (i)** the date of the payment,
 - (ii)** if the payment is in funds, the type and amount of each type of funds involved,
 - (iii)** if the payment is not in funds, the type of payment and its value,

(2) L'affactureur n'est pas tenu de faire la déclaration visée à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2025-68, art. 3.

24.12 L'affactureur tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2025-68, art. 3.

24.13 L'affactureur tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2025-68, art. 3.

24.14 L'affactureur tient, à l'égard de chaque accord d'affacturage qu'il conclut, les documents suivants :

- a)** un dossier de renseignements à l'égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l'accord;
- b)** si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l'accord au nom de l'entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c)** si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l'affactureur;
- d)** un document indiquant la capacité financière de la personne avec qui elle conclut l'accord et les modalités de l'accord;
- e)** pour tout paiement effectué par l'affactureur, un document indiquant :
 - (i)** la date du paiement,
 - (ii)** si le paiement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme pour chaque type,

- (iv) the method by which the payment is made,
- (v) the name of every person or entity involved in the payment, and
- (vi) every account number or other equivalent reference number connected to the payment; and
- (f) a receipt of funds record in respect of every amount of \$3,000 or more that it receives, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2025-68, s. 3.

Financing or Leasing Entities

24.15 A financing or leasing entity is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(j) of the Act when it is financing or leasing

- (a) property, other than real property or immovables, for business purposes;
- (b) passenger vehicles in Canada; or
- (c) property, other than real property or immovables, that is valued at \$100,000 or more.

SOR/2025-68, s. 3.

24.16 A financing or leasing entity that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in connection with an activity referred to in section 24.15 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2025-68, s. 3.

24.17 A financing or leasing entity that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in connection with an activity referred to in section 24.15 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2025-68, s. 3.

24.18 A financing or leasing entity shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that it receives in a single transaction in connection with an activity referred to in

- (iii) si le paiement n'est pas sous forme de fonds, la forme et la valeur du paiement,
- (iv) la manière dont le paiement est effectué,
- (v) le nom des personnes ou entités liées au paiement,
- (vi) les numéros de compte ou autres numéros de référence équivalents liés au paiement;

f) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme de 3 000 \$ ou plus qu'il reçoit, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2025-68, art. 3.

Entité de financement ou de bail

24.15 L'entité de financement ou de bail se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'elle octroie du financement ou un bail à l'égard :

- a) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, à des fins commerciales;
- b) de véhicules de tourisme au Canada;
- c) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, dont la valeur est égale ou supérieure à 100 000 \$.

DORS/2025-68, art. 3.

24.16 L'entité de financement ou de bail qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 24.15, une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2025-68, art. 3.

24.17 L'entité de financement ou de bail qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 24.15, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2025-68, art. 3.

24.18 L'entité de financement ou de bail tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à

section 24.15, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2025-68, s. 3.

24.19 A financing or leasing entity shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that it receives in a single transaction in connection with an activity referred to in section 24.15, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2025-68, s. 3.

24.2 A financing or leasing entity shall keep the following records in connection with an activity referred to in section 24.15 in respect of every financing or leasing arrangement that it enters into:

- (a) an information record in respect of the person or entity with which it enters into the arrangement;
- (b) if the information record is in respect of an entity, a record of the name, address and date of birth of every person who enters into the arrangement on behalf of the entity and the nature of the person's principal business or their occupation;
- (c) if the information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the financial or leasing entity;
- (d) a record of the financial capacity of the person or entity with which it enters into the arrangement and the terms of the arrangement; and
- (e) in respect of every payment that it receives under the arrangement, other than a payment received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body, a record of
 - (i) the date of the payment,
 - (ii) the name of the person or entity that makes the payment,
 - (iii) the amount of the payment and of any part of it that is made in cash, and
 - (iv) the method by which the payment is made.

SOR/2025-68, s. 3.

l'article 24.15, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2025-68, art. 3.

24.19 L'entité de financement ou de bail tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 24.15, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2025-68, art. 3.

24.2 L'entité de financement ou de bail tient, pour chaque entente de financement ou de bail qu'elle conclut, les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 24.15 :

- a) un dossier de renseignements à l'égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l'entente;
- b) si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l'entente au nom de l'entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c) si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l'entité de financement ou de bail;
- d) un document indiquant la capacité financière de la personne ou entité avec qui elle conclut l'entente et les modalités de cette entente;
- e) pour tout paiement qu'elle reçoit au titre de l'entente, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public, un document indiquant :
 - (i) la date du paiement,
 - (ii) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement,
 - (iii) le montant du paiement ainsi que celui de toute partie du paiement effectué en espèces,
 - (iv) la manière dont le paiement est effectué.

DORS/2025-68, art. 3.

Securities Dealers

25 A securities dealer that receives an amount of \$10,000 or more in cash from a person or entity in a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

26 A securities dealer that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency from a person or entity in a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2019-240, s. 28.

27 A securities dealer shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

28 A securities dealer shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2002-184, s. 75; SOR/2003-358, s. 8; SOR/2007-122, s. 36; SOR/2016-153, s. 81(F); SOR/2019-240, s. 28.

29 A securities dealer shall keep the following records in respect of every account that they open:

- (a) every signature card;
- (b) a record for each account holder and every other person — up to three, in the case of a business account — who is authorized to give instructions in respect of the account, containing their name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;
- (c) if an account holder is a corporation, a copy of the part of its official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of the account;

Courtiers en valeurs mobilières

25 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d'une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

26 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d'une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2019-240, art. 28.

27 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

28 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2002-184, art. 75; DORS/2003-358, art. 8; DORS/2007-122, art. 36; DORS/2016-153, art. 81(F); DORS/2019-240, art. 28.

29 Le courtier en valeurs mobilières tient les documents ci-après à l'égard de tout compte qu'il ouvre :

- a) les fiches-signature;
- b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu'à concurrence de trois, dans le cas d'un compte d'affaires — habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte;

- (d)** a record that sets out the intended use of the account;
- (e)** a record of every application in respect of the account;
- (f)** every account operating agreement that they create or receive in respect of the account;
- (g)** every confirmation of purchase or sale, guarantee, trade authorization, power of attorney and joint account agreement and all correspondence that pertains to the operation of the account; and
- (h)** a copy of every account statement that they send to an account holder.

SOR/2016-153, s. 81(F); SOR/2019-240, s. 28; SOR/2020-112, s. 6.

Money Services Businesses and Foreign Money Services Businesses

29.1 For the purposes of subparagraphs 5(h)(v) and (h.1)(v) of the Act, crowdfunding platform services and cheque-cashing services are prescribed services.

SOR/2022-76, s. 2; SOR/2025-68, s. 4.

30 (1) A money services business shall report the following transactions and information to the Centre:

- (a)** the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction, together with the information set out in Schedule 1;
- (b)** the initiation, at the request of a person or entity, of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 2;
- (c)** the final receipt of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 3;
- (d)** the initiation, at the request of a person or entity, of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 2, if the money services business also finally receives or is to finally receive the electronic funds transfer;
- (e)** the final receipt of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule

- d)** un document indiquant l'utilisation prévue du compte;
- e)** un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;
- f)** les conventions de tenue de compte qu'il crée ou reçoit à l'égard du compte;
- g)** les confirmations d'achat ou de vente, les garanties, les autorisations de négociier, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue du compte;
- h)** une copie des relevés de compte qu'il envoie à un titulaire de compte.

DORS/2016-153, art. 81(F); DORS/2019-240, art. 28; DORS/2020-112, art. 6.

Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères

29.1 Sont visés, pour l'application des sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) de la Loi, les services de plateforme de sociofinancement et les services d'encaissement de chèques.

DORS/2022-76, art. 2; DORS/2025-68, art. 4.

30 (1) L'entreprise de services monétaires est tenue de déclarer au Centre :

- a)** la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;
- b)** le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- c)** la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement international de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;
- d)** le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 \$ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;
- e)** la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement international de

3, if the money services business also initiated the electronic funds transfer; and

(f) the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction, together with the information set out in Schedule 4.

(2) A money services business is not required to report the transaction and information under paragraph (1)(a) if the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-122, ss. 37, 76; SOR/2008-21, s. 6; SOR/2016-153, ss. 28, 81(F); SOR/2019-240, s. 28.

31 A money services business shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-122, s. 38; SOR/2016-153, s. 29; SOR/2019-240, s. 28.

32 A money services business shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-122, s. 38; SOR/2016-153, s. 81(F); SOR/2019-240, s. 28.

32.1 A money services business is not required to report the transaction or information referred to in paragraph 30(1)(a) or (f) or to keep the record referred to in section 31 or 32 if the cash or virtual currency is received only for the purpose of transport

(a) to or from a person or entity referred to in section 5 of the Act, if the transport is carried out at the request of such a person or entity and the cash or virtual currency is of an amount that is not declared to the money services business and that they cannot readily determine;

(b) between the Bank of Canada and a person or entity in Canada; or

10 000 \$ ou plus qu'elle a amorcé ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;

f) la réception, au cours d'une seule opération, d'une personne ou entité, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

(2) L'entreprise de services monétaires n'est pas tenue de faire la déclaration visée à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-122, art. 37 et 76; DORS/2008-21, art. 6; DORS/2016-153, art. 28 et 81(F); DORS/2019-240, art. 28.

31 L'entreprise de services monétaires tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-122, art. 38; DORS/2016-153, art. 29; DORS/2019-240, art. 28.

32 L'entreprise de services monétaires tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-122, art. 38; DORS/2016-153, art. 81(F); DORS/2019-240, art. 28.

32.1 L'entreprise de services monétaires n'est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 30(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 31 ou 32 si la somme est reçue uniquement afin d'être transportée, selon le cas :

a) en provenance ou à destination d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d'une telle personne ou entité et si la somme est d'un montant qui n'est pas déclaré à l'entreprise de services monétaires et que cette dernière ne peut déterminer facilement;

b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;

c) entre deux établissements d'une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.

DORS/2023-193, art. 8.

(c) between two places of business of the same person or entity, if that person or entity is referred to in section 5 of the Act and the transport is carried out at their request.

SOR/2023-193, s. 8.

33 (1) A foreign money services business shall report the following transactions and information to the Centre:

(a) the receipt from a person or entity in Canada of an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction, together with the information set out in Schedule 1;

(b) the initiation, at the request of a person or entity in Canada, of an electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 2, if the electronic funds transfer is sent or is to be sent from one country to another;

(c) the final receipt of an electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 3, if the electronic funds transfer was sent from one country to another and the beneficiary is in Canada;

(d) the initiation, at the request of a person or entity in Canada, of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 2, if the foreign money services business also finally receives or is to finally receive the electronic funds transfer;

(e) the final receipt of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 3, if the foreign money services business also initiated the electronic funds transfer and the beneficiary is in Canada; and

(f) the receipt from a person or entity in Canada of an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction, together with the information set out in Schedule 4.

(2) A foreign money services business is not required to report the transaction and information under paragraph (1)(a) if the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-293, s. 14; SOR/2019-240, s. 28.

33.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 28]

33.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 28]

33 (1) L'entreprise de services monétaires étrangère est tenue de déclarer au Centre :

a) la réception d'une personne ou entité se trouvant au Canada, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;

b) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement de 10 000 \$ ou plus qui est ou qui sera exécuté d'un pays à un autre ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;

c) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement de 10 000 \$ ou plus qui a été exécuté d'un pays à un autre et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;

d) le fait qu'elle a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement international de 10 000 \$ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;

e) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement international de 10 000 \$ ou plus qu'elle a amorcé et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;

f) la réception, au cours d'une seule opération, d'une personne ou entité se trouvant au Canada, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

(2) L'entreprise de services monétaires étrangère n'est pas tenue de faire la déclaration visée à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-293, art. 14; DORS/2019-240, art. 28.

33.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

33.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]

34 A foreign money services business shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive from a person or entity in Canada in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

35 A foreign money services business shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive from a person or entity in Canada in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

35.1 A foreign money services business is not required to report the transaction or information referred to in paragraph 33(1)(a) or (f) or to keep the record referred to in section 34 or 35 if the cash or virtual currency is received only for the purpose of transport

(a) to or from a person or entity referred to in section 5 of the Act, if the transport is carried out at the request of such a person or entity and the cash or virtual currency is of an amount that is not declared to the foreign money services business and that they cannot readily determine;

(b) between the Bank of Canada and a person or entity in Canada; or

(c) between two places of business of the same person or entity, if that person or entity is referred to in section 5 of the Act and the transport is carried out at their request.

SOR/2023-193, s. 9.

36 A money services business shall keep the following records in connection with a service referred to in any of subparagraphs 5(h)(i) to (v) of the Act that they provide, and a foreign money services business shall keep the following records in connection with a service referred to in any of subparagraphs 5(h.1)(i) to (v) of the Act that they provide to persons or entities in Canada:

(a) every internal memorandum that they create or receive that concerns the service;

(b) if they receive an amount of \$3,000 or more from a person or entity — other than a financial entity or a person who is acting on behalf of a client that is a

34 L'entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

35 L'entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'elle reçoit d'une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d'une seule opération, sauf celle qu'elle reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

35.1 L'entreprise de services monétaires étrangère n'est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 33(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 34 ou 35 si la somme est reçue uniquement afin d'être transportée, selon le cas :

a) en provenance ou à destination d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d'une telle personne ou entité et si la somme est d'un montant qui n'est pas déclaré à l'entreprise de services monétaires étrangère et que cette dernière ne peut déterminer facilement;

b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;

c) entre deux établissements d'une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.

DORS/2023-193, art. 9.

36 L'entreprise de services monétaires tient les documents ci-après à l'égard des services visés aux sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi qu'elle fournit et l'entreprise de services monétaires étrangère tient les documents ci-après à l'égard des services visés aux sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi qu'elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :

a) les notes de service internes qu'elle reçoit ou crée et qui ont trait à ces services;

b) si elle reçoit une somme de 3 000 \$ ou plus d'une personne ou entité — autre qu'une entité financière ou qu'une personne qui agit pour le compte d'un client

financial entity — as consideration for the issuance of traveller's cheques, money orders or similar negotiable instruments, a record

- (i) of the date of the receipt,
- (ii) of the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
- (iii) of the amount received,
- (iv) indicating whether the amount received is in funds or virtual currency and the type and amount of each type of funds and each of the virtual currencies involved,
- (v) of the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,
- (vi) of every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number, and
- (vii) if the amount received is in virtual currency, of every transaction identifier, including the sending and receiving addresses;

(b.1) if they cash one or more cheques that total \$3,000 or more at the request of a person or entity, a record of

- (i) the date when each cheque is cashed,
- (ii) the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
- (iii) the total amount of the cheque or cheques,
- (iv) the name of the issuer of each cheque,
- (v) the number of every account that is affected by the cashing of the cheque or cheques, the type of account and the name of each account holder,
- (vi) every reference number that is connected to the cashing of the cheque or cheques and that has a function equivalent to that of an account number, and
- (vii) if the cashing of the cheque or cheques involves virtual currency, every transaction identifier, including the sending and receiving addresses;

qui est une entité financière — en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- (i) la date de réception,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme reçue,
- (iv) une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle et les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
- (v) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;

b.1) si elle encaisse un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- (i) la date à laquelle chaque chèque a été encaissé,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme totale des chèques,
- (iv) le nom de l'émetteur de chaque chèque,
- (v) pour tout compte touché par l'encaissement des chèques, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l'encaissement des chèques, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si l'encaissement des chèques fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;

(c) if they redeem one or more money orders that total \$3,000 or more at the request of a person or entity, a record of

- (i)** the date of the redemption,
- (ii)** the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
- (iii)** the total amount of the money order or orders,
- (iv)** the name of the issuer of each money order,
- (v)** the number of every account that is affected by the redemption, the type of account and the name of each account holder,
- (vi)** every reference number that is connected to the redemption and has a function equivalent to that of an account number, and
- (vii)** if the redemption involves virtual currency, every transaction identifier, including the sending and receiving addresses;

(c.1) if they transmit an amount of \$1,000 or more in funds at the request of a person or entity, other than in the case of an electronic funds transfer, a record of

- (i)** the date of the transmission,
- (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the transmission,
- (iii)** the person's or entity's name, address and telephone number, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
- (iv)** the exchange rates used and their source,
- (v)** the name and address of each beneficiary,
- (vi)** the number of every account that is affected by the transaction, and
- (vii)** every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number;

(c.2) if they remit an amount of \$1,000 or more in funds to a beneficiary at the request of a person or entity, other than in the case of an electronic funds transfer, a record of

- (i)** the date of the remittance,

c) si elle rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- (i)** la date du rachat,
- (ii)** les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iii)** la somme totale en cause,
- (iv)** le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste,
- (v)** pour tout compte touché par le rachat, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi)** les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii)** si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;

c.1) si elle transmet une somme de 1 000 \$ ou plus sous forme de fonds à la demande d'une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- (i)** la date de la transmission,
- (ii)** les types de fonds liés à la transmission et le montant pour chaque type,
- (iii)** les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
- (iv)** les taux de change utilisés et leur source,
- (v)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi)** le numéro de tout compte touché par l'opération,
- (vii)** les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;

c.2) si elle remet une somme de 1 000 \$ ou plus sous forme de fonds à un bénéficiaire à la demande d'une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- (i)** la date de la remise,

- (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the remittance,
 - (iii)** the name of the person or entity who requested the remittance,
 - (iv)** the name, address and telephone number of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
 - (v)** the exchange rates used for the remittance and their source,
 - (vi)** the number of every account that is affected by the transaction, and
 - (vii)** every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number;
- (d)** if they initiate an electronic funds transfer of \$1,000 or more at the request of a person or entity, a record of
- (i)** the date on which the electronic funds transfer is initiated,
 - (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the initiation,
 - (iii)** the person's or entity's name, address and telephone number, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
 - (iv)** the exchange rates used and their source,
 - (v)** the name and address of each beneficiary,
 - (vi)** the number of every account that is affected by the initiation, the type of account and the name of each account holder,
 - (vii)** every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number, and
 - (viii)** the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (vi);
- (e)** if they send an international electronic funds transfer of \$1,000 or more that was initiated by another person or entity, a record of
- (i)** the date on which the electronic funds transfer is sent,

- (ii)** les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
 - (iii)** le nom de la personne ou entité qui a demandé la remise,
 - (iv)** les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
 - (v)** les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
 - (vi)** le numéro de tout compte touché par l'opération,
 - (vii)** les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- d)** si elle amorce un télévirement de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i)** la date à laquelle elle l'amorce,
 - (ii)** les types de fonds liés à l'amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
 - (iii)** les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
 - (iv)** les taux de change utilisés et leur source,
 - (v)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
 - (vi)** pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
 - (vii)** les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
 - (viii)** le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
- e)** si elle exécute un télévirement international de 1 000 \$ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i)** la date à laquelle elle l'exécute,
 - (ii)** si elle convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l'exécution du télévirement, les type et

(ii) if they exchange fiat currencies in the course of sending the electronic funds transfer, the type and amount of each fiat currency that is involved in the exchange,

(iii) the exchange rates used and their source,

(iv) the number of every account that is affected by the sending, the type of account and the name of each account holder,

(v) every reference number that is connected to the sending and has a function equivalent to that of an account number,

(vi) the name and address of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known, and

(vii) the name and address of each beneficiary, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known;

(f) if they are the final recipient of an international electronic funds transfer of \$1,000 or more, a record of

(i) the date on which the electronic funds transfer is finally received,

(ii) the type and amount of each type of funds that is involved in the final receipt,

(iii) the name, address and telephone number of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the date of the remittance,

(v) the exchange rates used for the remittance and their source,

(vi) if the remittance is in funds, the type and amount of each type of funds involved,

(vii) if the remittance is not in funds, the type of remittance and its value, if different from the amount of funds finally received,

(viii) the number of every account that is affected by the final receipt or the remittance, the type of account and the name of each account holder,

montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,

(iii) les taux de change utilisés et leur source,

(iv) pour tout compte touché par l'exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(v) les numéros de référence, liés à l'exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(vi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;

f) si elle est la destinataire d'un télévirement international de 1 000 \$ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date à laquelle elle le reçoit à titre de destinataire,

(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) la date de la remise,

(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,

(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,

(vii) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,

(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(ix) every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number,

(x) the name and address of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known,

(xi) the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (viii);

(f.1) subject to paragraphs (f.2) and (f.3), if, at the request of a person or entity, they transport \$1,000 or more in cash or *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or \$3,000 or more in money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments, a record of

(i) the date and location of collection and delivery,

(ii) the type and amount of cash, virtual currency or negotiable instruments transported,

(iii) the name and address of the person or entity that made the request, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the name and address, if known, of each beneficiary,

(v) the number of every account that is affected by the transport, the type of account and the name of each account holder,

(vi) every reference number that is connected to the transport and has a function equivalent to that of an account number, and

(vii) the method of remittance;

(f.2) subject to paragraph (f.3), if, at the request of a person or entity, they transport cash, *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments in an amount that has not been declared and that they cannot readily determine, a record of

(i) the date and location of collection and delivery,

(ii) the type, if known, of cash, virtual currency or negotiable instruments transported,

(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);

f.1) sous réserve des alinéas f.2) et f.3), si elle transporte, à la demande d'une personne ou entité, une somme de 1 000 \$ ou plus en espèces ou en *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3 000 \$ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date et l'endroit de la collecte et de la livraison,

(ii) les types d'espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,

(iii) les nom et adresse de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) s'ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(vii) la manière dont la remise est effectuée;

f.2) sous réserve de l'alinéa f.3), si elle transporte, à la demande d'une personne ou entité, des espèces, de la *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables d'un montant qui n'a pas été déclaré et qu'elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(iii) the name, address and telephone number of the person or entity that made the request, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the name and address, if known, of each beneficiary,

(v) the number of every account that is affected by the transport, the type of account and the name of each account holder,

(vi) every reference number that is connected to the transport and has a function equivalent to that of an account number,

(vii) the reason why the amount was not declared, and

(viii) the method of remittance;

(f.3) if, at the request of an entity referred to in paragraph 5(a) or (b) of the Act, they transport cash, *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments, a record of

(i) the date and location of collection and delivery,

(ii) the type and amount, if known, of cash, virtual currency or negotiable instruments transported, and

(iii) the name, address and telephone number of the entity that made the request;

(g) if they transfer an amount of \$1,000 or more in virtual currency at the request of a person or entity, a record of

(i) the date of the transfer,

(ii) the type and amount of each virtual currency that is involved in the transfer,

(iii) the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the name and address of each beneficiary,

(v) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder, and

(i) la date et l'endroit de la collecte et de la livraison,

(ii) s'ils sont connus, les types d'espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) s'ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(vii) la raison pour laquelle le montant n'a pas été déclaré,

(viii) la manière dont la remise est effectuée;

f.3) si elle transporte, à la demande d'une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date et l'endroit de la collecte et de la livraison,

(ii) s'ils sont connus, les types d'espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'entité qui a fait la demande;

g) si elle transfère la somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date du transfert,

(ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,

(iii) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

- (vi) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number,
- (vii) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses, and
- (viii) the exchange rates used and their source;
- (h) if they receive an amount of \$1,000 or more in virtual currency for remittance to a beneficiary, a record of
 - (i) the date of the receipt,
 - (ii) the type and amount of each virtual currency that is received,
 - (iii) the name, address of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
 - (iv) the date of the remittance,
 - (v) the exchange rates used for the remittance and their source,
 - (vi) if the remittance is in virtual currency, the type and amount of each virtual currency involved,
 - (vii) if the remittance is not in virtual currency, the type of remittance and its value, if different from the amount of virtual currency received,
 - (viii) the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,
 - (ix) every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number,
 - (x) every transaction identifier, including the sending and receiving addresses, and
 - (xi) the name and address of the person or entity that requested the transfer unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known;
- (i) a foreign currency exchange transaction ticket in respect of every foreign currency exchange transaction;
- (j) a virtual currency exchange transaction ticket in respect of every virtual currency exchange transaction; and

- (iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (v) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception,
- (viii) les taux de change utilisés et leur source;
- h) si elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus à remettre à un bénéficiaire, un document où sont consignés les renseignements suivants :
 - (i) la date de réception,
 - (ii) les type et montant de chaque monnaie virtuelle reçue,
 - (iii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
 - (iv) la date de la remise,
 - (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
 - (vi) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause,
 - (vii) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise,
 - (viii) pour tout compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
 - (ix) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte,
 - (x) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception,
 - (xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n'accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu'ils ne sont pas autrement connus;

(k) if they provide acquirer services in respect of a private automated banking machine, a record of

(i) the name, address, email address and telephone number of the owner, the lessor and the operator of the private automated banking machine, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(ii) the name, address, email address and telephone number of the owner of the cash that is loaded into the private automated banking machine, as well as

(A) in the case of a person, their date of birth and the nature of their principal business or their occupation, and

(B) in the case of an entity, its registration or incorporation number, the jurisdiction and country of issue of that number and the nature of its principal business,

(iii) the number of the settlement account for the private automated banking machine and the name and address of each account holder, as well as

(A) in the case of a person, their date of birth and the nature of their principal business or their occupation, and

(B) in the case of an entity, its registration or incorporation number, the jurisdiction and country of issue of that number and the nature of its principal business,

(iv) the terminal identification number of the private automated banking machine,

(v) the brand, model and serial number of the private automated banking machine,

(vi) the number of bills that the private automated banking machine can contain,

(vii) the name and address of the place of business at which the private automated banking machine is located and the nature of the principal business of the place of business,

(viii) an indication of the business relationship between the owner of the cash, the owner, the lessor and the operator of the private automated banking machine and the owner of the place of business at which the machine is located,

i) pour chaque opération de change en devise, une fiche d'opération de change en devise;

j) pour chaque opération de change en monnaie virtuelle, une fiche d'opération de change en monnaie virtuelle;

k) si elle fournit tout service d'un acquéreur à l'égard d'un guichet automatique privé, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire, du locataire et de l'exploitant du guichet automatique privé, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(ii) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire des espèces placées à l'intérieur du guichet automatique privé, ainsi que :

(A) dans le cas d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

(B) dans le cas d'une entité, son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,

(iii) le numéro du compte de règlement du guichet automatique privé, et les nom et adresse de chaque titulaire du compte, ainsi que :

(A) dans le cas d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

(B) dans le cas d'une entité, son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,

(iv) le numéro d'identification de terminal du guichet automatique privé,

(v) la marque, le modèle et le numéro de série du guichet automatique privé,

(vi) le nombre de billets que peut contenir le guichet automatique privé,

(vii) les nom et adresse de l'établissement où le guichet automatique privé est situé et la nature de l'entreprise principale de l'établissement,

(ix) the source of the cash that is loaded into the private automated banking machine, and

(x) the method used to transport the cash.

SOR/2019-240, s. 28; SOR/2020-112, s. 6; SOR/2023-193, s. 10; 2024, c. 17, s. 349; SOR/2024-267, s. 9; SOR/2025-68, s. 5.

36.1 A money services business, in connection with crowdfunding platform services that they provide, and a foreign money services business, in connection with crowdfunding platform services that they provide to persons or entities in Canada, shall

(a) keep an information record in respect of the person or entity to which they provide those services;

(b) keep a record of the purpose for which the funds or virtual currency are being raised; and

(c) if the person or entity for which the funds or virtual currency are being raised is different from the person or entity referred to in paragraph (a),

(i) keep a record of their name, and

(ii) take reasonable measures to obtain their address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth, and keep a record of the information obtained.

SOR/2022-76, s. 3.

37 A money services business that enters into an agreement with an entity to provide a service referred to in any of subparagraphs 5(h)(i) to (v) of the Act to that entity — and a foreign money services business that enters into an agreement with an entity in Canada to provide a service referred to in any of subparagraphs 5(h.1)(i) to (v) of the Act to that entity — shall keep

(a) a record of the name, address and date of birth of every person who signs the agreement on behalf of the entity and the nature of the person's principal business or their occupation;

(b) an information record in respect of the entity;

(c) if the entity is a corporation, a copy of the part of its official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in

(viii) une mention précisant les relations d'affaires entre le propriétaire des espèces, le propriétaire, le locataire et l'exploitant du guichet automatique privé et le propriétaire de l'établissement où le guichet automatique privé est situé,

(ix) la provenance des espèces placées à l'intérieur du guichet automatique privé,

(x) le moyen utilisé pour transporter les espèces.

DORS/2019-240, art. 28; DORS/2020-112, art. 6; DORS/2023-193, art. 10; 2024, ch. 17, art. 349; DORS/2024-267, art. 9; DORS/2025-68, art. 5.

36.1 L'entreprise de services monétaires, à l'égard des services de plateforme de sociofinancement qu'elle fournit, de même que l'entreprise de services monétaires étrangère, à l'égard des services de plateforme de sociofinancement qu'elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :

a) tient un dossier de renseignements à l'égard de la personne ou entité à qui elle fournit les services;

b) tient un document où est consigné l'objet de la collecte de fonds ou de monnaie virtuelle;

c) si la personne ou entité au bénéfice de qui les fonds ou la monnaie virtuelle sont recueillis n'est pas la même que celle visée à l'alinéa a) :

(i) tient un document où est consigné son nom,

(ii) prend des mesures raisonnables pour obtenir son adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance, et tient un document où sont consignés ces renseignements.

DORS/2022-76, art. 3.

37 L'entreprise de services monétaires qui conclut un accord avec une entité pour lui fournir un service visé à l'un ou l'autre des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi ou l'entreprise de services monétaires étrangère qui conclut un accord avec une entité se trouvant au Canada pour lui fournir un service visé à l'un ou l'autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi tient :

a) un document où sont consignés les nom et adresse et date de naissance de toute personne qui signe l'accord au nom de l'entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

b) un dossier de renseignements à l'égard de l'entité;

c) si l'entité est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l'entreprise

respect of transactions with the money services business or foreign money services business; and

(d) a list containing the name, address and date of birth of every employee of the entity who is authorized to order a transaction under the agreement.

SOR/2019-240, s. 28.

37.1 (1) The documents referred to in subsection 9.93(2) of the Act must be issued no more than six months before the day on which they are reviewed under subsection 9.93(1) of the Act.

(2) For the purposes of subsection 9.93(4) of the Act, a money services business must retain the documents that it obtains under subsection 9.93(1) of the Act for a period of five years after the day on which the records are obtained.

SOR/2024-266, s. 1.

British Columbia Notaries Public and British Columbia Notary Corporations

38 (1) A British Columbia notary public or British Columbia notary corporation is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(j) of the Act when, on behalf of a person or entity, they

(a) receive or pay funds or virtual currency, other than in respect of professional fees, disbursements, expenses or bail;

(b) purchase or sell securities, real property or immovables or business assets or entities;

(c) transfer funds, virtual currency or securities by any means; or

(d) give instructions in connection with an activity referred to in any of paragraphs (a) to (c).

(2) Subsection (1) does not apply to a British Columbia notary public who is acting in the capacity of an employee.

SOR/2019-240, s. 28.

39 A British Columbia notary public or British Columbia notary corporation that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in connection with an activity referred to in section 38 shall report the

de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère;

d) la liste des nom et adresse et date de naissance de tout employé de l'entité autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes de l'accord.

DORS/2019-240, art. 28.

37.1 (1) Les documents visés au paragraphe 9.93(2) de la Loi doivent avoir été délivrés au plus six mois avant la date de l'examen prévu au paragraphe 9.93(1) de la Loi.

(2) Pour l'application du paragraphe 9.93(4) de la Loi, l'entreprise de services monétaires conserve les documents obtenus pour l'application du paragraphe 9.93(1) de la Loi pour une période de cinq ans suivant la date de leur obtention.

DORS/2024-266, art. 1.

Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique

38 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il exerce l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :

a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle, sauf ceux qui sont payés ou reçus à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;

b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'immeubles ou biens réels, d'actifs commerciaux ou d'entités;

c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;

d) la communication d'instructions liée aux activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au notaire public de la Colombie-Britannique qui agit en qualité d'employé.

DORS/2019-240, art. 28.

39 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 38, une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule

transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

40 A British Columbia notary public or British Columbia notary corporation that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in connection with an activity referred to in section 38 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2019-240, s. 28.

41 A British Columbia notary public or British Columbia notary corporation shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 38, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

42 A British Columbia notary public or British Columbia notary corporation shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 38, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 28.

43 A British Columbia notary public or British Columbia notary corporation shall keep the following records in connection with an activity referred to in section 38:

(a) a receipt of funds record in respect of every amount of \$3,000 or more that they receive, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body; and

(b) if the receipt of funds record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the British Columbia notary public or British Columbia notary corporation.

SOR/2007-122, s. 39; SOR/2019-240, s. 31.

opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

40 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 38, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2019-240, art. 28.

41 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 38, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

42 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 38, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 28.

43 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 38 :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme de 3 000 \$ ou plus qu'il reçoit, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;

b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.

DORS/2007-122, art. 39; DORS/2019-240, art. 31.

Legal Counsel and Legal Firms

44 (1) Subject to subsection (2), every legal counsel and every legal firm is subject to Part 1 of the Act when they engage in any of the following activities on behalf of any person or entity:

(a) receiving or paying funds, other than those received or paid in respect of professional fees, disbursements, expenses or bail; or

(b) giving instructions in respect of any activity referred to in paragraph (a).

(2) Subsection (1) does not apply in respect of legal counsel when they engage in any of the activities referred to in that subsection on behalf of their employer.

SOR/2007-293, s. 14; SOR/2019-240, s. 29.

45 Subject to subsection 62(2), every legal counsel and every legal firm shall, when engaging in an activity described in section 33.3, keep the following records:

(a) a receipt of funds record in respect of every amount of \$3,000 or more that they receive in the course of a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or a public body; and

(b) where the receipt of funds record is in respect of a client that is a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the legal counsel or legal firm.

SOR/2007-293, s. 14; SOR/2019-240, s. 30.

46 A legal counsel or legal firm that, in connection with a transaction, receives funds from the trust account of a legal firm or from the trust account of a legal counsel who is not acting on behalf of their employer,

(a) must keep and retain a record of that fact; and

(b) is not required to include in the receipt of funds record that is kept in respect of those funds

(i) the number and type of any account that is affected by the transaction, or

(ii) the full name of the person or entity that is the holder of that account.

SOR/2007-293, s. 14; SOR/2019-240, s. 30.

Conseillers juridiques et cabinets d'avocats

44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :

a) ils reçoivent ou paient des fonds autres que ceux reçus ou payés à titre d'honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;

b) ils donnent des instructions à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un conseiller juridique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.

DORS/2007-293, art. 14; DORS/2019-240, art. 29.

45 Sous réserve du paragraphe 62(2), les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats doivent, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 33.3, tenir les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 \$ ou plus reçue au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le conseiller juridique ou le cabinet d'avocats.

DORS/2007-293, art. 14; DORS/2019-240, art. 30.

46 Le conseiller juridique ou le cabinet d'avocats qui, relativement à une opération, reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d'un cabinet d'avocats ou d'un conseiller juridique qui n'agit pas pour le compte de son employeur :

a) doit tenir et conserver un document indiquant ce fait;

b) n'est pas tenu d'inclure les renseignements ci-après dans le relevé de réception de fonds tenu à l'égard de ces fonds :

(i) les numéro et type du compte, pour chaque compte touché par l'opération,

Accountants and Accounting Firms

47 (1) An accountant or accounting firm is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(j) of the Act when, on behalf of a person or entity, they

- (a) receive or pay funds or virtual currency;
- (b) purchase or sell securities, real property or immovables or business assets or entities;
- (c) transfer funds, virtual currency or securities by any means; or
- (d) give instructions in connection with an activity referred to in any of paragraphs (a) to (c).

(2) For greater certainty, the activities in subsection (1) do not include activities that are carried out in the course of an audit, a review or a compilation engagement within the meaning of the *CPA Canada Handbook* prepared and published by the Chartered Professional Accountants of Canada, as amended from time to time.

(3) Subsection (1) does not apply to an accountant who is acting in the capacity of an employee or of a person who either is authorized by law to carry on the business of — or to monitor the business or financial affairs of — an insolvent or bankrupt person or entity or is authorized to act under a security agreement.

SOR/2016-153, s. 35(E); SOR/2019-240, s. 36.

48 An accountant or accounting firm that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in connection with an activity referred to in section 47 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2016-153, s. 35(E); SOR/2019-240, s. 36.

49 An accountant or accounting firm that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in connection with an activity referred to in

(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte.

DORS/2007-293, art. 14; DORS/2019-240, art. 30.

Comptables et cabinets d'expertise comptable

47 (1) Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il exerce, pour le compte d'une personne ou entité, l'une ou l'autre des activités suivantes :

- a) la réception ou le paiement de fonds ou de monnaie virtuelle;
- b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'immeubles ou biens réels, d'actifs commerciaux ou d'entités;
- c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières ou de monnaie virtuelle par tout moyen;
- d) la communication d'instructions liée aux activités visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à c).

(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'un examen ou d'une compilation au sens du *Manuel de CPA Canada*, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au comptable qui agit en qualité d'employé ou en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l'entreprise — ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières — d'une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d'un contrat de garantie.

DORS/2016-153, art. 35(A); DORS/2019-240, art. 36.

48 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 47, une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2016-153, art. 35(A); DORS/2019-240, art. 36.

49 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 47, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours

section 47 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2007-122, s. 76; SOR/2007-293, s. 19; SOR/2016-153, s. 36(E); SOR/2019-240, s. 36.

50 An accountant or accounting firm shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 47, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2003-358, s. 10; SOR/2019-240, s. 36.

51 An accountant or accounting firm shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 47, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

52 An accountant or accounting firm shall keep the following records in connection with an activity referred to in section 47:

(a) a receipt of funds record in respect of every amount of \$3,000 or more that they receive, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body; and

(b) if the receipt of funds record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the accountant or accounting firm.

SOR/2003-358, s. 11; SOR/2007-122, s. 47; SOR/2019-240, s. 36.

52.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

Real Estate Brokers or Sales Representatives

53 A real estate broker or sales representative is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(j) of the Act when they act as an agent or mandatary for a purchaser or vendor in respect of the purchase or sale of real property or immovables.

SOR/2003-358, s. 12; SOR/2007-122, s. 48; SOR/2019-240, s. 36.

d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2007-122, art. 76; DORS/2007-293, art. 19; DORS/2016-153, art. 36(A); DORS/2019-240, art. 36.

50 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 47, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2003-358, art. 10; DORS/2019-240, art. 36.

51 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 47, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

52 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 47 :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme de 3 000 \$ ou plus qu'il reçoit, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;

b) si le relevé de réception de fonds a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d'expertise comptable.

DORS/2003-358, art. 11; DORS/2007-122, art. 47; DORS/2019-240, art. 36.

52.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

Courtiers ou agents immobiliers

53 Le courtier ou agent immobilier se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il agit à titre de mandataire pour un acheteur ou un vendeur dans le cadre de l'achat ou de la vente d'immeubles ou de biens réels.

DORS/2003-358, art. 12; DORS/2007-122, art. 48; DORS/2019-240, art. 36.

53.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

53.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

54 A real estate broker or sales representative that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in connection with an activity referred to in section 53 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2003-358, s. 13; SOR/2007-122, s. 49; SOR/2016-153, s. 37; SOR/2019-240, s. 36.

54.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

54.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

54.3 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

54.4 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

55 A real estate broker or sales representative that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in connection with an activity referred to in section 53 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2007-122, s. 51; SOR/2019-240, s. 36.

55.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

55.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

56 A real estate broker or sales representative shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 53, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2007-122, s. 53; SOR/2019-240, s. 36.

56.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

56.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

56.3 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

56.4 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

57 A real estate broker or sales representative shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 53, unless the amount is

53.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

53.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

54 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 53, une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2003-358, art. 13; DORS/2007-122, art. 49; DORS/2016-153, art. 37; DORS/2019-240, art. 36.

54.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

54.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

54.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

54.4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

55 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 53, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2007-122, art. 51; DORS/2019-240, art. 36.

55.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

55.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

56 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 53, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2007-122, art. 53; DORS/2019-240, art. 36.

56.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

56.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

56.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

56.4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

57 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 53, sauf celle qu'il reçoit d'une entité

received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2003-358, s. 14; SOR/2007-122, s. 54; SOR/2016-153, s. 45; SOR/2019-240, s. 36.

57.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

57.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

57.3 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

58 (1) A real estate broker or sales representative shall keep the following records in connection with an activity referred to in section 53:

(a) a receipt of funds record in respect of every amount that they receive, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body;

(b) an information record in respect of every person or entity for which they act as an agent or mandatary in respect of the purchase or sale of real property or immovables and any party to the purchase or sale that is not represented by a real estate broker or sales representative; and

(c) if the receipt of funds record or information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the real estate broker or sales representative.

(2) If two or more of the parties to a transaction are represented by a real estate broker or sales representative and one of those real estate brokers or sales representatives receives funds in respect of the transaction from a party that is represented by another real estate broker or sales representative, the real estate broker or sales representative that represents the party from which the funds are received is responsible for keeping the receipt of funds record referred to in paragraph (1)(a) and, if applicable, the copy referred to in paragraph (1)(c).

(3) A real estate broker or sales representative that is responsible under subsection (2) for keeping a receipt of funds record is not required to include in that record any of the following information if, after taking reasonable measures to do so, they are unable to obtain it:

(a) the number and type of an account that is affected by the transaction referred to in subsection (2);

(b) the name of a holder of the account;

financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2003-358, art. 14; DORS/2007-122, art. 54; DORS/2016-153, art. 45; DORS/2019-240, art. 36.

57.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

57.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

57.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

58 (1) Le courtier ou agent immobilier tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 53 :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme qu'il reçoit, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;

b) un dossier de renseignements à l'égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente d'immeubles ou de biens réels et à l'égard de toute partie à l'achat ou à la vente qui n'est pas représentée par un courtier ou agent immobilier;

c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le courtier ou agent immobilier.

(2) Si, à l'égard d'une opération, plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l'un d'eux reçoit, d'une partie représentée par un autre courtier ou agent immobilier, des fonds à l'égard de l'opération, il incombe à celui qui représente la partie de qui les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l'alinéa (1)a) et, s'il y a lieu, la copie visée à l'alinéa (1)c).

(3) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) peut passer outre à son obligation d'y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l'impossibilité de les obtenir :

a) le numéro d'un compte touché par l'opération visée au paragraphe (2) et le type de compte;

b) le nom d'un titulaire du compte;

(c) a reference number that is connected to the transaction.

(4) A real estate broker or sales representative that is responsible under subsection (2) for keeping a receipt of funds record and that determines that the transaction affects a trust account held by another real estate broker or sales representative shall include that information in the record but is not required to include

(a) the number of the trust account; or

(b) the name of the holder or holders of the trust account.

SOR/2019-240, s. 36; SOR/2024-267, s. 10.

Real Estate Developers

[SOR/2016-153, s. 81(F)]

59 A real estate developer is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(j) of the Act when they sell a new house, new condominium unit, new commercial or industrial building or new multi-unit residential building to the public, including, if they are a corporation, when they do so on behalf of a subsidiary or affiliate.

SOR/2007-122, s. 57; SOR/2007-293, s. 20; SOR/2016-153, ss. 49, 81(F); SOR/2019-240, s. 36.

59.01 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.02 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.1 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.11 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.12 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.21 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.22 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.3 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.31 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

59.32 [Repealed, SOR/2019-240, s. 36]

60 A real estate developer that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in connection with an activity referred to in section 59 shall

c) un numéro de référence lié à l'opération.

(4) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) et qui établit que l'opération touche un compte en fiducie ou en fidéicommiss dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier inscrit ce renseignement sur le relevé, mais peut passer outre à son obligation d'y inscrire les renseignements suivants :

a) le numéro du compte en fiducie ou en fidéicommiss;

b) le nom des titulaires du compte en fiducie ou en fidéicommiss.

DORS/2019-240, art. 36; DORS/2024-267, art. 10.

Promoteurs immobiliers

[DORS/2016-153, art. 81(F)]

59 Le promoteur immobilier se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il vend au public une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf, y compris, s'il est une personne morale, lorsqu'il le fait pour le compte d'une filiale ou d'une entité qui est membre du même groupe.

DORS/2007-122, art. 57; DORS/2007-293, art. 20; DORS/2016-153, art. 49 et 81(F); DORS/2019-240, art. 36.

59.01 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.02 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.11 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.12 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.21 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.22 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.31 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

59.32 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]

60 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 59, une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare

report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

61 A real estate developer that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in connection with an activity referred to in section 59 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2019-240, s. 36.

62 A real estate developer shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 59, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

63 A real estate developer shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 59, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

64 A real estate developer shall keep the following records in connection with an activity referred to in section 59:

- (a) a receipt of funds record in respect of every amount that they receive, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body;
- (b) an information record in respect of every person or entity to which they sell a new house, new condominium unit, new commercial or industrial building or new multi-unit residential building; and
- (c) if the receipt of funds record or information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the real estate developer.

SOR/2019-240, s. 36.

au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

61 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 59, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2019-240, art. 36.

62 Le promoteur immobilier tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 59, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

63 Le promoteur immobilier tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 59, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

64 Le promoteur immobilier tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 59 :

- a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme reçue, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) un dossier de renseignements à l'égard de toute personne ou entité à qui il vend une maison neuve, une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
- c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le promoteur immobilier.

DORS/2019-240, art. 36.

Mortgage Administrators, Mortgage Brokers and Mortgage Lenders

64.1 (1) A mortgage administrator is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(i) of the Act.

(2) A mortgage broker is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(i) of the Act.

(3) A mortgage lender is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(i) of the Act.

SOR/2023-194, s. 4.

64.2 A mortgage administrator, mortgage broker or mortgage lender that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2023-194, s. 4.

64.3 A mortgage administrator, mortgage broker or mortgage lender that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2023-194, s. 4.

64.4 A mortgage administrator, mortgage broker or mortgage lender shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2023-194, s. 4.

64.5 A mortgage administrator, mortgage broker or mortgage lender shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting

Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

64.1 (1) L'administrateur hypothécaire se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.

(2) Le courtier hypothécaire se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.

(3) Le prêteur hypothécaire se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi.

DORS/2023-194, art. 4.

64.2 L'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2023-194, art. 4.

64.3 L'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2023-194, art. 4.

64.4 L'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2023-194, art. 4.

64.5 L'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou

on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2023-194, s. 4.

64.6 A mortgage administrator, mortgage broker or mortgage lender shall keep the following records:

- (a) a receipt of funds record in respect of every amount that they receive in connection with a mortgage on real property or a hypothec on immovables, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body;
- (b) an information record in respect of every person or entity
 - (i) in the case of a mortgage administrator, for which they service a mortgage agreement on real property or a hypothec agreement on immovables,
 - (ii) in the case of a mortgage broker, for which they arrange a loan secured by a mortgage on real property or by a hypothec on immovables, and
 - (iii) in the case of a mortgage lender, to which they provide a loan secured by a mortgage on real property or by a hypothec on immovables or from which they raise funds for such a loan;
- (c) in respect of any loan secured by a mortgage on real property or by a hypothec on immovables that it enters into with a client, a record of the client's financial capacity, the terms of the loan, the nature of the client's principal business or their occupation and, if the client is a person, the name and address of their business or place of work; and
- (d) if the receipt of funds record or information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the mortgage administrator, mortgage broker or mortgage lender.

SOR/2023-194, s. 4.

Title Insurers

64.7 A title insurer is engaged in a business or profession for the purposes of paragraph 5(j) of the Act when they provide a title insurance policy to the purchaser of real property or an immovable.

SOR/2024-267, s. 11.

d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2023-194, art. 4.

64.6 L'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient les documents suivants :

- a) un relevé de réception de fonds à l'égard de toute somme qu'il reçoit en lien avec une hypothèque sur immeuble ou bien réel, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public;
- b) un dossier de renseignements à l'égard de toute personne ou entité :
 - (i) s'agissant d'un administrateur hypothécaire, pour qui il effectue la gestion administrative d'un contrat de prêt hypothécaire sur immeubles ou biens réels,
 - (ii) s'agissant d'un courtier hypothécaire, pour qui il négocie un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel,
 - (iii) s'agissant d'un prêteur hypothécaire, à qui il accorde un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel ou de qui il recueille des fonds pour un tel prêt;
- c) pour tout prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel conclu avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités du prêt, la nature de l'entreprise principale ou de la profession du client et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
- d) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire.

DORS/2023-194, art. 4.

Assureur de titres

64.7 L'assureur de titres se livre à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession pour l'application de l'alinéa 5j) de la Loi lorsqu'il fournit une police

64.8 A title insurer must keep, in respect of every title insurance policy that they provide to the purchaser of real property or an immovable, a record of

- (a) the name and address of the purchaser and, in the case of a person, their date of birth;
- (b) the legal description and address of the real property or immovable;
- (c) the closing date of the purchase;
- (d) the purchase price;
- (e) the amount of any loan secured by a mortgage on the real property or a hypothec on the immovable and the name of the lender;
- (f) if known, the name of the vendor; and
- (g) any title information respecting the real property or immovable that is found in the land registry in which the title to the real property or immovable is recorded.

SOR/2024-267, s. 11.

Dealers in Precious Metals and Precious Stones

65 (1) A dealer in precious metals and precious stones, other than a department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province, that buys or sells precious metals, precious stones or jewellery, for an amount of \$10,000 or more is engaged in an activity for the purposes of paragraph 5(i) of the Act. A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province carries out an activity for the purposes of paragraph 5(l) of the Act when they sell precious metals to the public for an amount of \$10,000 or more.

(2) The activities referred to in subsection (1) do not include a purchase or sale that is carried out in the course of or in connection with manufacturing a product that contains precious metals or precious stones, extracting precious metals or precious stones from a mine or polishing or cutting precious stones.

(3) For greater certainty, the activities referred to in subsection (1) include the sale of precious metals, precious

d'assurance-titres à l'acheteur d'un immeuble ou d'un bien réel.

DORS/2024-267, art. 11.

64.8 L'assureur de titres tient, à l'égard de toute police d'assurance-titres qu'il fournit à l'acheteur d'un immeuble ou d'un bien réel, un document où sont consignés les renseignements suivants :

- a) le nom et adresse de l'acheteur et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- b) la description officielle et l'adresse de l'immeuble ou du bien réel;
- c) la date de clôture de l'achat;
- d) le prix d'achat;
- e) le montant de tout prêt garanti par hypothèque sur l'immeuble ou le bien réel et le nom du prêteur;
- f) s'il est connu, le nom du vendeur;
- g) tout renseignement sur le titre de propriété de l'immeuble ou du bien réel qui figure au registre foncier où le titre de l'immeuble ou du bien réel est enregistré.

DORS/2024-267, art. 11.

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

65 (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu'un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 \$ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l'exercice d'une activité pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 \$ ou plus.

(2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l'achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d'un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l'extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d'une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.

(3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres

stones or jewellery that are left on consignment with a dealer in precious metals and precious stones. Goods left with an auctioneer for sale at auction are not considered to be left on consignment.

SOR/2019-240, s. 36; SOR/2023-194, s. 18(E).

66 A dealer in precious metals and precious stones that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in connection with an activity referred to in section 65 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

67 A dealer in precious metals and precious stones that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in connection with an activity referred to in section 65 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2019-240, s. 36.

68 A dealer in precious metals and precious stones shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 65, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

69 A dealer in precious metals and precious stones shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 65, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

Casinos

70 (1) A casino shall report the following transactions and information to the Centre:

- (a) the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction, together with the information set out in Schedule 1;

précieuses ou de bijoux mis en consignment auprès d'un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d'un encanteur pour leur vente à l'encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignment.

DORS/2019-240, art. 36; DORS/2023-194, art. 18(A).

66 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 65, une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

67 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2019-240, art. 36.

68 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 65, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

69 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 65, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

Casinos

70 (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :

- a) la réception d'une personne ou entité, au cours d'une seule opération, d'une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1;

(b) the initiation, at the request of a person or entity, of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 2;

(c) the final receipt of an international electronic funds transfer of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 3; and

(d) the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction, together with the information set out in Schedule 4.

(2) A casino is not required to report the transaction and information under paragraph (1)(a) if the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

71 A casino shall report to the Centre the disbursement, in any of the following transactions, of \$10,000 or more in a single transaction, together with the information set out in Schedule 6:

- (a)** the redemption of chips, tokens or plaques;
- (b)** a front cash withdrawal;
- (c)** a safekeeping withdrawal;
- (d)** an advance on any form of credit, including an advance by a marker or a counter cheque;
- (e)** a payment on a bet, including a slot jackpot;
- (f)** a payment to a client of funds received for credit to that client or another client;
- (g)** the cashing of a cheque or the redemption of another negotiable instrument; and
- (h)** a reimbursement to a client of travel or entertainment expenses.

SOR/2019-240, s. 36.

72 (1) A casino shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that the casino receives from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is

b) le fait qu'il a amorcé, au cours d'une seule opération, à la demande d'une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 2;

c) la réception à titre de destinataire, au cours d'une seule opération, d'un télévirement international de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 3;

d) la réception, au cours d'une seule opération, d'une personne ou entité, d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

(2) Le casino n'est pas tenu de faire la déclaration visée à l'alinéa (1)a) si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

71 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l'une ou l'autre des opérations ci-après, d'une somme de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 6 :

- a)** le rachat de jetons ou de plaques;
- b)** le retrait d'une somme initiale;
- c)** le retrait d'une somme confiée à la garde du casino;
- d)** l'octroi d'une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
- e)** le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
- f)** le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l'octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
- g)** l'encaissement d'un chèque ou le rachat d'un autre titre négociable;
- h)** le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation.

DORS/2019-240, art. 36.

72 (1) Le casino tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une

acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

(2) For greater certainty, the transactions referred to in subsection (1) include the following:

- (a)** the sale of chips, tokens or plaques;
- (b)** a front cash deposit;
- (c)** a safekeeping deposit;
- (d)** the repayment of any form of credit, including repayment by a marker or a counter cheque;
- (e)** a bet of fiat currency; and
- (f)** a sale of the casino's cheques.

SOR/2019-240, s. 36.

73 A casino shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that the casino receives from a person or entity in a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36.

74 (1) A casino shall keep the following records in respect of every account that the casino opens:

- (a)** every signature card;
- (b)** a record of the name, address and telephone number of each account holder and of every other person who is authorized to give instructions in respect of the account, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth;
- (c)** if an account holder is a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of the transaction or account;
- (d)** a record that sets out the intended use of the account;
- (e)** a record of every application in respect of the account;
- (f)** every account operating agreement that the casino creates or receives in respect of the account;
- (g)** a deposit slip in respect of every deposit that is made into the account; and

personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

(2) Il est entendu que les opérations visées au paragraphe (1) comprennent les opérations suivantes :

- a)** la vente de jetons ou de plaques;
- b)** le dépôt d'une somme initiale;
- c)** le dépôt d'une somme confiée à la garde du casino;
- d)** le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
- e)** la prise de paris en monnaie fiduciaire;
- f)** la vente de chèques du casino.

DORS/2019-240, art. 36.

73 Le casino tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit d'une personne ou entité au cours d'une seule opération, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36.

74 (1) Le casino tient les documents ci-après à l'égard de tout compte qu'il ouvre :

- a)** les fiches-signature;
- b)** un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- c)** si un titulaire du compte est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à l'opération ou au compte;
- d)** un document indiquant l'utilisation prévue du compte;
- e)** un document où sont consignées les demandes faites à l'égard du compte;
- f)** les conventions de tenue de compte qu'il crée ou reçoit à l'égard du compte;
- g)** un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;

(h) every debit and credit memo that the casino creates or receives in respect of the account.

(2) A casino shall keep the following records in respect of every transaction that is conducted with it:

(a) if the casino extends credit of \$3,000 or more to a person or entity, a record of

(i) the person's or entity's name and address, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth, and

(ii) the terms of the extension of credit, the date on which credit was extended and the amount of credit extended;

(b) a foreign currency exchange transaction ticket in respect of every foreign currency exchange transaction;

(c) if the casino initiates an electronic funds transfer of \$1,000 or more at the request of a person or entity, a record of

(i) the date on which the electronic funds transfer is initiated,

(ii) the type and amount of each type of funds that is involved in the initiation,

(iii) the person's or entity's name, address and telephone number, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,

(iv) the exchange rates used and their source,

(v) the name and address of each beneficiary,

(vi) the number of every account that is affected by the initiation, the type of account and the name of each account holder,

(vii) every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number, and

(viii) the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (vi);

(d) if the casino sends an international electronic funds transfer of \$1,000 or more that was initiated by another person or entity, a record of

h) les notes de débit et de crédit qu'il crée ou reçoit à l'égard du compte.

(2) Le casino tient les documents ci-après à l'égard de toute opération qui est effectuée avec lui :

a) s'il octroie un crédit de 3 000 \$ ou plus à une personne ou entité, un document où sont consignés :

(i) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(ii) les date, montant et modalités de l'octroi;

b) une fiche d'opération de change en devise pour toute opération de change en devise;

c) s'il amorce un télévirement de 1 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date à laquelle il l'amorce,

(ii) les types de fonds liés à l'amorce du télévirement et le montant pour chaque type,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,

(iv) les taux de change utilisés et leur source,

(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(vi) pour tout compte touché par l'amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);

d) s'il exécute un télévirement international de 1 000 \$ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date à laquelle il l'exécute,

(ii) s'il convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l'exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,

- (ii)** the date on which the electronic funds transfer is sent,
 - (iii)** the exchange rates used and their source,
 - (iv)** the number of every account that is affected by the sending, the type of account and the name of each account holder, and
 - (v)** every reference number that is connected to the sending and has a function equivalent to that of an account number,
 - (vi)** the name, address and telephone number of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known, and
 - (vii)** the name and address of each beneficiary, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known;
- (e)** if the casino is the final recipient of an international electronic funds transfer of \$1,000 or more, a record of
- (i)** the date on which the electronic funds transfer is finally received,
 - (ii)** the type and amount of each type of funds that is involved in the final receipt,
 - (iii)** the name, address and telephone number of each beneficiary, the nature of their principal business or their occupation and, in the case of a person, their date of birth,
 - (iv)** the date of the remittance,
 - (v)** the exchange rates used for the remittance and their source,
 - (vi)** if the remittance is in funds, the type and amount of each type of funds involved,
 - (vii)** if the remittance is not in funds, the type of remittance and its value, if different from the amount of funds finally received,
- (iii)** les taux de change utilisés et leur source,
 - (iv)** pour tout compte touché par l'exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
 - (v)** les numéros de référence, liés à l'exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
 - (vi)** les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
 - (vii)** les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
- e)** s'il est le destinataire d'un télévirement international de 1 000 \$ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i)** la date à laquelle il le reçoit à titre de destinataire,
 - (ii)** les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
 - (iii)** les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance,
 - (iv)** la date de la remise,
 - (v)** les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
 - (vi)** si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
 - (vii)** si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
 - (viii)** pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
 - (ix)** les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(viii) the number of every account that is affected by the final receipt or the remittance, the type of account and the name of each account holder,

(ix) every reference number that is connected to the electronic funds transfer and has a function equivalent to that of an account number,

(x) the name and address of the person or entity that requested the initiation of the electronic funds transfer, unless that information was not, despite the taking of reasonable measures, included with the transfer and is not otherwise known, and

(xi) the number of every account that is affected by the electronic funds transfer, other than those referred to in subparagraph (viii); and

(f) if the casino receives an amount of \$3,000 or more from a person or entity, a receipt of funds record in respect of that amount, unless that amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 36; SOR/2020-112, s. 7; SOR/2023-193, s. 11.

75 For the purposes of sections 70 to 74, if a *registered charity*, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, conducts and manages, in a permanent establishment of a casino, for a period of not more than two consecutive days at a time, a lottery scheme that includes games of roulette or card games and, in doing so, acts under the supervision of the government of a province that is referred to in paragraph 5(k) of the Act, or of an organization that is referred to in paragraph 5(k.2) of the Act, that conducts and manages such a lottery scheme in the same establishment, the lottery scheme that is conducted and managed by the registered charity is considered to be conducted and managed by the supervising government or organization.

SOR/2019-240, s. 36.

Departments and Agents or Mandataries of His Majesty in Right of Canada or of a Province

[SOR/2023-194, s. 18(E)]

76 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatory of His Majesty in right of a province carries out an activity for the purposes of paragraph 5(l) of the Act when they accept deposit liabilities in the course of providing financial services to the public.

SOR/2019-240, s. 36; SOR/2023-194, s. 18(E).

(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,

(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l'exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);

f) s'il reçoit une somme de 3 000 \$ ou plus d'une personne ou entité, un relevé de réception de fonds à l'égard de cette somme, sauf si elle est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 36; DORS/2020-112, art. 7; DORS/2023-193, art. 11.

75 Pour l'application des articles 70 à 74, si un *organisme de bienfaisance enregistré*, au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l'établissement permanent d'un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d'une province ou d'un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l'organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l'organisme.

DORS/2019-240, art. 36.

Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province

[DORS/2023-194, art. 18(A)]

76 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu'il fournit au public.

DORS/2019-240, art. 36; DORS/2023-194, art. 18(A).

77 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province carries out an activity for the purposes of paragraph 5(l) of the Act when they issue, sell or redeem money orders in the course of providing financial services to the public.

SOR/2019-240, s. 36; SOR/2023-194, s. 18(E).

78 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province that receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in connection with an activity referred to in section 77 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 38; SOR/2023-194, s. 18(E).

79 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province that receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in connection with an activity referred to in section 77 shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 4.

SOR/2019-240, s. 38; SOR/2023-194, s. 18(E).

80 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province shall keep a large cash transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in cash that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 77, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 38; SOR/2023-194, s. 18(E).

81 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province shall keep a large virtual currency transaction record in respect of every amount of \$10,000 or more in virtual currency that they receive in a single transaction in connection with an activity referred to in section 77, unless the amount is received from a financial entity or public body or from a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity or public body.

SOR/2019-240, s. 38; SOR/2023-194, s. 18(E).

82 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province shall keep the following records in connection with an activity referred to in section 77:

77 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province exerce une activité pour l'application de l'alinéa 5l) de la Loi lorsqu'il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu'il fournit au public.

DORS/2019-240, art. 36; DORS/2023-194, art. 18(A).

78 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui reçoit, à l'égard des activités visées à l'article 77, une somme en espèces de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf si la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 38; DORS/2023-194, art. 18(A).

79 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 4.

DORS/2019-240, art. 38; DORS/2023-194, art. 18(A).

80 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province tient un relevé d'opération importante en espèces à l'égard de toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 77, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 38; DORS/2023-194, art. 18(A).

81 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province tient un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle à l'égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération liée aux activités visées à l'article 77, sauf celle qu'il reçoit d'une entité financière ou d'un organisme public, ou d'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière ou un organisme public.

DORS/2019-240, art. 38; DORS/2023-194, art. 18(A).

82 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province tient les documents ci-après à l'égard des activités visées à l'article 77 :

- a) s'il reçoit une somme de 3 000 \$ ou plus d'une personne ou entité — autre qu'une entité financière ou

(a) if they receive an amount of \$3,000 or more as consideration for the issuance or sale of one or more money orders from a person or entity other than either a financial entity or a person who is acting on behalf of a client that is a financial entity,

(i) a record of the date of the receipt,

(ii) in the case of a person, a record of their name, address, date of birth and the nature of their principal business or their occupation,

(iii) in the case of an entity, an information record,

(iv) a record of the amount received,

(v) a record indicating whether the amount received is in funds or virtual currency and the type and amount of each type of funds and each of the virtual currencies involved,

(vi) a record of the number of every account that is affected by the transaction, the type of account and the name of each account holder,

(vii) a record of every reference number that is connected to the transaction and has a function equivalent to that of an account number, and

(viii) if the amount received is in virtual currency, every transaction identifier, including the sending and receiving addresses;

(b) if they redeem one or more money orders that total \$3,000 or more at the request of a person or entity,

(i) a record of the date of the redemption,

(ii) in the case of a person, a record of their name, address, date of birth and the nature of their principal business or their occupation,

(iii) in the case of an entity, an information record,

(iv) a record of the total amount of the money order or orders,

(v) a record of the name of the issuer of each money order,

(vi) a record of the number of every account that is affected by the redemption, the type of account and the name of each account holder,

(vii) a record of every reference number that is connected to the redemption and has a function equivalent to that of an account number; and

qu'une personne qui agit pour le compte d'un client qui est une entité financière — en contrepartie de l'émission ou de la vente de mandats-poste :

(i) un document où est consignée la date de réception,

(ii) dans le cas d'une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

(iii) dans le cas d'une entité, un dossier de renseignements,

(iv) un document où est consignée la somme reçue,

(v) un document où est consignée une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,

(vi) pour tout compte touché par l'opération, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;

(viii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;

b) s'il rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 \$ ou plus à la demande d'une personne ou entité :

(i) un document où est consignée la date de rachat,

(ii) dans le cas d'une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

(iii) dans le cas d'une entité, un dossier de renseignements;

(iv) un document où est consignée la somme totale en cause,

(v) un document où est consigné le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste,

(viii) if the redemption involves virtual currency, every transaction identifier, including the sending and receiving addresses; and

(c) if the information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the department or the agent or mandatary.

SOR/2019-240, s. 38; SOR/2023-194, s. 18(E).

(vi) pour tout compte touché par le rachat, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

(vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,

(viii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;

c) dans le cas d'une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le ministère ou le mandataire.

DORS/2019-240, art. 38; DORS/2023-194, art. 18(A).

PART 2

Requirement To Verify Identity

Application of Parts 5 and 6

83 The provisions of this Part are subject to the provisions of Parts 5 and 6.

SOR/2019-240, s. 38.

Persons and Entities Required To Keep Large Cash Transaction Record or Large Virtual Currency Transaction Record

84 A person or entity shall verify, in accordance with section 105, 109 or 112, the identity of a person or entity from which they receive an amount

(a) in respect of which they are required to keep a large cash transaction record under these Regulations, unless the amount is received as a deposit made into a business account or a deposit made by means of an automated banking machine; or

(b) in respect of which they are required to keep a large virtual currency transaction record under these Regulations.

SOR/2019-240, s. 38.

PARTIE 2

Obligations de vérification de l'identité

Application des parties 5 et 6

83 Les dispositions des parties 5 et 6 s'appliquent à la présente partie.

DORS/2019-240, art. 38.

Personnes et entités devant tenir un relevé d'opération importante en espèces ou un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle

84 La personne ou entité vérifie, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l'identité de la personne ou entité de qui elle reçoit une somme à l'égard de laquelle elle doit tenir :

a) soit un relevé d'opération importante en espèces en application du présent règlement, sauf s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires ou fait par guichet automatique;

b) soit un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement.

DORS/2019-240, art. 38.

Suspicious Transactions

85 (1) A person or entity that is subject to these Regulations shall take reasonable measures to verify, in accordance with section 105, 109 or 112, the identity of a person or entity that conducts or attempts to conduct a transaction with them that is required to be reported to the Centre under section 7 of the Act.

(2) If the person or entity believes that taking the reasonable measures would inform the person or entity that conducts or attempts to conduct a transaction with them that the transaction and related information will be reported under section 7 of the Act, they are not required to comply with subsection (1).

SOR/2019-240, s. 38.

Financial Entities

86 A financial entity shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of

(i) a person for whom it opens an account, other than a credit card account or a prepaid payment product account,

(ii) a person, other than an account holder, who is authorized to give instructions in respect of an account, other than a credit card account or a prepaid payment product account, and

(iii) a person – other than one referred to in subparagraph (i) or (ii) – who

(A) requests that it issue or redeem money orders, traveller's cheques or similar negotiable instruments in an amount of \$3,000 or more,

(B) requests that it initiate an international electronic funds transfer – or any other electronic funds transfer that is a SWIFT MT-103 message or its equivalent – of \$1,000 or more,

(C) requests that it exchange an amount of \$3,000 or more in a foreign currency exchange transaction,

(D) requests that it transfer an amount of \$1,000 or more in virtual currency,

(E) requests that it exchange an amount of \$1,000 or more in a virtual currency exchange transaction, or

Opérations douteuses

85 (1) La personne ou entité qui est assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l'identité de la personne ou entité qui effectue ou tente d'effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en application de l'article 7 de la Loi.

(2) Si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables informerait la personne ou entité qui effectue une opération ou une tentative d'opération avec elle que l'opération et les renseignements connexes seront déclarés en application de l'article 7 de la Loi, elle n'a pas à se conformer au paragraphe (1).

DORS/2019-240, art. 38.

Entités financières

86 L'entité financière vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité des personnes suivantes :

(i) la personne pour laquelle elle ouvre un compte, à l'exception d'un compte de carte de crédit ou d'un compte de produit de paiement prépayé,

(ii) la personne, autre que le titulaire du compte, habilitée à donner des instructions à l'égard d'un compte, à l'exception d'un compte de carte de crédit ou d'un compte de produit de paiement prépayé,

(iii) toute personne, autre que celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii), qui :

(A) lui demande d'émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d'un montant de 3 000 \$ ou plus,

(B) lui demande d'amorcer un télévirement international – ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent – de 1 000 \$ ou plus,

(C) lui demande d'effectuer une opération de change en devise de 3 000 \$ ou plus,

(D) lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus,

(E) lui demande d'effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus,

(F) is the beneficiary of an international electronic funds transfer of \$1,000 or more, or of a transfer of an amount of \$1,000 or more in virtual currency, to whom it makes the remittance;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation for which it opens an account, other than a credit card account or a prepaid payment product account; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, for which it opens an account, other than a credit card account or a prepaid payment product account.

SOR/2019-240, s. 38; SOR/2020-112, s. 8.

87 A financial entity shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person for whom it opens a credit card account;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation for which it opens a credit card account; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, for which it opens a credit card account.

SOR/2019-240, s. 40.

88 A financial entity shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of

(i) a person for whom it opens a prepaid payment product account,

(ii) an authorized user, and

(iii) any other person who makes a payment of \$1,000 or more to a prepaid payment product account;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of

(i) a corporation for which it opens a prepaid payment product account, and

(ii) any other corporation that makes a payment of \$1,000 or more to a prepaid payment product account; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of

(F) est la bénéficiaire d'un télévirement international de 1 000 \$ ou plus, ou d'un transfert d'une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus, à qui l'entité financière fait la remise;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, à l'exception d'un compte de carte de crédit ou d'un compte de produit de paiement prépayé;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte, à l'exception d'un compte de carte de crédit ou d'un compte de produit de paiement prépayé.

DORS/2019-240, art. 38; DORS/2020-112, art. 8.

87 L'entité financière vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit.

DORS/2019-240, art. 40.

88 L'entité financière vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité des personnes suivantes :

(i) la personne pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

(ii) l'utilisateur autorisé,

(iii) toute autre personne qui fait un paiement de 1 000 \$ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé;

b) conformément à l'article 109, l'identité des personnes morales suivantes :

(i) la personne morale pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

(ii) toute autre personne morale qui fait un paiement de 1 000 \$ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé;

c) conformément à l'article 112, l'identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :

(i) an entity, other than a corporation, for which it opens a prepaid payment product account, and

(ii) any other entity, other than a corporation, that makes a payment of \$1,000 or more to a prepaid payment product account.

SOR/2019-240, s. 40.

89 A trust company shall also

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person who is the settlor of an *inter vivos* trust in respect of which it is required to keep a record under subsection 15(1);

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation that is the settlor of an institutional trust in respect of which it is required to keep a record under subsection 15(1);

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, that is the settlor of an institutional trust in respect of which it is required to keep a record under subsection 15(1);

(d) in accordance with section 105, verify the identity of a person who is authorized to act as a co-trustee of a trust; and

(e) if an entity is authorized to act as a co-trustee of a trust,

(i) in accordance with section 105, verify the identity of all persons — up to three — who are authorized to give instructions with respect to the entity's activities as co-trustee, and

(ii) in accordance with section 109 or 112, verify the identity of the entity.

SOR/2019-240, s. 40.

90 A financial entity that enters into a correspondent banking relationship

(a) shall ascertain the name and address of the foreign financial institution by examining a copy of the foreign financial institution's banking licence, banking charter, authorization or certification to operate issued by the competent authority under the legislation of the jurisdiction in which the foreign financial institution was incorporated, of its certificate of incorporation or of a similar document;

(b) shall take reasonable measures to

(i) ascertain, based on information that is accessible to the public, whether any civil or criminal

(i) l'entité pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

(ii) toute autre entité qui fait un paiement de 1 000 \$ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé.

DORS/2019-240, art. 40.

89 La société de fiducie vérifie également :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne qui est le constituant d'une fiducie entre vifs à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale qui est le constituant d'une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui est le constituant d'une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

d) conformément à l'article 105, l'identité de la personne habilitée à agir comme cofiduciaire;

e) dans le cas où une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :

(i) conformément à l'article 105, l'identité des personnes habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu'à concurrence de trois,

(ii) conformément aux articles 109 ou 112, l'identité de cette entité.

DORS/2019-240, art. 40.

90 L'entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :

a) vérifie les nom et adresse de l'institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation délivrés par l'autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;

b) prend des mesures raisonnables :

(i) pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l'institution financière étrangère

penalties have been imposed on the foreign financial institution in respect of anti-money laundering or anti-terrorist financing requirements and, if such a penalty has been imposed, shall monitor all transactions conducted in the context of the correspondent banking relationship to detect any transactions that are required to be reported to the Centre under section 7 of the Act,

(ii) assess, based on information that is accessible to the public, the reputation of the foreign financial institution with respect to its compliance with anti-money laundering and anti-terrorist financing requirements, and

(iii) assess, based on information that is accessible to the public, the quality of the anti-money laundering and anti-terrorist financing supervision of the jurisdiction in which the foreign financial institution was incorporated and the jurisdiction in which it conducts transactions in the context of the correspondent banking relationship; and

(c) shall take reasonable measures to determine the nature of the clientele and markets served by the foreign financial institution.

SOR/2019-240, s. 40; SOR/2023-194, s. 5.

91 If a client of a foreign financial institution has direct access to services provided by the financial entity under a correspondent banking relationship, the financial entity shall take reasonable measures to ascertain whether the foreign financial institution

(a) has, in respect of its clients that have direct access to the accounts of the financial entity, met requirements that are consistent with the requirements of section 86; and

(b) has agreed to provide relevant client identification information on request to the financial entity.

SOR/2019-240, s. 40.

Life Insurance Companies and Life Insurance Brokers or Agents

92 A life insurance company or life insurance broker or agent shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person in respect of whom they are required to keep an information record under section 22;

relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l'article 7 de la Loi,

(ii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la réputation de l'institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes,

(iii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes du territoire où l'institution financière étrangère a été constituée et de celui où l'institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire;

c) prend des mesures raisonnables pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l'institution financière étrangère.

DORS/2019-240, art. 40; DORS/2023-194, art. 5.

91 Si un client d'une institution financière étrangère a directement accès aux services fournis par l'entité financière dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire, l'entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère :

a) d'une part, satisfait à des exigences conformes à celles énoncées à l'article 86 à l'égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l'entité financière;

b) d'autre part, a accepté de fournir à l'entité financière, sur demande, les renseignements pertinents relatifs à l'identité des clients.

DORS/2019-240, art. 40.

Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie

92 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 22;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation in respect of which they are required to keep an information record under section 22; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, in respect of which they are required to keep an information record under section 22.

SOR/2019-240, s. 40.

93 Section 92 does not apply to a life insurance company or a life insurance broker or agent when they are dealing in reinsurance.

SOR/2019-240, s. 40.

Factors

93.1 (1) A factor shall verify,

(a) in accordance with section 105, the identity of a person in respect of whom it is required to keep a record under section 24.14;

(b) in accordance with section 109, the identity of a corporation in respect of which it is required to keep a record under section 24.14; and

(c) in accordance with section 112, the identity of an entity, other than a corporation, in respect of which it is required to keep a record under section 24.14.

(2) Paragraphs (1)(b) and (c) do not apply if the entity is

(a) a public body;

(b) a corporation or trust that has minimum net assets of \$75 million on its last audited balance sheet, whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act* and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force; or

(c) a subsidiary of a public body referred to in paragraph (a) or a corporation or trust referred to in paragraph (b), whose financial statements are consolidated with the financial statements of the public body, corporation or trust.

SOR/2025-68, s. 6.

Financing or Leasing Entity

93.2 (1) A financing or leasing entity shall verify

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 22;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 22.

DORS/2019-240, art. 40.

93 L'article 92 ne s'applique pas à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.

DORS/2019-240, art. 40.

Affactureurs

93.1 (1) L'affactureur vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 24.14;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 24.14;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 24.14.

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à l'égard de l'entité :

a) qui est un organisme public;

b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 \$ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;

c) qui est la filiale d'un tel organisme public, d'une telle personne morale ou d'une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.

DORS/2025-68, art. 6.

Entité de financement ou de bail

93.2 (1) L'entité de financement ou de bail vérifie :

(a) in accordance with section 105, the identity of a person in respect of whom it is required to keep a record under section 24.2;

(b) in accordance with section 109, the identity of a corporation in respect of which it is required to keep a record under section 24.2; and

(c) in accordance with section 112, the identity of an entity, other than a corporation, in respect of which it is required to keep a record under section 24.2.

(2) Paragraphs (1)(b) and (c) do not apply if the entity is

(a) a public body;

(b) a corporation or trust that has minimum net assets of \$75 million on its last audited balance sheet, whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act* and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force; or

(c) a subsidiary of a public body referred to in paragraph (a) or a corporation or trust referred to in paragraph (b), whose financial statements are consolidated with the financial statements of the public body, corporation or trust.

SOR/2025-68, s. 6.

Securities Dealers

94 A securities dealer shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person for whom they open an account and every other person who is authorized to give instructions in respect of the account;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation for which they open an account; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, for which they open an account.

SOR/2019-240, s. 40.

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l'article 24.2;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l'article 24.2;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l'article 24.2.

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à l'égard de l'entité :

a) qui est un organisme public;

b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 \$ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;

c) qui est la filiale d'un tel organisme public, d'une telle personne morale ou d'une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.

DORS/2025-68, art. 6.

Courtiers en valeurs mobilières

94 Le courtier en valeurs mobilières vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne pour laquelle il ouvre un compte et de toute autre personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

DORS/2019-240, art. 40.

Money Services Businesses and Foreign Money Services Businesses

95 (1) A money services business — or a foreign money services business in connection with services that they provide in Canada — shall, in accordance with section 105, verify the identity of a person who

(a) requests that they issue or redeem money orders, traveller's cheques or similar negotiable instruments in an amount of \$3,000 or more;

(a.1) requests that they transmit an amount of \$1,000 or more in funds, other than in the case of an electronic funds transfer;

(a.2) requests that they cash one or more cheques that total \$3,000 or more;

(b) requests that they initiate an electronic funds transfer of \$1,000 or more;

(c) requests that they exchange an amount of \$3,000 or more in a foreign currency exchange transaction;

(c.1) requests that they transport an amount of \$1,000 or more in cash or *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or an amount of \$3,000 or more in money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments;

(d) requests that they transfer an amount of \$1,000 or more in virtual currency;

(e) requests that they exchange an amount of \$1,000 or more in a virtual currency exchange transaction;

(e.1) is a beneficiary of an amount of \$1,000 or more in funds, to whom they make the remittance, other than in the case of an electronic funds transfer;

(f) is a beneficiary of an international electronic funds transfer of \$1,000 or more, or of a transfer of an amount of \$1,000 or more in virtual currency, to whom they make the remittance;

(f.1) owns, leases or operates a private automated banking machine in respect of which they provide acquiring services;

(f.2) owns the cash that is loaded into a private automated banking machine in respect of which they provide acquiring services;

Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères

95 (1) L'entreprise de services monétaires — ou l'entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu'elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l'article 105, l'identité des personnes suivantes :

a) celle qui lui demande d'émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d'un montant de 3 000 \$ ou plus;

a.1) celle qui lui demande de transmettre une somme de 1 000 \$ ou plus, autrement que par télévirement;

a.2) celle qui lui demande d'encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 \$ ou plus;

b) celle qui lui demande d'amorcer un télévirement de 1 000 \$ ou plus;

c) celle qui lui demande d'effectuer une opération de change en devise de 3 000 \$ ou plus;

c.1) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 \$ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables d'un montant de 3 000 \$ ou plus;

d) celle qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus;

e) celle qui lui demande d'effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus;

e.1) celle qui est le bénéficiaire d'une somme de 1 000 \$ ou plus sous forme de fonds à qui l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère fait la remise autrement que par télévirement;

f) celle qui est la bénéficiaire d'un télévirement international de 1 000 \$ ou plus, ou d'un transfert d'une somme en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus, à qui l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère fait la remise;

f.1) celle qui est le propriétaire ou le locataire d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur ou qui l'exploite;

(f.3) is an account holder of a settlement account for a private automated banking machine in respect of which they provide acquirer services;

(g) is a person in respect of whom they are required to keep an information record under paragraph 36.1(a); or

(h) donates an amount of \$1,000 or more in funds or virtual currency using a crowdfunding platform that is provided and maintained by the money services business or foreign money services business.

(2) Paragraphs (1)(a) to (e) do not apply if an employee who is authorized to order transactions under an agreement referred to in section 37 conducts the transaction on behalf of their employer under the agreement.

(3) A money services business — or foreign money services business in connection with services that they provide in Canada — shall, in accordance with section 109, verify the identity of a corporation

(a) that requests that they transport an amount of \$1,000 or more in cash or *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or an amount of \$3,000 or more in money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments;

(a.01) that owns, leases or operates a private automated banking machine in respect of which they provide acquirer services;

(a.02) that owns the cash that is loaded into a private automated banking machine in respect of which they provide acquirer services;

(a.03) that is an account holder of a settlement account for a private automated banking machine in respect of which they provide acquirer services;

(a.1) in respect of which they are required to keep an information record under paragraph 36.1(a);

(b) in respect of which they are required to keep an information record under section 37;

(c) that donates an amount of \$1,000 or more in funds or virtual currency using a crowdfunding platform that is provided and maintained by the money services business or foreign money services business; or

f.2) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l'intérieur d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur;

f.3) celle qui est le titulaire du compte de règlement d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur;

g) celle à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l'alinéa 36.1a);

h) celle qui fait un don d'une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus au moyen d'une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère.

(2) Les alinéas (1)a) à e) ne s'appliquent pas lorsqu'un employé autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes d'un accord visé à l'article 37 effectue l'opération pour le compte de son employeur en vertu de l'accord.

(3) L'entreprise de services monétaires — ou l'entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu'elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l'article 109, l'identité des personnes morales suivantes :

a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 \$ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables d'un montant de 3 000 \$ ou plus;

a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur ou qui l'exploite;

a.02) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l'intérieur d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur;

a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur;

a.1) celle à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l'alinéa 36.1a);

b) celle à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 37;

c) celle qui fait un don d'une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus au moyen d'une

(d) that requests that they cash one or more cheques that total \$3,000 or more.

(4) A money services business — or foreign money services business in connection with services that they provide in Canada — shall, in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation,

(a) that requests that they transport an amount of \$1,000 or more in cash or *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or an amount of \$3,000 or more in money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments;

(a.01) that owns, leases or operates a private automated banking machine in respect of which they provide acquirer services;

(a.02) that owns the cash that is loaded into a private automated banking machine in respect of which they provide acquirer services;

(a.03) that is an account holder of a settlement account for a private automated banking machine in respect of which they provide acquirer services;

(a.1) in respect of which they are required to keep an information record under paragraph 36.1(a);

(b) in respect of which they are required to keep an information record under section 37;

(c) that donates an amount of \$1,000 or more in funds or virtual currency using a crowdfunding platform that is provided and maintained by the money services business or foreign money services business; or

(d) that requests that they cash one or more cheques that total \$3,000 or more.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply if the entity is

(a) a public body;

(b) a corporation or trust that has minimum net assets of \$75 million on its last audited balance sheet, whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act* and that operates

plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère;

d) celle qui lui demande d'encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 \$ ou plus.

(4) L'entreprise de services monétaires — ou l'entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu'elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l'article 112, l'identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :

a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 \$ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables d'un montant de 3 000 \$ ou plus;

a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur ou qui l'exploite;

a.02) celle qui est propriétaire des espèces placées à l'intérieur d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur;

a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d'un guichet automatique privé à l'égard duquel elle fournit les services d'un acquéreur;

a.1) celle à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l'alinéa 36.1a);

b) celle à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l'article 37;

c) celle qui fait un don d'une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 \$ ou plus au moyen d'une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère;

d) celle qui lui demande d'encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 \$ ou plus.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'entité :

a) qui est un organisme public;

b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 \$ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une

in a country that is a member of the Financial Action Task Force; or

(c) a subsidiary of a public body referred to in paragraph (a) or a corporation or trust referred to in paragraph (b), whose financial statements are consolidated with the financial statements of the public body, corporation or trust.

SOR/2019-240, s. 40; SOR/2020-112, s. 9; SOR/2022-76, s. 4; SOR/2023-193, s. 12; 2024, c. 17, s. 349; SOR/2024-267, s. 12; SOR/2025-68, s. 7.

British Columbia Notaries Public and British Columbia Notary Corporations

96 A British Columbia notary public or British Columbia notary corporation shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person who conducts a transaction in respect of which they are required to keep a record under section 43;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction.

SOR/2019-240, s. 40.

Legal Counsel and Legal Firms

97 (1) Subject to subsections (2) and 62(2) and section 63, every legal counsel and every legal firm shall, in respect of a transaction for which a record is required to be kept under section 33.4,

(a) in accordance with subsection 64(1), ascertain the identity of every person who conducts the transaction;

(b) in accordance with section 65, confirm the existence of and ascertain the name and address of every corporation on whose behalf the transaction is conducted and the names of the corporation's directors; and

bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;

c) qui est la filiale d'un tel organisme public, d'une telle personne morale ou d'une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.

DORS/2019-240, art. 40; DORS/2020-112, art. 9; DORS/2022-76, art. 4; DORS/2023-193, art. 12; 2024, ch. 17, art. 349; DORS/2024-267, art. 12; DORS/2025-68, art. 7.

Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique

96 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 43;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.

DORS/2019-240, art. 40.

Conseillers juridiques et cabinets d'avocats

97 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 62(2) et de l'article 63, les conseillers juridiques et les cabinets d'avocats doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle ils tiennent des documents en application de l'article 33.4 :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;

(c) in accordance with section 66, confirm the existence of every entity, other than a corporation, on whose behalf the transaction is conducted.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a transaction for which funds are received by a legal counsel or legal firm from the trust account of a legal firm or from the trust account of a legal counsel who is not acting on behalf of their employer.

SOR/2007-293, s. 23; SOR/2019-240, s. 37.

98 Any legal counsel or legal firm that is required to ascertain the identity of any person or confirm the existence of any entity in accordance with section 59.4 shall

(a) conduct ongoing monitoring of its business relationship with that person or entity; and

(b) keep a record of the measures taken and the information obtained under paragraph (a).

SOR/2013-15, s. 13; SOR/2019-240, s. 37.

99 If, as a result of its ongoing monitoring of a business relationship under paragraph 59.41(a), the legal counsel or legal firm considers that the risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence is high, it shall treat that person or entity as high risk for the purpose of subsection 9.6(3) of the Act and apply the prescribed special measures in accordance with section 71.1 of these Regulations.

SOR/2013-15, s. 13; SOR/2019-240, s. 37.

Accountants and Accounting Firms

100 An accountant or accounting firm shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person who conducts a transaction in respect of which they are required to keep a record under section 52;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction.

SOR/2019-240, s. 44.

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une opération pour laquelle un conseiller juridique ou cabinet d'avocats reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d'un cabinet d'avocats ou d'un conseiller juridique qui n'agit pas pour le compte de son employeur.

DORS/2007-293, art. 23; DORS/2019-240, art. 37.

98 Tout conseiller juridique ou cabinet d'avocats tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité conformément à l'article 59.4 doit :

a) assurer le contrôle continu de sa relation d'affaires avec cette personne ou entité;

b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l'alinéa a).

DORS/2013-15, art. 13; DORS/2019-240, art. 37.

99 Si, à la suite du contrôle continu visé à l'alinéa 59.41a), le conseiller juridique ou le cabinet d'avocats estime que le risque d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l'entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l'article 71.1 du présent règlement.

DORS/2013-15, art. 13; DORS/2019-240, art. 37.

Comptables et cabinets d'expertise comptable

100 Le comptable ou le cabinet d'expertise comptable vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 52;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.

DORS/2019-240, art. 44.

Real Estate Brokers or Sales Representatives

101 (1) A real estate broker or sales representative shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person who conducts a transaction in respect of which they are required to keep a record under subsection 58(1);

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction.

(2) If every party to a transaction is represented by a real estate broker or sales representative, each real estate broker or sales representative is required only to verify the identity of the party or parties that they represent.

(3) If one or more but not all of the parties to a transaction are represented by a real estate broker or sales representative, each real estate broker or sales representative shall verify the identity of the party or parties that are not represented.

(4) [Repealed, SOR/2024-267, s. 13]

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2024-267, s. 13.

Real Estate Developers

102 A real estate developer shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person who conducts a transaction in respect of which they are required to keep a record under section 64;

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction.

SOR/2019-240, s. 44.

Courtiers ou agents immobiliers

101 (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application du paragraphe 58(1);

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.

(2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l'identité des parties qu'il représente.

(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l'identité des parties qui ne sont pas représentées.

(4) [Abrogé, DORS/2024-267, art. 13]

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2024-267, art. 13.

Promoteurs immobiliers

102 Le promoteur immobilier vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 64;

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.

DORS/2019-240, art. 44.

Mortgage Administrators, Mortgage Brokers and Mortgage Lenders

102.1 A mortgage administrator, mortgage broker or mortgage lender shall

- (a) in accordance with section 105, verify the identity of a person who conducts a transaction in respect of which they are required to keep a record under section 64.6;
- (b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction; and
- (c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, that conducts a transaction referred to in paragraph (a) or on whose behalf a person conducts such a transaction.

SOR/2023-194, s. 6.

Title Insurers

102.2 A title insurer must

- (a) in accordance with section 105, verify the identity of a person who is the purchaser of real property or an immovable and to whom they provide a title insurance policy;
- (b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation that is the purchaser of real property or an immovable and to which they provide a title insurance policy; and
- (c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, that is the purchaser of real property or an immovable and to which they provide a title insurance policy.

SOR/2024-267, s. 14.

Casinos

103 A casino shall

- (a) in accordance with section 105, verify the identity of a person
 - (i) for whom the casino opens an account,

Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

102.1 L'administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire vérifie :

- a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l'article 64.6;
- b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
- c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.

DORS/2023-194, art. 6.

Assureur de titres

102.2 L'assureur de titres vérifie :

- a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne qui est l'acheteuse d'un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d'assurance-titres;
- b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale qui est l'acheteuse d'un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d'assurance-titres;
- c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, qui est l'acheteuse d'un immeuble ou bien réel et à qui il fournit une police d'assurance-titres.

DORS/2024-267, art. 14.

Casinos

103 Le casino vérifie :

- a) conformément à l'article 105, l'identité des personnes suivantes :
 - (i) la personne pour qui il ouvre un compte,

(ii) who is authorized to give instructions in respect of the account but who does not hold an account with the casino,

(iii) who receives a disbursement in respect of which the casino is required to make a report under section 71,

(iv) who conducts a transaction in respect of which the casino is required to keep a record under paragraph 74(2)(a) or (f),

(v) who requests that the casino exchange an amount of \$3,000 or more in a foreign currency exchange transaction,

(vi) who requests that the casino initiate an electronic funds transfer in respect of which the casino is required to keep a record under paragraph 74(2)(c), or

(vii) who is the beneficiary of an international electronic funds transfer in respect of which the casino is required to keep a record under paragraph 74(2)(e);

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation for which the casino opens an account; and

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, for which the casino opens an account.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10.

Departments and Agents or Mandataries of His Majesty in Right of Canada or of a Province That Issue, Sell or Redeem Money Orders

[SOR/2023-194, s. 18(E)]

104 A department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province shall

(a) in accordance with section 105, verify the identity of a person in respect of whom they are required to keep a record under subparagraph 82(a)(ii) or (b)(ii);

(b) in accordance with section 109, verify the identity of a corporation in respect of which they are required to keep an information record under subparagraph 82(a)(iii) or (b)(iii); and

(ii) la personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte, mais qui n'est pas titulaire d'un compte auprès de lui,

(iii) la personne qui reçoit un déboursement à l'égard duquel il doit faire une déclaration en application de l'article 71,

(iv) la personne qui effectue une opération à l'égard de laquelle il doit tenir un document en application des alinéas 74(2)a) ou f),

(v) la personne qui lui demande d'effectuer une opération de change en devise de 3 000 \$ ou plus,

(vi) la personne qui lui demande d'amorcer un télévirement à l'égard duquel il doit tenir un document en application de l'alinéa 74(2)c),

(vii) la personne qui est la bénéficiaire d'un télévirement international à l'égard duquel il doit tenir un document en application de l'alinéa 74(2)e);

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10.

Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui émettent, vendent ou rachètent des mandats-poste

[DORS/2023-194, art. 18(A)]

104 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province vérifie :

a) conformément à l'article 105, l'identité de la personne à l'égard de laquelle il doit tenir un document en application des sous-alinéas 82a)(ii) ou b)(ii);

b) conformément à l'article 109, l'identité de la personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii);

c) conformément à l'article 112, l'identité de l'entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il

(c) in accordance with section 112, verify the identity of an entity, other than a corporation, in respect of which they are required to keep an information record under subparagraph 82(a)(iii) or (b)(iii).

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2023-194, s. 18(E).

PART 3

Measures for Verifying Identity

105 (1) A person or entity that is required to verify a person's identity shall do so

(a) by referring to an identification document that contains the person's name and photograph and that is issued by the federal government or a provincial government or by a foreign government that is not a municipal government, and by confirming that the name and photograph are those of the person;

(b) by referring to information concerning the person that the person or entity that is verifying their identity receives, on request, from a federal or provincial government body — or an agent or mandatary of that body — that is authorized in Canada to verify the identity of persons, and by confirming that either the name and address or the name and date of birth included in the information are those of the person;

(c) by referring to information that is in the person's credit file — if that file is located in Canada and has been in existence for at least three years and the information is derived from more than one source — and by confirming that the name, address and date of birth in the credit file are those of the person;

(d) by doing any two of the following:

(i) referring to information from a reliable source that includes the person's name and address, and confirming that the name and address are those of the person,

(ii) referring to information from a reliable source that includes the person's name and date of birth, and confirming that the name and date of birth are those of the person,

(iii) referring to information that includes the person's name and confirms that they hold a deposit account, a prepaid payment product account or a credit card or other loan account with a financial entity, and confirming that information; or

doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii).

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2023-194, art. 18(A).

PARTIE 3

Mesures de vérification de l'identité

105 (1) L'identité d'une personne est vérifiée par l'un ou l'autre des moyens suivants :

a) en se reportant à un document d'identité qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et qui contient le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;

b) en se reportant à des renseignements sur la personne que la personne ou entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d'un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d'un mandataire d'un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l'identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;

c) en se reportant à des renseignements qui figurent au dossier de crédit de la personne — à condition que ce dossier soit situé au Canada, qu'il existe depuis au moins trois ans et que les renseignements proviennent de plus d'une source — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;

d) en se reportant à deux des types de renseignements ci-après et en confirmant qu'ils sont ceux de la personne :

(i) des renseignements qui proviennent d'une source fiable et qui comportent les nom et adresse de la personne,

(ii) des renseignements qui proviennent d'une source fiable et qui comportent les nom et date de naissance de la personne,

(iii) des renseignements qui comportent le nom de la personne et qui confirment le fait qu'elle est titulaire d'un compte de dépôt, d'un compte de produit

(e) by confirming that one of the following entities previously verified the person's identity in accordance with any of paragraphs (a) to (d) or previously ascertained the person's identity in accordance with these Regulations, as they read at the time, and that the name, address and date of birth in the entity's record are those of the person:

(i) an entity that is referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act and that is affiliated with the entity that is verifying the person's identity,

(ii) an entity that carries out activities outside Canada that are similar to the activities of a person or entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act and that is affiliated with the entity that is verifying the person's identity,

(iii) a financial entity that is subject to the Act and that is a member of the same financial services cooperative or credit union central as the entity that is verifying the person's identity.

(2) The identity of a person who is under 12 years of age shall be verified for the purposes of subsection (1) by verifying the identity of one of their parents or their guardian or tutor.

(3) The identity of a person who is at least 12 years of age but not more than 15 years of age may be verified by referring under subparagraph (1)(d)(i) to information that includes the name and address of one of the person's parents or their guardian or tutor, and by confirming that the address is that of the person.

(4) For the purposes of subparagraphs (1)(d)(i) to (iii), the information that is referred to must not be from, or derived from, the same source and neither the person whose identity is being verified nor the person or entity that is verifying their identity can be a source. If information in a credit file is referred to, the credit file must have been in existence for at least six months.

(5) A document that is used by a person or entity to verify identity under subsection (1) must be authentic, valid and current. Other information that is used for that purpose must be valid and current.

(6) In the case of a retail deposit account referred to in subsection 627.17(1) of the *Bank Act*, if a person or entity cannot verify a person's identity in accordance with one of paragraphs (1)(a) to (e) of this section, they are

de paiement prépayé, d'un compte de carte de crédit ou d'un autre compte de prêt auprès d'une entité financière;

e) en confirmant que l'une des entités ci-après a précédemment vérifié l'identité de la personne conformément à l'un ou l'autre des alinéas a) à d) ou conformément au présent règlement, dans sa version à la date de la vérification, et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l'entité sont ceux de la personne :

(i) l'entité qui est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(ii) l'entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(iii) l'entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l'entité qui effectue la vérification.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'identité d'une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l'identité de l'un de ses parents ou de son tuteur.

(3) L'identité d'une personne âgée d'au moins douze ans et d'au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se reportant à un renseignement qui comporte les nom et adresse de l'un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l'adresse est celle de la personne.

(4) Pour l'application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l'identité fait l'objet d'une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d'un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six mois.

(5) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.

(6) Dans le cas d'un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 627.17(1) de la *Loi sur les banques*, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l'identité d'une personne selon les moyens visés à l'un ou l'autre des

deemed to comply with subsection (1) if the person who requests that the account be opened meets the conditions set out in subsections 627.17(1) and (3) of the *Bank Act*.

(7) The identity shall be verified

(a) in the cases referred to in section 84, subparagraphs 86(a)(iii) and 88(a)(iii), paragraphs 95(1)(a) to (f), 96(a), 97(1)(a), 100(a), 101(1)(a), 102(a) and 102.1(a), subparagraphs 103(a)(iii) to (vii) and paragraph 104(a), at the time of the transaction;

(b) subject to paragraph (j), in the cases referred to in subparagraphs 86(a)(i) and (ii) and paragraph 94(a), before the first transaction, other than an initial deposit, is carried out on the account;

(c) in the case referred to in section 85, before the transaction or attempted transaction is reported under section 7 of the Act;

(d) in the case referred to in paragraph 87(a), before any credit card issued on the account is activated;

(e) in the case referred to in subparagraph 88(a)(i), before the prepaid payment product account is activated;

(f) in the case referred to in subparagraph 88(a)(ii), before the first transaction is carried out by the authorized user on the prepaid payment product account;

(g) in the cases referred to in paragraphs 89(a) and (d) and subparagraph 89(e)(i), within 15 days after the day on which the trust company becomes the trustee;

(h) subject to paragraph (j), in the case referred to in paragraph 92(a), within 30 days after the day on which the information record is created;

(h.001) in the cases referred to in paragraphs 93.1(1)(a) and 93.2(1)(a), at the time the record is created;

(h.01) in the case referred to in paragraph 95(1)(c.1), before the first transport of cash, virtual currency or negotiable instruments is carried out;

(h.02) in the cases referred to in paragraphs 95(1)(f.1) to (f.3), before the acquirer services are provided;

(h.1) in the case referred to in paragraph 95(1)(g), at the time the information record is created;

alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l'ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la *Loi sur les banques*.

(7) La vérification est effectuée :

a) dans les cas prévus à l'article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a), 102a) et 102.1a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l'alinéa 104a), au moment de l'opération;

b) sous réserve de l'alinéa j), dans les cas prévus aux sous-alinéas 86a)(i) et (ii) et à l'alinéa 94a), avant que la première opération ne soit effectuée à l'égard du compte, à l'exception du dépôt initial;

c) dans le cas prévu à l'article 85, avant que l'opération ou la tentative d'opération ne soit déclarée en application de l'article 7 de la Loi;

d) dans le cas prévu à l'alinéa 87a), avant l'activation de toute carte de crédit à l'égard du compte;

e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(i), avant l'activation du compte de produit de paiement prépayé;

f) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(ii), avant que la première opération ne soit effectuée par l'utilisateur autorisé à l'égard du compte de produit de paiement prépayé;

g) dans les cas prévus aux alinéas 89a) et d) et au sous-alinéa 89e)(i), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;

h) sous réserve de l'alinéa j), dans le cas prévu à l'alinéa 92a), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;

h.001) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)a) et 93.2(1)a), au moment de la création du document;

h.01) dans le cas prévu à l'alinéa 95(1)c.1), avant le premier transport d'espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(1)f.1) à f.3), avant que les services d'acquéreur ne soient fournis;

h.1) dans le cas prévu à l'alinéa 95(1)g), au moment de la création du dossier de renseignements;

h.2) dans le cas prévu à l'alinéa 95(1)h), au moment du don;

(h.2) in the case referred to in paragraph 95(1)(h), at the time of the donation;

(h.3) in the case referred to in paragraph 102.2(a), at the time the title insurance policy is provided;

(i) in the cases referred to in subparagraphs 103(a)(i) and (ii), before any funds are disbursed; and

(j) in the case of a group plan account, at the time a contribution in respect of a member of the group plan is made to the plan.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10; SOR/2021-181, s. 102; SOR/2022-76, s. 5; SOR/2023-193, s. 13; SOR/2023-194, s. 7; SOR/2024-267, s. 15; SOR/2025-68, s. 8.

106 (1) A person or entity that is required to verify a person's identity in accordance with subsection 105(1) may rely on an agent or mandatary to take the measures to do so.

(2) The person or entity may rely on measures that were previously taken by an agent or mandatary to verify the person's identity if the agent or mandatary was, at the time they took the measures,

(a) acting in their own capacity, whether or not they were required to take the measures under these Regulations; or

(b) acting as an agent or mandatary under a written agreement or arrangement that was entered into, with another person or entity that is required to verify a person's identity, for the purposes of verifying identity in accordance with subsection 105(1) or, if the measures were taken before the coming into force of this subsection, that was entered into, with another person or entity that was required to ascertain a person's identity, for the purposes of ascertaining identity in accordance with these Regulations as they read at the time the measures were taken.

(3) In order to rely, under subsection (1) or (2), on measures taken by an agent or mandatary, the person or entity shall

(a) have entered into a written agreement or arrangement with the agent or mandatary for the purposes of verifying a person's identity in accordance with subsection 105(1);

(b) as soon as feasible, obtain from the agent or mandatary the information that the agent or mandatary referred to in order to verify the person's identity and the information that the agent or mandatary confirmed as being that of the person; and

h.3) dans le cas prévu à l'alinéa 102.2a), au moment de la fourniture de la police d'assurance-titres;

i) dans les cas prévus aux sous-alinéas 103a)(i) et (ii), avant que des fonds soient déboursés;

j) dans le cas d'un compte de régime collectif, au moment où une contribution est faite au régime à l'égard d'un membre du régime collectif.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10; DORS/2021-181, art. 102; DORS/2022-76, art. 5; DORS/2023-193, art. 13; DORS/2023-194, art. 7; DORS/2024-267, art. 15; DORS/2025-68, art. 8.

106 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne si celui-ci, au moment où il les a prises :

a) agissait en son nom personnel, qu'il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;

b) agissait en tant que mandataire en vertu d'une entente ou d'un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l'identité d'une personne, afin de faire la vérification d'identité conformément au paragraphe 105(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, conclu, avec une autre personne ou entité qui était tenue de vérifier l'identité d'une personne, afin de faire la vérification d'identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l'identité conformément au paragraphe 105(1);

b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s'est reporté pour vérifier l'identité de la personne et les renseignements qu'il a confirmés comme étant ceux de la personne;

c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié

(c) be satisfied that the information that the agent or mandatary confirmed as being that of the person is valid and current and that the agent or mandatary verified the person's identity in the manner described in one of paragraphs 105(1)(a) to (d) or, if the measures were taken before the coming into force of this section, that the agent or mandatary ascertained the person's identity in accordance with these Regulations, as they read at the time the measures were taken.

SOR/2019-240, s. 44.

107 (1) A person or entity that is required to verify a person's identity in accordance with subsection 105(1) may rely on measures that were previously taken by another person or entity if

(a) the other person or entity is referred to in section 5 of the Act; or

(b) the other entity is affiliated with the entity that is required to verify the person's identity or with another entity referred to in section 5 of the Act and carries out activities outside Canada that are similar to those of a person or entity that is referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act.

(2) The person or entity that is required to verify a person's identity shall not rely on measures that were previously taken by an entity referred to in paragraph (1)(b) unless they are satisfied, after taking into account the risk of money laundering or terrorist activity financing offences in the foreign state in which that entity carries out the activities, that

(a) the entity applies policies that establish requirements similar to those in sections 6, 6.1 and 9.6 of the Act; and

(b) the entity's compliance with those policies is subject to the supervision of a competent authority under the legislation of that foreign state.

(3) In order to rely, under subsection (1), on measures taken by another person or entity, the person or entity that is required to verify a person's identity shall

(a) as soon as feasible, obtain from the other person or entity the information that was confirmed as being that of the person and be satisfied that the information is valid and current and that the other person or entity verified the person's identity in the manner described in one of paragraphs 105(1)(a) to (d) or, if the measures were taken before the coming into force of this section, that the other person or entity ascertained the person's identity in accordance with these Regulations, as they read at the time the measures were taken; and

l'identité de la personne par l'un ou l'autre des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que le mandataire a vérifié l'identité de la personne conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises.

DORS/2019-240, art. 44.

107 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'autre personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi;

b) l'autre entité est du même groupe que l'entité tenue de vérifier l'identité ou qu'une entité visée à l'article 5 de la Loi et exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.

(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l'entité visée à l'alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l'État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

a) l'entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;

b) le respect de ces principes par l'entité est soumis à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.

(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

a) elle obtient aussitôt que possible de l'autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de la personne par l'un des moyens prévus aux alinéas 105(1)a) à d) — ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de la personne conformément au

(b) have a written agreement or arrangement with the other person or entity that requires the other person or entity to provide them on request, as soon as feasible, with all of the information that the other person or entity referred to in order to verify the person's identity.

SOR/2019-240, s. 44.

108 A person or entity that is required to verify a person's identity under these Regulations shall keep a record that sets out the person's name and the following information:

(a) if the person or entity verified the person's identity in accordance with paragraph 105(1)(a), the date on which they did so, the type of document referred to, its number, the jurisdiction and country of issue of the document and, if applicable, its expiry date;

(b) if the person or entity verified the person's identity in accordance with paragraph 105(1)(b), the date on which they did so, the source of the information, the type of information referred to and a number associated with the information;

(c) if the person or entity verified the person's identity in accordance with paragraph 105(1)(c), the date on which they did so, the source of the information and the number of the person's credit file;

(d) if the person or entity verified the person's identity in accordance with paragraph 105(1)(d), the date on which they did so, the source of the information, the type of information referred to and the account number included in it or, if there is no account number included in it, a number associated with the information;

(e) if the entity verified the person's identity in accordance with paragraph 105(1)(e), the date on which it did so, the name of the entity that had previously verified that person's identity, the manner in which the person's identity had previously been verified under one of paragraphs 105(1)(a) to (d) and the applicable information referred to in one of paragraphs (a) to (d) of this section that is associated with that manner of verifying identity;

(f) if the entity verified the person's identity in accordance with paragraph 105(1)(e) and the other entity had previously ascertained the person's identity before the coming into force of this section, the date on which the entity verified the person's identity in accordance with paragraph 105(1)(e), the name of the other entity,

présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;

b) elle a conclu, avec l'autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l'autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l'autre personne ou entité s'est reportée pour vérifier l'identité de la personne.

DORS/2019-240, art. 44.

108 La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne en application du présent règlement tient un document où sont consignés le nom de la personne et les renseignements suivants :

a) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)a), la date de cette vérification, le type de document utilisé, le numéro du document, le territoire et le pays de délivrance du document et, le cas échéant, sa date d'expiration;

b) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)b), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro associé aux renseignements;

c) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)c), la date de cette vérification, les sources des renseignements et le numéro du dossier de crédit de la personne;

d) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)d), la date de cette vérification, la source des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu'ils comprennent ou, s'il n'y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements;

e) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)e), la date de cette vérification, le nom de l'entité qui avait précédemment vérifié l'identité, le moyen que cette dernière avait utilisé pour vérifier l'identité conformément à l'un ou l'autre des alinéas 105(1)a) à d) et les renseignements applicables visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à d) associés au moyen de vérification d'identité;

f) si l'identité est vérifiée conformément à l'alinéa 105(1)e) et que l'autre entité avait précédemment vérifié l'identité de cette personne avant l'entrée en vigueur du présent article, la date à laquelle l'entité a vérifié l'identité conformément à l'alinéa 105(1)e), le nom de l'autre entité, le moyen utilisé par l'autre entité pour vérifier l'identité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où l'autre entité a vérifié l'identité, et les renseignements applicables

the manner in which the other entity had previously ascertained the person's identity in accordance with these Regulations, as they read at the time the other entity ascertained the person's identity, and the applicable information referred to in the record-keeping provision that is related to that manner, as it read at that time;

(g) if, under subsection 105(6), the person or entity is deemed to have complied with subsection 105(1), the reasons why the person's identity could not be verified in the manner set out in one of paragraphs 105(1)(a) to (e) and the date on which the conditions set out in subsections 627.17(1) and (3) of the *Bank Act* were met;

(h) if, in accordance with subsection 106(1) or (2), the person or entity relied on measures taken by an agent or mandatary, all of the information that they obtain under paragraph 106(3)(b); or

(i) if, in accordance with subsection 107(1), the person or entity relied on measures taken by another person or entity, all of the information that is provided to them under paragraph 107(3)(b).

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2021-181, s. 103.

109 (1) A person or entity that is required to verify a corporation's identity shall do so by referring to its certificate of incorporation, to a record that it is required to file annually under applicable provincial securities legislation or to the most recent version of any other record that confirms its existence as a corporation and contains its name and address and the names of its directors.

(2) A record that is used to verify identity under subsection (1) must be authentic, valid and current.

(3) The names of a corporation's directors do not need to be confirmed if the corporation is a securities dealer.

(4) The corporation's identity shall be verified

(a) in the cases referred to in section 84, subparagraph 88(b)(ii) and paragraph 95(3)(d), at the time of the transaction;

(b) in the case referred to in section 85, before the transaction or attempted transaction is reported under section 7 of the Act;

(c) in the cases referred to in paragraphs 86(b) and 103(b), before the first transaction, other than the initial deposit, is carried out on the account;

prévus aux dispositions de tenue de documents relatives à ce moyen, dans leur version à cette date;

g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l'identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l'un ou l'autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la *Loi sur les banques* avaient été remplies;

h) si, au titre des paragraphes 106(1) ou (2), la personne ou entité s'est fiée sur les mesures prises par un mandataire, les renseignements visés à l'alinéa 106(3)b) qu'elle a obtenus;

i) si, au titre du paragraphe 107(1), la personne ou entité s'est fondée sur les mesures prises par une autre personne ou entité, les renseignements visés à l'alinéa 107(3)b) qu'elle a obtenus.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2021-181, art. 103.

109 (1) L'identité d'une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu'elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l'existence et contient ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.

(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

(3) Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n'ont pas besoin d'être confirmés.

(4) La vérification est effectuée :

a) dans les cas prévus à l'article 84, au sous-alinéa 88b)(ii) et à l'alinéa 95(3)d), au moment de l'opération;

b) dans le cas prévu à l'article 85, avant que l'opération ou la tentative d'opération ne soit déclarée en application de l'article 7 de la Loi;

c) dans les cas prévus aux alinéas 86b) et 103b), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l'exception du dépôt initial;

(d) in the case referred to in paragraph 87(b), before any credit card issued on the account is activated;

(e) in the case referred to in subparagraph 88(b)(i), before the prepaid payment product account is activated;

(f) in the cases referred to in paragraph 89(b) and subparagraph 89(e)(ii), within 15 days after the day on which the trust company becomes the trustee;

(g) in the cases referred to in paragraphs 92(b), 95(3)(b) and 104(b), within 30 days after the day on which the information record is created;

(g.1) in the cases referred to in paragraphs 93.1(1)(b) and 93.2(1)(b), at the time the record is created;

(h) in the case referred to in paragraph 94(b), within 30 days after the day on which the account is opened;

(h.01) in the case referred to in paragraph 95(3)(a), before the first transport of cash, virtual currency or negotiable instruments is carried out;

(h.02) in the cases referred to in paragraphs 95(3)(a.01) to (a.03), before the acquirer services are provided;

(h.1) in the case referred to in paragraph 95(3)(a.1), at the time the information record is created;

(h.2) in the case referred to in paragraph 95(3)(c), at the time of the donation;

(i) in the cases referred to in paragraphs 96(b), 97(1)(b), 100(b), 101(1)(b), 102(b) and 102.1(b), within 30 days after the day on which the transaction is conducted; and

(j) in the case referred to in paragraph 102.2(b), at the time the title insurance policy is provided.

(5) If a person or entity that is required to verify a corporation's identity does so by referring to an electronic version of a record that is contained in a database that is accessible to the public, they shall keep a record that sets out the corporation's registration number, the type of record referred to and the source of the electronic version of the record. In any other case, they shall keep the record or a copy of it.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10; SOR/2022-76, s. 6; SOR/2023-193, s. 14; SOR/2023-194, s. 8; SOR/2024-267, s. 16; SOR/2025-68, s. 9.

109.1 (1) A person or entity that is required to verify a corporation's identity in accordance with subsection 109(1) may rely on an agent or mandatary to take the measures to do so.

d) dans le cas prévu à l'alinéa 87b), avant l'activation de toute carte de crédit à l'égard du compte;

e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88b)(i), avant l'activation du compte de produit de paiement prépayé;

f) dans les cas prévus à l'alinéa 89b) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;

g) dans les cas prévus aux alinéas 92b), 95(3)b) et 104b), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;

g.1) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)b) et 93.2(1)b), au moment de la création du document;

h) dans le cas prévu à l'alinéa 94b), dans les trente jours suivant la date d'ouverture du compte;

h.01) dans le cas prévu à l'alinéa 95(3)a), avant le premier transport d'espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(3)a.01) à a.03), avant que les services d'acquéreur ne soient fournis;

h.1) dans le cas prévu à l'alinéa 95(3)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;

h.2) dans le cas prévu au paragraphe 95(3)c), au moment du don;

i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b), 102b) et 102.1b), dans les trente jours suivant la date de l'opération;

j) dans le cas prévu à l'alinéa 102.2b), au moment de la fourniture de la police d'assurance-titres.

(5) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d'un document provenant d'une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d'enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10; DORS/2022-76, art. 6; DORS/2023-193, art. 14; DORS/2023-194, art. 8; DORS/2024-267, art. 16; DORS/2025-68, art. 9.

109.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

(2) The person or entity may rely on measures that were previously taken by an agent or mandatary to verify the corporation's identity if the agent or mandatary was, at the time they took the measures,

(a) acting in their own capacity, whether or not they were required to take the measures under these Regulations; or

(b) acting as an agent or mandatary under a written agreement or arrangement that was entered into, with another person or entity that is required to verify a corporation's identity, for the purposes of verifying identity in accordance with subsection 109(1).

(3) In order to rely, under subsection (1) or (2), on measures taken by an agent or mandatary, the person or entity must

(a) have entered into a written agreement or arrangement with the agent or mandatary for the purposes of verifying a corporation's identity in accordance with subsection 109(1);

(b) as soon as feasible, obtain from the agent or mandatary the information that the agent or mandatary referred to in order to verify the corporation's identity and the information that the agent or mandatary confirmed as being that of the corporation; and

(c) be satisfied that the information that the agent or mandatary confirmed as being that of the corporation is valid and current and that the agent or mandatary verified the corporation's identity in the manner described in subsection 109(1).

SOR/2024-267, s. 17.

110 (1) A person or entity that is required to verify a corporation's identity in accordance with subsection 109(1) may rely on measures that were previously taken by another person or entity if

(a) the other person or entity is referred to in section 5 of the Act; or

(b) the other entity is affiliated with the one that is required to verify the corporation's identity or with another entity referred to in section 5 of the Act and carries out activities outside Canada that are similar to those of a person or entity that is referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act.

(2) The person or entity that is required to verify a corporation's identity shall not rely on measures that were previously taken by an entity referred to in paragraph (1)(b) unless they are satisfied, after taking into account the risk of money laundering or terrorist activity

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne morale si celui-ci, au moment où il les a prises :

a) agissait en son nom personnel, qu'il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;

b) agissait en tant que mandataire en vertu d'une entente ou d'un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l'identité d'une personne morale, afin de faire la vérification d'identité conformément au paragraphe 109(1).

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l'identité conformément au paragraphe 109(1);

b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s'est reporté pour vérifier l'identité de la personne morale et les renseignements qu'il a confirmés comme étant ceux de la personne morale;

c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne morale sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l'identité de la personne morale par un moyen prévu au paragraphe 109(1).

DORS/2024-267, art. 17.

110 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'autre personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi;

b) l'autre entité est du même groupe que l'entité tenue de vérifier l'identité ou qu'une entité visée à l'article 5 de la Loi et exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.

(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l'entité visée à l'alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement

financing offences in the foreign state in which that entity carries out the activities, that

(a) the entity applies policies that establish requirements similar to those in sections 6, 6.1 and 9.6 of the Act; and

(b) the entity's compliance with those policies is subject to the supervision of a competent authority under the legislation of that foreign state.

(3) In order to rely, under subsection (1), on measures taken by another person or entity, the person or entity that is required to verify a corporation's identity shall

(a) as soon as feasible, obtain from the other person or entity the information that was confirmed as being that of the corporation and be satisfied that the information is valid and current and that the other person or entity verified the corporation's identity in the manner described in subsection 109(1) or, if the measures were taken before the coming into force of this section, that the other person or entity confirmed the corporation's existence and ascertained its name and address and the names of its directors in accordance with these Regulations, as they read at the time the measures were taken; and

(b) have a written agreement or arrangement with the other person or entity that requires the other person or entity to provide them on request, as soon as feasible, with all of the information that the other person or entity referred to in order to verify the corporation's identity.

SOR/2019-240, s. 44.

111 (1) If a person or entity that is referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act and that is required to verify a corporation's identity in accordance with subsection 109(1) considers, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a low risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence, they are deemed to comply with subsection 109(1) if

(a) the corporation whose identity is to be verified

(i) is an entity that is referred to in any of those paragraphs 5(a) to (g),

(ii) is a foreign corporation that carries out activities that are similar to those of an entity that is referred to in any of those paragraphs,

des activités terroristes dans l'État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

a) l'entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;

b) le respect de ces principes par l'entité est soumis à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.

(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

a) elle obtient aussitôt que possible de l'autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne morale et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de la personne morale par le moyen prévu au paragraphe 109(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que l'autre personne ou entité a confirmé l'existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;

b) elle a conclu, avec l'autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l'autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l'autre personne ou entité s'est reportée pour vérifier l'identité de la personne morale.

DORS/2019-240, art. 44.

111 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l'identité d'une personne morale conformément au paragraphe 109(1) estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un faible risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s'être conformée au paragraphe 109(1) si, à la fois :

a) la personne morale dont l'identité doit être vérifiée est l'une ou l'autre des personnes morales suivantes :

(i) une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,

(iii) administers a pension or investment fund that is regulated under the legislation of a foreign state and that either is created by a foreign government or is subject to the supervision of a competent authority under the legislation of that foreign state,

(iv) is one whose shares are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act*,

(v) is a subsidiary of a corporation that is referred to in any of subparagraphs (i) to (iv) or of an entity that is referred to in any of subparagraphs 114(1)(a)(i) to (iv) and is one whose financial statements are consolidated with the financial statements of that corporation or entity,

(vi) is an institution or agency of, or is owned by, the government of a foreign state, or

(vii) is a *public service body*, as defined in subsection 123(1) of the *Excise Tax Act*;

(b) within the applicable time referred to in one of paragraphs 109(4)(a) to (i), they are satisfied that the corporation exists and that every person who deals with them on behalf of the corporation is authorized by it to do so; and

(c) they keep a record that sets out the grounds for considering that there is a low risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence and the information obtained about the corporation and the persons referred to in paragraph (b).

(2) If the person or entity subsequently considers, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that the risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence has increased and is no longer low, they shall verify the corporation's identity in accordance with subsection 109(1) as soon as feasible.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2023-193, s. 15.

112 (1) A person or entity that is required to verify the identity of an entity other than a corporation shall do so by referring to a partnership agreement, to articles of association or to the most recent version of any other record that confirms its existence and contains its name and address.

(ii) une personne morale étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,

(iii) une personne morale qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d'un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujéti à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,

(iv) une personne morale dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(v) la filiale d'une personne morale visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d'une entité visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas 114(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la personne morale ou de l'entité,

(vi) une société d'État, ou un organisme du gouvernement, d'un État étranger,

(vii) un *organisme de services publics* au sens du paragraphe 123(1) de la *Loi sur la taxe d'accise*;

b) dans le délai applicable prévu à l'un des alinéas 109(4)a) à i), elle conclut que la personne morale existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de la personne morale le font avec l'autorisation de cette dernière;

c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu'il y a un faible risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur la personne morale et les personnes visées à l'alinéa b).

(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu'il n'est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l'identité de la personne morale conformément au paragraphe 109(1).

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2023-193, art. 15.

112 (1) L'identité d'une entité qui n'est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l'acte d'association ou à la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.

(2) A record that is used to verify identity under subsection (1) must be authentic, valid and current.

(3) The entity's identity shall be verified

(a) in the cases referred to in section 84, subparagraph 88(c)(ii) and paragraph 95(4)(d), at the time of the transaction;

(b) in the case referred to in section 85, before the transaction or attempted transaction is reported under section 7 of the Act;

(c) in the cases referred to in paragraphs 86(c) and 103(c), before the first transaction, other than the initial deposit, is carried out on the account;

(d) in the case referred to in paragraph 87(c), before any credit card issued on the account is activated;

(e) in the case referred to in subparagraph 88(c)(i), before the prepaid payment product account is activated;

(f) in the cases referred to in paragraph 89(c) and subparagraph 89(e)(ii), within 15 days after the day on which the trust company becomes the trustee;

(g) in the cases referred to in paragraphs 92(c), 95(4)(b) and 104(c), within 30 days after the day on which the information record is created;

(g.1) in the cases referred to in paragraphs 93.1(1)(c) and 93.2(1)(c), at the time the record is created;

(h) in the case referred to in paragraph 94(c), within 30 days after the day on which the account is opened;

(h.01) in the case referred to in paragraph 95(4)(a), before the first transport of cash, virtual currency or negotiable instruments is carried out;

(h.02) in the cases referred to in paragraphs 95(4)(a.01) to (a.03), before the acquirer services are provided;

(h.1) in the case referred to in paragraph 95(4)(a.1), at the time the information record is created;

(h.2) in the case referred to in paragraph 95(4)(c), at the time of the donation;

(i) in the cases referred to in paragraphs 96(c), 97(1)(c), 100(c), 101(1)(c), 102(c) and 102.1(c), within 30 days after the day on which the transaction is conducted; and

(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

(3) La vérification est effectuée :

a) dans les cas prévus à l'article 84, au sous-alinéa 88c(ii) et à l'alinéa 95(4)d), au moment de l'opération;

b) dans le cas prévu à l'article 85, avant que l'opération ou la tentative d'opération ne soit déclarée en application de l'article 7 de la Loi;

c) dans les cas prévus aux alinéas 86c) et 103c), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l'exception du dépôt initial;

d) dans le cas prévu à l'alinéa 87c), avant l'activation de toute carte de crédit à l'égard du compte;

e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88c(i), avant l'activation du compte de produit de paiement prépayé;

f) dans les cas prévus à l'alinéa 89c) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;

g) dans les cas prévus aux alinéas 92c), 95(4)b) et 104c), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;

g.1) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)c) et 93.2(1)c), au moment de la création du document;

h) dans le cas prévu à l'alinéa 94c), dans les trente jours suivant la date d'ouverture du compte;

h.01) dans le cas prévu à l'alinéa 95(4)a), avant le premier transport d'espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(4)a.01) à a.03), avant que les services d'acquéreur ne soient fournis;

h.1) dans le cas prévu à l'alinéa 95(4)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;

h.2) dans le cas prévu à l'alinéa 95(4)c), au moment du don;

i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c), 102c) et 102.1c), dans les trente jours suivant la date de l'opération;

j) dans le cas prévu à l'alinéa 102.2c), au moment de la fourniture de la police d'assurance-titres.

(j) in the case referred to in paragraph 102.2(c), at the time the title insurance policy is provided.

(4) If the person or entity that is required to verify an entity's identity does so by referring to an electronic version of a record that is contained in a database that is accessible to the public, they shall keep a record that sets out the entity's registration number, the type of record referred to and the source of the electronic version of the record. In any other case, they shall keep the record or a copy of it.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10; SOR/2022-76, s. 7; SOR/2023-193, s. 16; SOR/2023-194, s. 9; SOR/2024-267, s. 18; SOR/2025-68, s. 10.

112.1 (1) A person or entity that is required to verify an entity's identity in accordance with subsection 112(1) may rely on an agent or mandatary to take the measures to do so.

(2) The person or entity may rely on measures that were previously taken by an agent or mandatary to verify the entity's identity if the agent or mandatary was, at the time they took the measures,

(a) acting in their own capacity, whether or not they were required to take the measures under these Regulations; or

(b) acting as an agent or mandatary under a written agreement or arrangement that was entered into, with another person or entity that is required to verify an entity's identity, for the purposes of verifying identity in accordance with subsection 112(1).

(3) In order to rely, under subsection (1) or (2), on measures taken by an agent or mandatary, the person or entity must

(a) have entered into a written agreement or arrangement with the agent or mandatary for the purposes of verifying an entity's identity in accordance with subsection 112(1);

(b) as soon as feasible, obtain from the agent or mandatary the information that the agent or mandatary referred to in order to verify the entity's identity and the information that the agent or mandatary confirmed as being that of the entity; and

(c) be satisfied that the information that the agent or mandatary confirmed as being that of the entity is valid and current and that the agent or mandatary verified the entity's identity in the manner described in subsection 112(1).

SOR/2024-267, s. 19.

(4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d'un document provenant d'une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d'enregistrement de l'entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10; DORS/2022-76, art. 7; DORS/2023-193, art. 16; DORS/2023-194, art. 9; DORS/2024-267, art. 18; DORS/2025-68, art. 10.

112.1 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l'identité d'une entité si celui-ci, au moment où il les a prises :

a) agissait en son nom personnel, qu'il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;

b) agissait en tant que mandataire en vertu d'une entente ou d'un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l'identité d'une entité, afin de faire la vérification d'identité conformément au paragraphe 112(1).

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l'identité conformément au paragraphe 112(1);

b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s'est reporté pour vérifier l'identité de l'entité et les renseignements qu'il a confirmés comme étant ceux de l'entité;

c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de l'entité sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l'identité de l'entité par un moyen prévu au paragraphe 112(1).

DORS/2024-267, art. 19.

113 (1) A person or entity that is required to verify an entity's identity in accordance with subsection 112(1) may rely on measures that were previously taken by another person or entity if

(a) the other person or entity is referred to in section 5 of the Act; or

(b) the other entity is affiliated with the one that is required to verify the entity's identity or with another entity referred to in section 5 of the Act and carries out activities outside Canada that are similar to those of a person or entity that is referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act.

(2) The person or entity that is required to verify an entity's identity shall not rely on measures that were previously taken by an entity referred to in paragraph (1)(b) unless they are satisfied, after taking into account the risk of money laundering or terrorist activity financing offences in the foreign state in which that entity carries out the activities, that

(a) the entity applies policies that establish requirements similar to those in sections 6, 6.1 and 9.6 of the Act; and

(b) the entity's compliance with those policies is subject to the supervision of a competent authority under the legislation of that foreign state.

(3) In order to rely, under subsection (1), on measures taken by another person or entity, the person or entity that is required to verify an entity's identity shall

(a) as soon as feasible, obtain from the other person or entity the information that was confirmed as being that of the entity and be satisfied that the information is valid and current and that the other person or entity verified the entity's identity in the manner described in subsection 112(1) or, if the measures were taken before the coming into force of this section, that the other person or entity confirmed the entity's existence in accordance with these Regulations, as they read at the time the measures were taken; and

(b) have a written agreement or arrangement with the other person or entity that requires the other person or entity to provide them on request, as soon as feasible, with all of the information that the other person or entity referred to in order to verify the entity's identity.

SOR/2019-240, s. 44.

114 (1) If a person or entity that is referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act and that is required to

113 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'autre personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi;

b) l'autre entité est du même groupe que l'entité tenue de vérifier l'identité ou qu'une entité visée à l'article 5 de la Loi et exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.

(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l'entité visée à l'alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l'État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

a) l'entité applique des principes établissant des exigences semblables à celles visées aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi;

b) le respect de ces principes par l'entité est soumis à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger.

(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

a) elle obtient aussitôt que possible de l'autre personne ou entité les renseignements confirmés comme étant ceux de l'entité et est convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que l'autre personne ou entité a vérifié l'identité de l'entité par le moyen prévu au paragraphe 112(1) — ou, si les mesures ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent article, que l'autre personne ou entité a confirmé l'existence de l'entité conformément au présent règlement, dans sa version à la date où les mesures ont été prises;

b) elle a conclu, avec l'autre personne ou entité, une entente ou un accord écrits stipulant que l'autre personne ou entité doit lui fournir, aussitôt que possible, sur demande les renseignements auxquels l'autre personne ou entité s'est reportée pour vérifier l'identité de l'entité.

DORS/2019-240, art. 44.

114 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de

verify an entity's identity in accordance with subsection 112(1) considers, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a low risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence, they are deemed to comply with subsection 112(1) if

- (a)** the entity whose identity is to be verified
 - (i)** is an entity that is referred to in any of those paragraphs 5(a) to (g),
 - (ii)** is a foreign entity that carries out activities that are similar to those of an entity that is referred to in any of those paragraphs,
 - (iii)** administers a pension or investment fund that is regulated under the legislation of a foreign state and that either is created by a foreign government or is subject to the supervision of a competent authority under the legislation of that foreign state,
 - (iv)** is one whose shares are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act*,
 - (v)** is a subsidiary of an entity that is referred to in any of subparagraphs (i) to (iv) or of a corporation that is referred to in any of subparagraphs 111(1)(a)(i) to (iv) and is one whose financial statements are consolidated with the financial statements of that entity or corporation,
 - (vi)** is an institution or agency of the government of a foreign state, or
 - (vii)** is a *public service body*, as defined in subsection 123(1) of the *Excise Tax Act*;
- (b)** within the applicable time referred to in one of paragraphs 112(3)(a) to (i), they are satisfied that the entity exists and that every person who deals with them on behalf of the entity is authorized by it to do so; and
- (c)** they keep a record that sets out the grounds for considering that there is a low risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence and the information obtained about the entity and the persons referred to in paragraph (b).

(2) If the person or entity subsequently considers, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that the risk of a money laundering

faire la vérification de l'identité d'une entité conformément au paragraphe 112(1) estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un faible risque de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s'être conformée au paragraphe 112(1) si, à la fois :

- a)** l'entité dont l'identité doit être vérifiée est l'une ou l'autre des entités suivantes :
 - (i)** une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,
 - (ii)** une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
 - (iii)** une entité qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d'un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujéti à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,
 - (iv)** une entité dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,
 - (v)** la filiale d'une entité visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d'une personne morale visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas 111(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l'entité ou de la personne morale,
 - (vi)** un organisme du gouvernement d'un État étranger,
 - (vii)** un *organisme de services publics* au sens du paragraphe 123(1) de la *Loi sur la taxe d'accise*;
- b)** dans le délai applicable prévu à l'un ou l'autre des alinéas 112(3)a) à i), elle conclut que l'entité existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de l'entité le font avec l'autorisation de cette dernière;
- c)** elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu'il y a un faible risque de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur l'entité et les personnes visées l'alinéa b).

(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration

offence or terrorist activity financing offence has increased and is no longer low, they shall verify the entity's identity in accordance with subsection 112(1) as soon as feasible.

SOR/2019-240, s. 44.

PART 4

Requirements with Respect to Persons Referred to in Subsection 9.3(1) of the Act

Application of Parts 5 and 6

115 The provisions of this Part are subject to the provisions of Parts 5 and 6.

SOR/2019-240, s. 44.

Financial Entities

116 (1) A financial entity shall take reasonable measures to determine whether

(a) either of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person:

(i) a person for whom it opens an account,

(ii) a person who is identified as an authorized user; and

(b) any of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons:

(i) a person who requests that it initiate an international electronic funds transfer of \$100,000 or more,

(ii) a beneficiary for whom it finally receives an international electronic funds transfer of \$100,000 or more,

(iii) a person who makes a payment of \$100,000 or more to a prepaid payment product account,

d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu'il n'est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l'identité de l'entité conformément au paragraphe 112(1).

DORS/2019-240, art. 44.

PARTIE 4

Exigences à l'égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi

Application des parties 5 et 6

115 Les dispositions des parties 5 et 6 s'appliquent à la présente partie.

DORS/2019-240, art. 44.

Entités financières

116 (1) L'entité financière prend des mesures raisonnables pour établir :

a) si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :

(i) la personne pour qui elle ouvre un compte,

(ii) la personne identifiée comme étant un utilisateur autorisé;

b) si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre :

(i) la personne qui lui demande d'amorcer un télévirement international de 100 000 \$ ou plus,

(ii) le bénéficiaire à l'égard duquel elle est la destinataire d'un télévirement international de 100 000 \$ ou plus,

(iv) a person who requests that it transfer virtual currency in an amount of \$100,000 or more,

(v) a beneficiary for whom it receives virtual currency in an amount of \$100,000 or more.

(2) A financial entity shall periodically take reasonable measures to determine whether either of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person:

(a) a holder of an account;

(b) an authorized user.

(3) If a financial entity or any of its employees or officers detects a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that a person referred to in paragraph (2)(a) or (b) is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons, the financial entity shall take reasonable measures to determine whether they are such a person.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10(E).

Life Insurance Companies and Life Insurance Brokers or Agents

117 A life insurance company or life insurance broker or agent shall take reasonable measures to determine whether either of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons:

(a) a person who makes a lump-sum payment of \$100,000 or more in respect of an immediate or deferred annuity or a life insurance policy;

(b) a beneficiary to whom they are to remit an amount of \$100,000 or more over the duration of an immediate or deferred annuity or a life insurance policy.

SOR/2019-240, s. 44.

(iii) la personne qui fait un paiement de 100 000 \$ ou plus au crédit d'un compte de produit de paiement prépayé,

(iv) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus,

(v) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus.

(2) L'entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :

a) le titulaire d'un compte;

b) l'utilisateur autorisé.

(3) Si l'entité financière, son employé ou son administrateur prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu'une personne visée à l'un ou l'autre des alinéas (2)a) et b) est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, l'entité financière prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10(A).

Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie

117 La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie prend des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre :

a) la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 \$ ou plus à l'égard d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie;

b) le bénéficiaire pour qui la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie effectuera le versement d'une somme de 100 000 \$ ou plus pendant la

118 Section 117 does not apply to a life insurance company or a life insurance broker or agent when they are dealing in reinsurance.

SOR/2019-240, s. 44.

Securities Dealers

119 (1) A securities dealer shall take reasonable measures to determine whether a person for whom they open an account is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

(2) A securities dealer shall periodically take reasonable measures to determine whether an account holder is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

(3) If a securities dealer or any of their employees or officers detects a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that an account holder is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons, the securities dealer shall take reasonable measures to determine whether the account holder is such a person.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10(E).

Money Services Businesses and Foreign Money Services Businesses

120 (1) A money services business shall take reasonable measures to determine whether any of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons:

période prévue par une rente immédiate ou différée ou une police d'assurance-vie.

DORS/2019-240, art. 44.

118 L'article 117 ne s'applique pas à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.

DORS/2019-240, art. 44.

Courtiers en valeurs mobilières

119 (1) Le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(2) Le courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(3) Si le courtier en valeurs mobilières, son employé ou son administrateur prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10(A).

Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères

120 (1) L'entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre :

(a) a person who requests that the money services business initiate an international electronic funds transfer of \$100,000 or more;

(b) a beneficiary for whom the money services business finally receives an international electronic funds transfer of \$100,000 or more;

(b.1) a person who requests that the money services business transport an amount of \$100,000 or more in cash, *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments;

(c) a person who requests that the money services business transfer virtual currency in an amount of \$100,000 or more;

(d) a beneficiary for whom the money services business receives virtual currency in an amount of \$100,000 or more.

(2) A foreign money services business shall take reasonable measures to determine whether any of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons:

(a) a person who requests that the foreign money services business initiate an international electronic funds transfer of \$100,000 or more in the course of providing services in Canada;

(b) a beneficiary for whom the foreign money services business finally receives an international electronic funds transfer of \$100,000 or more in the course of providing services in Canada;

(b.1) a person who requests that the foreign money services business transport an amount of \$100,000 or more in cash, *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments;

(c) a person who requests that the foreign money services business transfer virtual currency in an amount of \$100,000 or more in the course of providing services in Canada;

(d) a beneficiary for whom the foreign money services business receives virtual currency in an amount of \$100,000 or more in the course of providing services in Canada.

a) la personne qui lui demande d'amorcer un télévirement international de 100 000 \$ ou plus;

b) le bénéficiaire pour qui elle est la destinataire d'un télévirement international de 100 000 \$ ou plus;

b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 \$ ou plus en espèces, en *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

c) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus;

d) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus.

(2) L'entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre :

a) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, d'amorcer un télévirement international de 100 000 \$ ou plus;

b) le bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle est la destinataire d'un télévirement international de 100 000 \$ ou plus;

b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 \$ ou plus en espèces, en *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

c) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus;

d) un bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus.

(3) A money services business or a foreign money services business shall take reasonable measures to determine whether a person with whom they enter into a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

(4) A money services business or a foreign money services business shall periodically take reasonable measures to determine whether a person with whom they have a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

(5) If a money services business or a foreign money services business — or any of their employees or officers — detects a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that a person with whom they have a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons, the money services business or foreign money services business shall take reasonable measures to determine whether they are such a person.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10; SOR/2023-193, s. 17; 2024, c. 17, s. 349.

Other Businesses and Professions

120.1 (1) The following persons and entities shall take reasonable measures to determine whether a person with whom they enter into a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person:

- (a)** a factor;
- (b)** a financing or leasing entity;
- (c)** a British Columbia notary public;
- (d)** a British Columbia notary corporation;
- (e)** an accountant;

(3) L'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle établit une relation d'affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(4) L'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d'affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(5) Si l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère — ou l'employé ou l'administrateur de l'une ou l'autre — prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu'une personne avec laquelle elle a une relation d'affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10; DORS/2023-193, art. 17; 2024, ch. 17, art. 349.

Autres entreprises et professions

120.1 (1) Les personnes et entités ci-après prennent des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elles établissent une relation d'affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :

- a)** l'affacteur;
- b)** l'entité de financement ou de bail;
- c)** le notaire public de la Colombie-Britannique;
- d)** la société de notaires de la Colombie-Britannique;
- e)** le comptable;

- (f)** an accounting firm;
- (g)** a real estate broker or sales representative;
- (h)** a real estate developer;
- (i)** a mortgage administrator;
- (j)** a mortgage broker;
- (k)** a mortgage lender;
- (l)** a dealer in precious metals and precious stones; and
- (m)** a department or an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province.

(2) A person or entity referred to in any of paragraphs (1)(a) to (m) shall periodically take reasonable measures to determine whether a person with whom they have a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

(3) A person or entity referred to in any of paragraphs (1)(a) to (m) shall take reasonable measures to determine whether a person from whom they receive an amount of \$100,000 or more, in cash or in virtual currency, is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons.

(4) If a person or entity referred to in any of paragraphs (1)(a) to (m) — or any of their employees or officers — detects a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that a person with whom they have a business relationship is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons, the person or entity shall take reasonable measures to determine whether they are such a person.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10; SOR/2023-194, s. 10; SOR/2025-68, s. 11.

Casinos

120.2 (1) A casino shall take reasonable measures to determine whether a person for whom they open an

- f)** le cabinet d'expertise comptable;
- g)** le courtier ou l'agent immobilier;
- h)** le promoteur immobilier;
- i)** l'administrateur hypothécaire;
- j)** le courtier hypothécaire;
- k)** le prêteur hypothécaire;
- l)** le négociant en métaux précieux et pierres précieuses;
- m)** le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

(2) La personne ou entité visée à l'un des alinéas (1)a) à m) prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d'affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(3) La personne ou entité visée à l'un des alinéas (1)a) à m) prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre.

(4) Si la personne ou entité visée à l'un des alinéas (1)a) à m) — ou son employé ou administrateur — prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d'affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, la personne ou entité prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10; DORS/2023-194, art. 10; DORS/2025-68, art. 11.

Casinos

120.2 (1) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un

account is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

(2) A casino shall periodically take reasonable measures to determine whether an account holder is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.

(3) A casino shall take reasonable measures to determine whether any of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons:

(a) a person who requests that the casino initiate an international electronic funds transfer of \$100,000 or more;

(b) a beneficiary for whom the casino finally receives an international electronic funds transfer of \$100,000 or more; or

(c) a person from whom the casino receives an amount of \$100,000 or more, in cash or in virtual currency.

(4) If a casino or any of their employees or officers detects a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that an account holder is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons, the casino shall take reasonable measures to determine whether the account holder is such a person.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10.

Required Measures

121 (1) A financial entity, securities dealer or casino that determines under paragraph 116(1)(a), subsection 116(2) or (3), section 119 or subsection 120.2(1), (2) or (4) that a person is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, a politically exposed foreign person shall

compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(2) Le casino prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(3) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si l'une ou l'autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre :

a) la personne qui lui demande d'amorcer un télévirement international de 100 000 \$ ou plus;

b) le bénéficiaire pour qui il est le destinataire d'un télévirement international de 100 000 \$ ou plus;

c) la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 \$ ou plus.

(4) Si le casino, son employé ou son administrateur prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, le casino prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10.

Mesures exigées

121 (1) L'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui établit, aux termes de l'alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l'article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

(a) take reasonable measures to establish the source of the funds or virtual currency that is or is expected to be deposited into the account in question and the source of the person's wealth;

(b) obtain the approval of a member of senior management to keep the account open; and

(c) take the special measures referred to in section 157.

(2) A financial entity, securities dealer or casino shall also take the measures referred to in paragraphs (1)(a) to (c) if

(a) they determine under paragraph 116(1)(a), subsection 116(2) or (3), section 119 or subsection 120.2(1), (2) or (4) that a person is a politically exposed domestic person, a head of an international organization or a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or they determine under subsection 116(3), 119(3) or 120.2(4) that a person is closely associated with a politically exposed domestic person or a head of an international organization; and

(b) they consider, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence.

(3) A financial entity, securities dealer or casino shall take the reasonable measures referred to in paragraph 116(1)(a) and subsections 116(3), 119(1) and (3) and 120.2(1) and (4) — and, if applicable, shall take the measures referred to in paragraphs (1)(a) and (b) — within 30 days after the day on which the account is opened or the fact is detected, as the case may be.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10.

122 (1) A financial entity, life insurance company, life insurance broker or agent, money services business, foreign money services business or casino that determines under subparagraph 116(1)(b)(i) or (iii), paragraph 117(a) or 120(1)(a) to (b.1) or (2)(a) to (b.1) or subsection 120.2(3) that a person is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, such a person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of the funds or virtual currency used for the transaction and the source of the person's wealth; and

(b) ensure that a member of senior management reviews the transaction.

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés ou dont le versement au compte est prévu et l'origine de la richesse de la personne;

b) d'obtenir l'autorisation d'un membre de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;

c) de prendre les mesures spéciales visées à l'article 157.

(2) L'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :

a) il établit, aux termes de l'alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l'article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou établi, aux termes des paragraphes 116(3), 119(3) ou 120.2(4), qu'une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d'une organisation internationale;

b) il estime, compte tenu de l'évaluation des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il existe un risque élevé de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d'infractions de financement des activités terroristes.

(3) L'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend les mesures raisonnables visées à l'alinéa 116(1)a), aux paragraphes 116(3), 119(1) et (3) et 120.2(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la date d'ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10.

122 (1) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires, l'entreprise de services monétaires étrangère ou le casino qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) à b.1) ou (2)a) à b.1) ou du paragraphe 120.2(3), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération en cause et l'origine de la richesse de la personne;

(2) A financial entity, money services business or foreign money services business that determines under subparagraph 116(1)(b)(iv) or paragraph 120(1)(c) or (2)(c) that a person is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, such a person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of the virtual currency used for the transaction and the source of the person's wealth; and

(b) ensure that a member of senior management reviews the transaction.

(3) A financial entity, money services business or foreign money services business that determines under subparagraph 116(1)(b)(ii) or (v) or paragraph 120(1)(b) or (d) or (2)(b) or (d) that a beneficiary is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, such a person shall ensure that a member of senior management reviews the transaction.

(4) A life insurance company or life insurance broker or agent that determines under paragraph 117(b) that a beneficiary is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, such a person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of the funds or virtual currency that they receive from an annuitant of an immediate or deferred annuity or from a holder of a life insurance policy referred to in that paragraph and the source of the beneficiary's wealth; and

(b) ensure that a member of senior management reviews the transaction.

(5) A financial entity, life insurance company, life insurance broker or agent, money services business, foreign money services business or casino shall also take the measures referred to in paragraphs (1)(a) and (b) if

(a) they determine under subparagraph 116(1)(b)(i) or (iii), paragraph 117(a) or 120(1)(a) or (2)(a) or subsection 120.2(3) that a person is a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons; and

b) de veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.

(2) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération en cause et l'origine de la richesse de la personne;

b) de veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.

(3) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), que le bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.

(4) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie qui établit, aux termes de l'alinéa 117b), qu'un bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d'une rente immédiate ou différée ou du titulaire d'une police d'assurance-vie visée à cet alinéa et l'origine de la richesse du bénéficiaire;

b) de veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.

(5) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires, l'entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :

a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au

(b) they consider, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence.

(6) A financial entity, money services business or foreign money services business shall also take the measures referred to in paragraphs (2)(a) and (b) if

(a) they determine under subparagraph 116(1)(b)(iv) or paragraph 120(1)(c) or (2)(c) that a person is a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons; and

(b) they consider, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence.

(7) A financial entity, money services business or foreign money services business shall also take the measure referred to in subsection (3) if

(a) they determine under subparagraph 116(1)(b)(ii) or (v) or paragraph 120(1)(b) or (d) or (2)(b) or (d) that a beneficiary is a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons; and

(b) they consider, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, there is a high risk of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence.

(8) A life insurance company or life insurance broker or agent shall also take the measures referred to in paragraphs (4)(a) and (b) if

(a) they determine under paragraph 117(b) that a beneficiary is a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons; and

paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) il estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

(6) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :

a) elle établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) elle estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

(7) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées au paragraphe (3) si, à la fois :

a) elle établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), qu'un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) elle estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

(8) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie prend également les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) si, à la fois :

a) il établit, aux termes de l'alinéa 117b), qu'un bénéficiaire est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

(b) they consider, based on an assessment of the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence.

(9) A financial entity, life insurance company, life insurance broker or agent, money services business, foreign money services business or casino shall take the reasonable measures referred to in paragraphs 116(1)(b) and 117(a) and subsections 120(1) and (2) and 120.2(3) — and, if applicable, shall take the measures referred to in paragraphs (1)(a) and (b) or (2)(a) and (b) or subsection (3), as the case may be — within 30 days after the day on which the transaction is conducted.

(10) A life insurance company or life insurance broker or agent shall take the reasonable measures referred to in paragraph 117(b) before they first remit funds to the beneficiary under the annuity or policy and, if applicable, shall take the measures referred to in paragraphs (4)(a) and (b) before the transaction is conducted.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10; SOR/2023-193, s. 18.

122.1 (1) A person or entity that determines under subsection 120(3), (4) or (5) or 120.1(1), (2) or (4) that a person is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, a politically exposed foreign person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of the person's wealth; and

(b) take the special measures referred to in section 157.

(2) A person or entity that determines under subsection 120.1(3) that a person is a politically exposed foreign person or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, a politically exposed foreign person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of the funds or virtual currency used for the transaction and the source of the person's wealth; and

(b) ensure that a member of senior management reviews the transaction.

(3) A person or entity shall also take the measures referred to in paragraphs (1)(a) and (b) if

(a) they determine under subsection 120(3), (4) or (5) or 120.1(1), (2) or (4) that a person is a politically

b) il estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

(9) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie, l'entreprise de services monétaires, l'entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) et 120.2(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant la date de l'opération.

(10) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie prend les mesures raisonnables visées à l'alinéa 117b) avant le premier versement de fonds au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) avant que l'opération soit effectuée.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10; DORS/2023-193, art. 18.

122.1 (1) La personne ou l'entité qui établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine de la richesse de la personne;

b) de prendre les mesures spéciales visées à l'article 157.

(2) La personne ou l'entité qui établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l'opération en cause et l'origine de la richesse de la personne;

b) de veiller à ce qu'un membre de sa haute direction examine l'opération.

(3) La personne ou l'entité prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :

a) elle établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu'une personne est un

exposed domestic person, a head of an international organization or a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or they determine under subsection 120(5) or 120.1(4) that a person is closely associated with a politically exposed domestic person or a head of an international organization; and

(b) they consider, based on a risk assessment referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence.

(4) A person or entity shall also take the measures referred to in paragraphs (2)(a) and (b) if

(a) they determine under subsection 120.1(3) that a person is a politically exposed domestic person, a head of an international organization or a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or is a person who is closely associated with a politically exposed domestic person or a head of an international organization; and

(b) they consider, based on risk assessment referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence.

(5) The person or entity shall take the reasonable measures referred to in subsections 120(3) and (5) and 120.1(1) and (4) — and, if applicable, shall take the measures referred to in paragraph (1)(a) — within 30 days after the day on which they enter into the business relationship or the fact is detected, as the case may be.

(6) The person or entity shall take the reasonable measures referred to in subsection 120.1(3) — and, if applicable, shall take the measures referred to in paragraphs (2)(a) and (b) — within 30 days after the day on which the transaction is conducted.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10.

Requirements To Keep Records

123 (1) If a financial entity, securities dealer or casino obtains approval under subsection 121(1) or (2) to keep an account open, they shall keep a record of

(a) the office or position and the organization or institution in respect of which the person is determined to be a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international

national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou établi, aux termes des paragraphes 120(5) ou 120.1(4), qu'une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d'une organisation internationale;

b) elle estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

(4) La personne ou l'entité prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :

a) elle établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) il estime, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

(5) La personne ou l'entité prend les mesures raisonnables visées aux paragraphes 120(3) et (5) et 120.1(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées à l'alinéa (1)a) — dans les trente jours suivant la date à laquelle elle établit une relation d'affaires ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.

(6) La personne ou l'entité prend les mesures raisonnables visées au paragraphe 120.1(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) — dans les trente jours suivant la date de l'opération.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10.

Obligations de tenue de documents

123 (1) L'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui obtient une autorisation aux termes des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une

organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons;

(b) the date of the determination;

(c) the source, if known, of the funds or virtual currency that is or is expected to be deposited into the account or of the funds or virtual currency that is or is expected to be paid to the prepaid payment product account;

(d) the source, if known, of the person's wealth;

(e) the name of the member of senior management who gave the approval; and

(f) the date of that approval.

(2) If a transaction that is conducted with a financial entity, money services business, foreign money services business or casino is reviewed under any of subsections 122(1) to (3) and (5) to (7), the financial entity, money services business, foreign money services business or casino shall keep a record of

(a) the office or position and the organization or institution in respect of which the person is determined to be a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons;

(b) the date of the determination;

(c) the source, if known, of the funds or virtual currency used for the transaction;

(d) the source, if known, of the person's wealth;

(e) the name of the member of senior management who reviewed the transaction; and

(f) the date of that review.

(3) If a transaction that is conducted with a life insurance company or life insurance broker or agent is reviewed under any of subsections 122(1), (4), (5) and (8), the life insurance company or life insurance broker or agent shall keep a record of

organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) la date de l'établissement de ce fait;

c) si elle est connue, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte ou dont le versement y est prévu ou, dans le cas d'un compte de produit de paiement prépayé, des fonds ou de la monnaie virtuelle qui sont versés au compte de produit de paiement prépayé ou dont le versement y est prévu;

d) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne;

e) le nom du membre de la haute direction qui a donné l'autorisation;

f) la date de cette autorisation.

(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, une entreprise de services monétaires, une entreprise de services monétaires étrangère ou un casino est examinée en application de l'un ou l'autre des paragraphes 122(1) à (3) et (5) à (7), l'entité financière, l'entreprise de services monétaires, l'entreprise de services monétaires étrangère ou le casino tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) la date de l'établissement de ce fait;

c) si elle est connue, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l'opération;

d) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne;

e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen;

f) la date de cet examen.

(3) Si une opération effectuée avec une société d'assurance-vie ou un représentant d'assurance-vie est examinée en application de l'un ou l'autre des paragraphes 122(1), (4), (5) et (8), la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

(a) the office or position and the organization or institution in respect of which the person is determined to be a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons;

(b) the date of the determination;

(c) the source, if known, of the funds or virtual currency used for a transaction referred to in paragraph 117(a) or of the funds or virtual currency that they receive from an annuitant of an immediate or deferred annuity or a holder of a life insurance policy referred to in paragraph 117(b);

(d) the source, if known, of the person's wealth;

(e) the name of the member of senior management who reviewed the transaction; and

(f) the date of that review.

(4) If a person or entity takes any of the measures referred to in subsection 122.1(1) or (3), the person or entity shall keep a record of

(a) the office or position and the organization or institution in respect of which the person is determined to be a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons;

(b) the date of the determination; and

(c) the source, if known, of the person's wealth.

(5) If a transaction that is conducted with a person or entity is reviewed under subsection 122.1(2) or (4), the person or entity shall keep a record of

(a) the office or position and the organization or institution in respect of which the person is determined to be a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons;

(b) the date of the determination;

a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) la date de l'établissement de ce fait;

c) si elle est connue, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour le versement visé à l'alinéa 117a) ou des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus du rentier d'une rente immédiate ou différée ou du titulaire d'une police d'assurance-vie visée à l'alinéa 117b);

d) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne;

e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen;

f) la date de cet examen.

(4) La personne ou entité qui prend des mesures en application des paragraphes 122.1(1) ou (3) tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) la date de l'établissement de ce fait;

c) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne.

(5) Si une opération effectuée avec une personne ou entité est examinée en application des paragraphes 122.1(2) ou (4), la personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) le poste ou la charge et l'organisation ou l'institution à l'égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;

b) la date de l'établissement de ce fait;

- (c) the source, if known, of the funds or virtual currency used for the transaction;
- (d) the source, if known, of the person's wealth;
- (e) the name of the member of senior management who reviewed the transaction; and
- (f) the date of that review.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10.

PART 5

General Provisions

Ongoing Monitoring

123.1 A person or entity referred to in section 5 of the Act that enters into a business relationship with a client shall periodically conduct, based on a risk assessment referred to in subsection 9.6(2) of the Act that is undertaken in accordance with paragraph 156(1)(c) of these Regulations, ongoing monitoring of that business relationship for the purpose of

- (a) detecting any transactions that are required to be reported in accordance with section 7 of the Act;
- (b) keeping client identification information and the information referred to in sections 138 and 145 of these Regulations up to date;
- (c) reassessing the level of risk associated with the client's transactions and activities; and
- (d) determining whether transactions or activities are consistent with the information obtained about their client, including the risk assessment of the client.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10.

Electronic Funds Transfers

124 (1) For the purposes of section 9.5 of the Act, the prescribed persons or entities are the financial entities, money services businesses, foreign money services businesses and casinos that are required to keep a record under these Regulations in respect of an electronic funds transfer.

(2) For the purposes of section 9.5 of the Act, the prescribed electronic funds transfers are

- c) si elle est connue, l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l'opération;
- d) si elle est connue, l'origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen;
- f) la date de cet examen.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10.

PARTIE 5

Dispositions générales

Contrôle continu

123.1 La personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi qui établit une relation d'affaires avec un client en assure le contrôle continu, compte tenu de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en œuvre conformément à l'alinéa 156(1)c) du présent règlement, au moyen d'une surveillance périodique visant à :

- a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l'article 7 de la Loi;
- b) tenir à jour les renseignements relatifs à l'identité du client et ceux visés aux articles 138 et 145 du présent règlement;
- c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
- d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l'égard du client, y compris avec l'évaluation des risques réalisée à l'égard de celui-ci.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10.

Téléversements

124 (1) Pour l'application de l'article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos qui doivent tenir un document en application du présent règlement à l'égard d'un téléversement.

(2) Pour l'application de l'article 9.5 de la Loi, les téléversements sont :

(a) *electronic funds transfers*, as defined in subsection 1(2), that are SWIFT MT-103 messages or their equivalent; and

(b) international electronic funds transfers other than, in respect of financial entities and casinos, those carried out by means of a credit or debit card or a pre-paid payment product if the beneficiary has an agreement with the payment service provider that permits payment by that means for the provision of goods and services.

(3) For the purposes of paragraph 9.5(a) of the Act, the prescribed information is

(a) the beneficiary's name and address; and

(b) if applicable, the account number or other reference number, if any, of the beneficiary.

(4) Every person or entity referred in subsection (1) must develop and apply written risk-based policies and procedures for determining, in the case of an electronic funds transfer received by them that, despite reasonable measures taken under paragraph 9.5(b) of the Act, does not have included with it any of the information required under paragraph 9.5(a) of the Act, whether they should suspend or reject the electronic funds transfer and any follow-up measures to be taken.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10(F); SOR/2022-76, s. 8.

Virtual Currency Transfers

124.1 (1) A financial entity, money services business or foreign money services business that is required to keep a record under these Regulations in respect of a virtual currency transfer shall

(a) include, with the transfer, the name, address and, if any, the account number or other reference number of both the person or entity who requested the transfer and the beneficiary; and

(b) take reasonable measures to ensure that any transfer received includes the information referred to in paragraph (a).

(2) Every person or entity referred to in subsection (1) shall develop and apply written risk-based policies and procedures for determining, in the case of a virtual currency transfer received by them that, despite reasonable measures taken under paragraph (1)(b), does not have included with it any of the information required under paragraph (1)(a), whether they should suspend or reject

a) les *téléversements*, au sens du paragraphe 1(2), qui sont des messages SWIFT MT-103 ou leurs équivalents;

b) les téléversements internationaux autres que, à l'égard des entités financières et des casinos, ceux effectués au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou au moyen d'un produit de paiement prépayé si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l'aide d'un tel moyen.

(3) Pour l'application de l'alinéa 9.5a) de la Loi, les renseignements visés sont les suivants :

a) les nom et adresse du bénéficiaire;

b) le cas échéant, le numéro de compte ou tout autre numéro de référence du bénéficiaire.

(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit des principes et des mesures axés sur le risque qu'elle applique afin d'établir, lorsqu'elle reçoit un téléversement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l'alinéa 9.5b) de la Loi, n'est pas accompagné des renseignements requis par l'alinéa 9.5a) de la Loi, si elle devrait suspendre ou refuser le téléversement et quelles mesures de suivi elle doit prendre.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10(F); DORS/2022-76, art. 8.

Transfert de monnaie virtuelle

124.1 (1) L'entité financière, l'entreprise de services monétaires ou l'entreprise de services monétaires étrangères qui doit tenir un document en application du présent règlement à l'égard d'un transfert de monnaie virtuelle :

a) joint au transfert les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou autre numéro de référence de la personne ou entité qui demande le transfert, ainsi que ceux du bénéficiaire du transfert;

b) prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent les transferts qu'elle reçoit.

(2) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit, des principes et des mesures axés sur le risque qu'elle applique afin d'établir, lorsqu'elle reçoit un transfert qui, malgré la prise de mesures raisonnables au

the virtual currency transfer and any follow-up measures to be taken.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10.

Foreign Currency or Virtual Currency

125 If a transaction is conducted in a foreign currency or virtual currency, the amount of the transaction shall be converted into Canadian dollars using

- (a) the exchange rate that is published by the Bank of Canada for that foreign currency or virtual currency and that is in effect at the time of the transaction; or
- (b) if no exchange rate is published by the Bank of Canada for that foreign currency or virtual currency, the exchange rate that the person or entity would use in the ordinary course of business at the time of the transaction.

SOR/2019-240, s. 44.

Transactions That Are Deemed To Be Single

126 If a person or entity that is required under these Regulations to report the receipt from a person or entity of an amount in cash or to keep a large cash transaction record receives amounts in cash that total \$10,000 or more in two or more transactions that are made within 24 consecutive hours, those transactions are deemed to be a single transaction of \$10,000 or more if that person or entity knows that

- (a) the transactions are conducted by the same person or entity;
- (b) the transactions are conducted on behalf of the same person or entity; or
- (c) the amounts are for the same beneficiary.

SOR/2019-240, s. 44.

127 (1) If a person or entity that is required to report the initiation of an international electronic funds transfer under these Regulations initiates two or more international electronic funds transfers that total \$10,000 or more within 24 consecutive hours, those transactions are deemed to be a single transaction of \$10,000 or more if that person or entity knows that

- (a) the electronic funds transfers are initiated at the request of the same person or entity;

titre de l'alinéa (1)b), n'est pas accompagné des renseignements requis par l'alinéa (1)a), si elle devrait suspendre ou refuser le transfert et quelles mesures de suivi elle doit prendre.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10.

Devises et monnaies virtuelles

125 Le montant de l'opération effectuée en devise ou en monnaie virtuelle est converti en dollars canadiens selon :

- a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle qui est en vigueur au moment de l'opération;
- b) dans le cas où aucun taux de change n'est publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l'opération.

DORS/2019-240, art. 44.

Opérations réputées constituer une seule opération

126 Sont considérées comme une seule opération de 10 000 \$ ou plus les réceptions de sommes en espèces totalisant 10 000 \$ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme en espèces ou tenir un relevé d'opération importante en espèces en application du présent règlement sait :

- a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
- b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.

DORS/2019-240, art. 44.

127 (1) Sont considérés comme une seule opération de 10 000 \$ ou plus les téléversements internationaux totalisant 10 000 \$ ou plus qui sont amorcés au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer qu'elle a amorcé un téléversement international en application du présent règlement sait :

- a) soit que les téléversements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;

(b) the requests are made on behalf of the same person or entity; or

(c) the amounts are for the same beneficiary.

(2) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply if the requests to initiate the electronic funds transfers are made by or on behalf of

(a) a public body;

(b) a corporation or trust that has minimum net assets of \$75 million on its last audited balance sheet, whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act* and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force; or

(c) an administrator of a pension fund that is regulated under federal or provincial legislation.

SOR/2019-240, s. 44.

128 (1) If a person or entity that is required to report the final receipt of an electronic funds transfer under these Regulations finally receives two or more electronic funds transfers that total \$10,000 or more within 24 consecutive hours, those transactions are deemed to be a single transaction of \$10,000 or more if that person or entity knows that

(a) the electronic funds transfers are initiated at the request of the same person or entity; or

(b) the amounts are for the same beneficiary.

(2) Paragraph (1)(b) does not apply if the beneficiary is

(a) a public body;

(b) a corporation or trust that has minimum net assets of \$75 million on its last audited balance sheet, whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act* and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force; or

(c) an administrator of a pension fund that is regulated under federal or provincial legislation.

SOR/2019-240, s. 44.

b) soit que les demandes pour que soit amorcé un télévirement sont faites pour le compte de la même personne ou entité;

c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas si les demandes pour que soient amorcés les télévirements sont faites :

a) par un organisme public ou pour son compte;

b) par une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 \$ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière ou pour le compte d'une telle personne morale ou d'une telle fiducie;

c) par un administrateur d'un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale ou pour son compte.

DORS/2019-240, art. 44.

128 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 \$ ou plus, les télévirements totalisant 10 000 \$ ou plus qui sont reçus par un destinataire au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception en tant que destinataire d'un télévirement en application du présent règlement sait :

a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;

b) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas si le bénéficiaire est :

a) un organisme public;

b) une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 \$ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière

129 (1) If a person or entity that is required under these Regulations to report the receipt from a person or entity of an amount in virtual currency or to keep a large virtual currency transaction record receives amounts in virtual currency that total \$10,000 or more in two or more transactions that are made within 24 consecutive hours, those transactions are deemed to be a single transaction of \$10,000 or more if that person or entity knows that

- (a) the transactions are conducted by the same person or entity;
- (b) the transactions are conducted on behalf of the same person or entity; or
- (c) the amounts are for the same beneficiary.

(2) Paragraph (1)(c) does not apply if the beneficiary is

- (a) a public body;
- (b) a corporation or trust that has minimum net assets of \$75 million on its last audited balance sheet, whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act* and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force; or
- (c) an administrator of a pension fund that is regulated under federal or provincial legislation.

SOR/2019-240, s. 44.

130 If, within 24 consecutive hours, a casino makes two or more disbursements that total \$10,000 or more in any of the transactions referred to in paragraphs 71(a) to (h), those disbursements are deemed to be a single disbursement of \$10,000 or more if the casino knows that

- (a) the disbursements are requested by the same person or entity;
- (b) the disbursements are received by the same person or entity;
- (c) the disbursements are requested on behalf of the same person or entity; or
- (d) the disbursements are received on behalf of the same person or entity.

SOR/2019-240, s. 44.

c) un administrateur d'un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.

DORS/2019-240, art. 44.

129 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 \$ ou plus les réceptions de sommes en monnaie virtuelle totalisant 10 000 \$ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme en monnaie virtuelle ou tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement sait :

- a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
- b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
- c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.

(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas si le bénéficiaire est :

- a) un organisme public;
- b) une personne morale ou une fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 \$ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;
- c) un administrateur d'un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.

DORS/2019-240, art. 44.

130 Si, au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, le casino effectue des déboursements totalisant 10 000 \$ ou plus au cours d'une opération visée à l'un ou l'autre des alinéas 71a) à h), ces déboursements sont considérés comme un seul déboursement de 10 000 \$ ou plus si le casino sait :

- a) soit que les déboursements sont demandés par la même personne ou entité;
- b) soit que les déboursements sont reçus par la même personne ou entité;
- c) soit que les déboursements sont demandés pour le compte de la même personne ou entité;

Reports

131 (1) A report that is required to be made to the Centre under these Regulations shall be sent electronically in accordance with guidelines that are prepared by the Centre, if the sender has the technical capabilities to do so.

(2) The report shall be sent in paper format in accordance with guidelines that are prepared by the Centre, if the sender does not have the technical capabilities to send the report electronically.

(3) For greater certainty, although items in Schedules 1 to 7 are described in the singular, a person or entity shall report all known information that falls within an item.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2025-68, s. 12.

132 (1) A report that is required to be made under these Regulations in respect of an electronic funds transfer shall be sent to the Centre within five working days after the day on which the person or entity initiates or finally receives the electronic funds transfer, as the case may be.

(2) A report that is required to be made under these Regulations in respect of a receipt of an amount in virtual currency shall be sent to the Centre within five working days after the day on which the person or entity receives the amount.

(3) A report that is required to be made under these Regulations in respect of a receipt of an amount in cash or in respect of a disbursement referred to in section 71 shall be sent to the Centre within 15 days after the day on which the person or entity receives the amount or makes the disbursement, as the case may be.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2020-112, s. 10(E).

Transactions Conducted by Employees and Authorized Persons and Entities

133 (1) For greater certainty, if a person who is subject to these Regulations is an employee of a person or entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (l) of the Act, it is the employer rather than the employee that is responsible for complying with these Regulations.

(2) For greater certainty, if a person or entity that is subject to these Regulations, other than a life insurance

d) soit que les déboursements sont reçus pour le compte de la même personne ou entité.

DORS/2019-240, art. 44.

Déclarations

131 (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

(2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.

(3) Il est entendu que, malgré l'utilisation du singulier dans les annexes 1 à 7, si plusieurs renseignements relevant d'un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2025-68, art. 12.

132 (1) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l'égard d'un télévirement est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité l'amorce ou le reçoit à titre de destinataire, selon le cas.

(2) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l'égard de la réception d'une somme en monnaie virtuelle est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme.

(3) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l'égard de la réception d'une somme en espèces ou à l'égard d'un déboursement visé à l'article 71 est transmise au Centre dans les quinze jours suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme ou effectue le déboursement, selon le cas.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2020-112, art. 10(A).

Opérations effectuées par des employés ou des personnes ou entités habilitées à agir

133 (1) Il est entendu que si une personne assujettie au présent règlement est l'employé d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à l) de la Loi, c'est à cette dernière, plutôt qu'à l'employé, qu'il incombe de se conformer au présent règlement.

(2) Il est entendu que si une personne ou entité assujettie au présent règlement, autre qu'un représentant

broker or agent, is authorized to act on behalf of another person or entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (l) of the Act in any capacity, including as an agent or mandatary, it is that other person or entity rather than the authorized person or entity that is responsible for complying with these Regulations.

SOR/2019-240, s. 44.

Third-Party Determination

134 (1) A person or entity that is required under these Regulations to report the receipt from a person or entity of an amount of \$10,000 or more in cash or in virtual currency or to keep a large cash transaction record or a large virtual currency transaction record shall, when they receive the amount in cash or virtual currency, take reasonable measures to determine whether the person from whom the cash or virtual currency is received is acting on behalf of a third party.

(2) If the person or entity determines that the person from whom the cash or virtual currency is received is acting on behalf of a third party, the person or entity shall take reasonable measures to obtain the following information and shall keep a record of the information obtained:

- (a)** if the third party is a person, their name, address and date of birth and the nature of their principal business or their occupation;
- (b)** if the third party is an entity, its name and address, the nature of its principal business, its registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number; and
- (c)** the relationship between the third party and the person from whom the cash or virtual currency is received.

(3) If the person or entity is not able to determine whether the person from whom the cash or virtual currency is received is acting on behalf of a third party but there are reasonable grounds to suspect that they are, the person or entity shall keep a record that

- (a)** indicates whether, according to the person from whom the cash or virtual currency is received, they are acting on their own behalf only; and
- (b)** describes the reasonable grounds to suspect that they are acting on behalf of a third party.

d'assurance-vie, est habilitée à agir pour le compte d'une autre personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à l) de la Loi en quelque qualité que ce soit, y compris en qualité de mandataire, c'est à cette dernière, plutôt qu'à la personne ou entité habilitée à agir, qu'il incombe de se conformer au présent règlement.

DORS/2019-240, art. 44.

Détermination quant aux tiers

134 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer la réception, d'une personne ou entité, d'une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus ou tenir un relevé d'opération importante en espèces ou un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle prend, au moment de la réception des espèces ou de la monnaie virtuelle, des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d'un tiers.

(2) Si la personne ou entité conclut que la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :

- a)** si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance ainsi que la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- b)** s'il est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
- c)** le lien existant entre le tiers et la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus.

(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

- a)** une mention indiquant, si selon la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus, elle agit seulement pour son propre compte;
- b)** les motifs raisonnables de soupçonner qu'elle agit pour le compte d'un tiers.

(4) Despite subsection (2), a person or entity that receives the cash or virtual currency from a person or entity referred to in subparagraph 5(h)(ii.1) or (h.1)(ii.1) of the Act and determines that the person or entity is acting on behalf of a third party shall, when they receive the cash or virtual currency, obtain the information referred to in subsection (2) from that person or entity and shall keep a record of that information.

SOR/2019-240, s. 44; SOR/2023-193, s. 19.

135 (1) A person or entity that is required under these Regulations to keep a signature card or an account operating agreement shall, when they open the account, take reasonable measures to determine whether the account will be used by or on behalf of a third party.

(2) If the person or entity determines that the account will be used by or on behalf of a third party, the person or entity shall take reasonable measures to obtain the following information and shall keep a record of the information obtained:

(a) if the third party is a person, their name, address, telephone number and date of birth and the nature of their principal business or their occupation;

(b) if the third party is an entity, its name, address and telephone number, the nature of its principal business, its registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number; and

(c) the relationship between the third party and each account holder.

(3) If the person or entity is not able to determine whether the account will be used by or on behalf of a third party but there are reasonable grounds to suspect that it will, the person or entity shall keep a record that

(a) indicates whether, according to a person who is authorized to act in respect of the account, the account will only be used by or on behalf of an account holder; and

(b) describes the reasonable grounds to suspect that the account will be used by or on behalf of a third party.

(4) Subsection (1) does not apply if every account holder is a financial entity or a securities dealer that is engaged in the business of dealing in securities in Canada.

(4.1) [Repealed, SOR/2019-240, s. 24]

(4) Malgré le paragraphe (2), si la personne ou entité reçoit les espèces ou la monnaie virtuelle d'une personne ou entité visée aux sous-alinéas 5h)(ii.1) ou h.1)(ii.1) de la Loi et conclut que celle-ci agit pour le compte d'un tiers, elle obtient de cette personne ou entité les renseignements visés au paragraphe (2) au moment de la réception et tient un document où elle les consigne.

DORS/2019-240, art. 44; DORS/2023-193, art. 19.

135 (1) La personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement prend, lorsqu'elle ouvre le compte, des mesures raisonnables pour établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers.

(2) Si la personne ou entité établit que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où sont consignés ces renseignements :

a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;

c) le lien existant entre le tiers et chaque titulaire du compte.

(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si, selon la personne habilitée à agir à l'égard du compte, le compte sera seulement utilisé par le titulaire du compte ou pour le compte du titulaire du compte;

b) une description des motifs raisonnables de soupçonner que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d'un tiers.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si chaque titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.

(4.1) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 24]

(5) Subsection (2) does not apply if a securities dealer is required to keep an account operating agreement in respect of an account of a person or entity that is engaged in the business of dealing in securities only outside Canada and

(a) the account is in a country that is a member of the Financial Action Task Force;

(b) the account is in a country that is not a member of the Financial Action Task Force but has implemented the Financial Action Task Force's recommendations relating to client identification and, when the account is opened, the securities dealer has obtained written assurance from the account holder that the country has implemented those recommendations; or

(c) the account is in a country that is not a member of the Financial Action Task Force and has not implemented the Financial Action Task Force's recommendations relating to client identification but, when the account is opened, the securities dealer has verified the identity of all third parties in accordance with subsection 105(1), 109(1) or 112(1).

(6) Subsection (2) does not apply where

(a) the account is opened by a legal counsel, an accountant or a real estate broker or sales representative; and

(b) the person or entity has reasonable grounds to believe that the account is to be used only for clients of the legal counsel, accountant or real estate broker or sales representative, as the case may be.

SOR/2007-122, ss. 23, 76; SOR/2019-240, s. 24.

136 (1) A person or entity that is required to keep an information record under these Regulations — other than one in connection with a life insurance policy referred to in paragraph 22(1)(b) — shall, when they create the information record, take reasonable measures to determine whether the person or entity to which it pertains is acting on behalf of a third party.

(2) If the person or entity determines that the person or entity to which the information record pertains is acting on behalf of a third party, the person or entity shall take reasonable measures to obtain the following information and shall keep a record of the information obtained:

(a) if the third party is a person, their name, address, telephone number and date of birth and the nature of their principal business or their occupation;

(b) if the third party is an entity, its name, address and telephone number, the nature of its principal

(5) Dans les cas ci-après, le paragraphe (2) ne s'applique pas au courtier en valeurs mobilières qui doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d'une personne ou entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l'étranger :

a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière;

b) le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d'identification des clients et, lors de l'ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu du titulaire du compte un document attestant que ce pays applique ces recommandations;

c) le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre de ce groupe et qui n'en applique pas les recommandations en matière d'identification des clients, mais, lors de l'ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l'identité de tous les tiers conformément aux paragraphes 105(1), 109(1) ou 112(1).

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) le compte est ouvert par un conseiller juridique, un comptable ou un courtier ou un agent immobilier;

b) la personne ou l'entité a des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé uniquement pour des clients du conseiller juridique, du comptable ou du courtier ou de l'agent immobilier.

DORS/2007-122, art. 23 et 76; DORS/2019-240, art. 24.

136 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un dossier de renseignements — à l'exception du dossier visé à l'alinéa 22(1)b) lié à une police d'assurance-vie — prend, au moment où elle le crée, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers.

(2) Si la personne ou entité conclut que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :

a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son

business, its registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number; and

(c) the relationship between the third party and the person or entity to which the information record pertains.

(3) If the person or entity is not able to determine whether the person or entity to which the information record pertains is acting on behalf of a third party but there are reasonable grounds to suspect that they are, the person or entity shall keep a record that

(a) indicates whether, according to the person or entity to which the information record pertains, they are acting on their own behalf only; and

(b) describes the reasonable grounds to suspect that the person or entity to which the information record pertains is acting on behalf of a third party.

SOR/2019-240, s. 45.

137 (1) A casino that is required to report a disbursement under section 71 shall, when the casino makes the disbursement, take reasonable measures to determine whether the person or entity that requests that the disbursement be made is acting on behalf of a third party.

(2) If the casino determines that the person or entity that makes the request is acting on behalf of a third party, the casino shall take reasonable measures to obtain the following information and shall keep a record of the information obtained:

(a) if the third party is a person, their name, address, telephone number and date of birth and the nature of their principal business or their occupation;

(b) if the third party is an entity, its name, address and telephone number, the nature of its principal business, its registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number; and

(c) the relationship between the third party and the person or entity that makes the request.

(3) If the casino is not able to determine whether the person or entity that makes the request is acting on behalf of a third party but there are reasonable grounds to suspect that they are, the casino shall keep a record that

(a) indicates whether, according to the person or entity that makes the request, they are acting on their own behalf only; and

numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;

c) le lien existant entre le tiers et la personne ou entité visée par le dossier de renseignements.

(3) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si, selon la personne ou entité visée par le dossier de renseignements, elle agit seulement pour son propre compte;

b) les motifs raisonnables de soupçonner que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d'un tiers.

DORS/2019-240, art. 45.

137 (1) Le casino qui, en application de l'article 71, doit déclarer le déboursement d'une somme prend, au moment du déboursement, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité qui demande le déboursement agit pour le compte d'un tiers.

(2) S'il conclut que le demandeur agit pour le compte d'un tiers, il prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où il les consigne :

a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

b) s'il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;

c) le lien existant entre le tiers et le demandeur.

(3) Si le casino n'est pas en mesure d'établir si le demandeur agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, il tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si, selon le demandeur, il agit seulement pour son propre compte;

(b) describes the reasonable grounds to suspect that the person or entity that makes the request is acting on behalf of a third party.

SOR/2019-240, s. 45.

Information with Respect to Directors of a Corporation or Other Entity, Persons Who Own or Control 25% or More of a Corporation or Other Entity and Beneficiaries and Settlers of a Trust

[SOR/2019-240, ss. 26, 27]

138 (1) Every person or entity, other than a title insurer, that is required to verify an entity's identity in accordance with these Regulations shall, at the time the entity's identity is verified, obtain the following information:

(a) in the case of a corporation, the names of all directors of the corporation and the names and addresses of all persons who own or control, directly or indirectly, 25% or more of the shares of the corporation;

(a.1) in the case of a widely held or publicly traded trust, the names of all trustees of the trust and the names and addresses of all persons who own or control, directly or indirectly, 25% or more of the units of the trust;

(b) in the case of a trust, the names and addresses of all trustees and all known beneficiaries and settlers of the trust;

(c) in the case of an entity other than a corporation or trust, the names and addresses of all persons who own or control, directly or indirectly, 25% or more of the entity; and

(d) in all cases, information establishing the ownership, control and structure of the entity.

(2) Every person or entity that is subject to subsection (1) shall take reasonable measures to confirm the accuracy of the information when it is first obtained under that subsection and in the course of ongoing monitoring of business relationships. In the case of information that is related to a corporation incorporated under the *Canada*

b) les motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur agit pour le compte d'un tiers.

DORS/2019-240, art. 45.

Renseignements relatifs aux administrateurs d'une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d'une fiducie

[DORS/2019-240, art. 26 et 27]

138 (1) Toute personne ou entité, à l'exception de l'assureur de titres, tenue de vérifier l'identité d'une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l'égard de cette entité :

a) s'agissant d'une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;

a.1) s'agissant d'une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, le nom de tous ses fiduciaires de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses unités;

b) s'agissant d'une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;

c) s'agissant d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;

d) dans tous les cas, les renseignements permettant d'établir la propriété, le contrôle et la structure de l'entité.

(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de la collecte initiale de renseignements et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d'affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude de ces renseignements. Lorsque les renseignements visent une société constituée sous le régime de

PART 5 General Provisions

Information with Respect to Directors of a Corporation or Other Entity, Persons Who Own or Control 25% or More of a Corporation or Other Entity and Beneficiaries and Settlers of a Trust

Sections 138-138.1

Business Corporations Act, the person or entity shall consult information that is made available to the public under section 21.303 of that Act if they consider, based on a risk assessment referred to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence.

(3) The person or entity shall keep a record that sets out the information and the measures taken to confirm the accuracy of the information.

(4) If the person or entity is not able to obtain the information, to keep it up to date in the course of ongoing monitoring of business relationships or to confirm its accuracy, the person or entity shall take

(a) reasonable measures to verify the identity of the entity's chief executive officer or the person who performs that function; and

(b) the special measures referred to in section 157.

(5) If the entity whose identity is being verified under subsection (1) is a not-for-profit organization, the person or entity shall determine and keep a record that sets out whether that entity is

(a) a charity registered with the Canada Revenue Agency under the *Income Tax Act*; or

(b) an organization, other than one referred to in paragraph (a), that solicits financial donations from the public.

(6) This section does not apply in respect of a group plan account held within a dividend reinvestment plan or a distribution reinvestment plan, including a plan that permits purchases of additional shares or units by the member with contributions other than the dividends or distributions paid by the sponsor of the plan, if the sponsor of the plan is an entity whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange, and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force.

SOR/2007-122, s. 25; SOR/2007-293, s. 9; SOR/2013-15, s. 3; SOR/2016-153, ss. 21, 81(F); SOR/2019-240, s. 27; SOR/2020-112, s. 5; SOR/2024-267, s. 20; SOR/2025-68, s. 13; 2026, c. 3, s. 585.

138.1 (1) Every person or entity that identifies a material discrepancy between the information that they obtain under paragraphs 138(1)(a) and (d) and the information that they consult in accordance with subsection 138(2) shall

PARTIE 5 Dispositions générales

Renseignements relatifs aux administrateurs d'une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d'une fiducie

Articles 138-138.1

la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, la personne ou entité consulte les renseignements accessibles au public au titre de l'article 21.303 de cette loi si elle estime, compte tenu de l'évaluation des risques visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

(3) La personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements et les mesures prises pour en confirmer l'exactitude.

(4) Si la personne ou entité n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du contrôle continu de ses relations d'affaires ou d'en confirmer l'exactitude, elle prend, à la fois :

a) des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité ou de la personne exerçant cette fonction;

b) les mesures spéciales visées à l'article 157.

(5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou entité établit si l'entité appartient à l'un ou l'autre des types d'organismes ci-après et tient un document où elle consigne ce renseignement :

a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada conformément à la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) organisme, autre que celui visé à l'alinéa a), qui sollicite des dons financiers du public.

(6) Le présent article ne s'applique pas à l'égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d'acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu'il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière.

DORS/2007-122, art. 25; DORS/2007-293, art. 9; DORS/2013-15, art. 3; DORS/2016-153, art. 21 et 81(F); DORS/2019-240, art. 27; DORS/2020-112, art. 5; DORS/2024-267, art. 20; DORS/2025-68, art. 13; 2026, ch. 3, art. 585.

138.1 (1) La personne ou entité qui constate un écart significatif entre les renseignements obtenus en application des alinéas 138(1)a) et d) et ceux qui ont été consultés en application du paragraphe 138(2) est tenue :

PART 5 General Provisions

Information with Respect to Directors of a Corporation or Other Entity, Persons Who Own or Control 25% or More of a Corporation or Other Entity and Beneficiaries and Settlers of a Trust

Sections 138.1-139

(a) report the discrepancy to the Director appointed under section 260 of the *Canada Business Corporations Act* within 30 days after the day on which the discrepancy is identified, together with the information set out in Schedule 7; and

(b) keep a copy of any acknowledgement of receipt of the report.

(2) A person or entity is not required to report under paragraph (1)(a) if the material discrepancy is resolved within 30 days after the day on which it is identified.

(3) For the purposes of this section, a material discrepancy does not include a discrepancy that arises from

(a) an error in spelling or a minor variation in a name or address;

(b) the use of a service address in one information source and a residential address in another;

(c) the fact that information is not available to the public due to an exception or exemption under subsection 21.303(2) or (3) of the *Canada Business Corporations Act*; or

(d) the fact that information that is made available to the public under section 21.303 of the *Canada Business Corporations Act* is about persons who are not referred to in paragraph 138(1)(a) of these Regulations, or vice versa.

SOR/2025-68, s. 14.

139 A trust company that is required to keep a record in respect of an *inter vivos* trust under these Regulations shall keep a record that sets out the name, address and telephone number of each beneficiary that is known when the trust company becomes a trustee for the *inter vivos* trust and

(a) if the beneficiary is a person, their date of birth and the nature of their principal business or their occupation; and

(b) if the beneficiary is an entity, the nature of its principal business.

SOR/2019-240, s. 46.

PARTIE 5 Dispositions générales

Renseignements relatifs aux administrateurs d'une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d'une fiducie

Articles 138.1-139

a) de déclarer cet écart au directeur nommé en vertu de l'article 260 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 7 dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a constaté cet écart;

b) de tenir une copie de tout accusé de réception de cette déclaration.

(2) La personne ou entité n'est pas tenue de faire la déclaration visée à l'alinéa (1)a) si l'écart significatif est résolu dans les trente jours suivant la date à laquelle elle l'a constaté.

(3) Pour l'application du présent article, ne sont pas significatifs les écarts qui découlent de ce qui suit :

a) une faute d'orthographe ou une variation mineure du nom ou de l'adresse;

b) la présence, dans une source de renseignements, d'une adresse aux fins de signification et d'une adresse résidentielle dans une autre;

c) le fait que des renseignements ne sont pas accessibles au public en raison d'une exception ou d'une exemption prévue aux paragraphes 21.303(2) ou (3) de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*;

d) le fait que les renseignements accessibles au public au titre de l'article 21.303 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions* se rapportent à des personnes non visées à l'alinéa 138(1)a) du présent règlement, ou vice versa.

DORS/2025-68, art. 14.

139 La société de fiducie qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs tient un document où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient fiduciaire de la fiducie entre vifs ainsi que les renseignements suivants :

a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;

b) s'il est une entité, la nature de son entreprise principale.

DORS/2019-240, art. 46.

Deemed Receipt of Funds and Virtual Currency

140 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(a), sections 18 and 25 and paragraphs 30(1)(a) and 70(1)(a), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) For the purposes of paragraph 33(1)(a), if the foreign money services business authorizes another person or entity to receive funds on their behalf from a person or entity in Canada, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the foreign money services business is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(3) For the purposes of sections 39, 48, 54, 60, 64.2, 66 and 78, if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive funds on their behalf in connection with the activity referred to in the applicable section, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2023-194, s. 11.

141 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(d), sections 19 and 26 and paragraphs 30(1)(f) and 70(1)(d), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) For the purposes of paragraph 33(1)(f), if the foreign money services business authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf from a person or entity in Canada, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the foreign money services business is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

Fonds et monnaies virtuelles réputés reçus

140 (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)a), des articles 18 et 25 et des alinéas 30(1)a) et 70(1)a), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(2) Pour l'application de l'alinéa 33(1)a), l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d'une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(3) Pour l'application des articles 39, 48, 54, 60, 64.2, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2023-194, art. 11.

141 (1) Pour l'application de l'alinéa 7(1)d), des articles 19 et 26 et des alinéas 30(1)f) et 70(1)d), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(2) Pour l'application de l'alinéa 33(1)f), l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d'une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(3) For the purposes of sections 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 and 79, if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf in connection with the activity referred to in the applicable section, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2023-194, s. 12.

142 (1) For the purposes of sections 10, 20, 27 and 31 and subsection 72(1), if the person or entity that has the obligation to keep a large cash transaction record authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large cash transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) For the purposes of section 34, if the foreign money services business authorizes another person or entity to receive funds on their behalf from a person or entity in Canada, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the foreign money services business is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(3) For the purposes of sections 41, 50, 56, 62, 64.4, 68 and 80, if the person or entity that has the obligation to keep a large cash transaction record authorizes another person or entity to receive funds on their behalf in connection with the activity referred to in the applicable section, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large cash transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2023-194, s. 13.

143 (1) For the purposes of sections 11, 21, 28, 32 and 73, if the person or entity that has the obligation to keep a large virtual currency transaction record authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large virtual currency transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(3) Pour l'application des articles 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2023-194, art. 12.

142 (1) Pour l'application des articles 10, 20, 27 et 31 et du paragraphe 72(1), la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(2) Pour l'application de l'article 34, l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d'une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(3) Pour l'application des articles 41, 50, 56, 62, 64.4, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2023-194, art. 13.

143 (1) Pour l'application des articles 11, 21, 28, 32 et 73, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(2) For the purposes of section 35, if the foreign money services business authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf from a person or entity in Canada, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the foreign money services business is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(3) For the purposes of sections 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 and 81, if the person or entity that has the obligation to keep a large virtual currency transaction record authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf in connection with the activity referred to in the applicable section, and that other person or entity receives an amount of \$10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large virtual currency transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2023-194, s. 14.

Record-keeping

144 A person or entity that sends a report to the Centre shall keep a copy of the report.

SOR/2019-240, s. 46.

145 Every person and entity that enters into a business relationship shall keep a record that sets out the purpose and intended nature of the business relationship.

SOR/2019-240, s. 46.

146 (1) A person or entity that is required to verify the identity of another person or entity shall keep a record of the measures taken when they conduct ongoing monitoring of their business relationship with that person or entity and of the information obtained from that ongoing monitoring.

(2) Subsection (1) does not apply

(a) to a financial entity in respect of a group plan account held within a dividend reinvestment plan or a distribution reinvestment plan, including a plan that permits purchases of additional shares or units by the member with contributions other than the dividends or distributions paid by the sponsor of the plan, if the sponsor of the plan is an entity whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force; or

(2) Pour l'application de l'article 35, l'entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d'une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

(3) Pour l'application des articles 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l'égard de l'activité visée à l'un ou l'autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 \$ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l'autorisation au cours d'une seule opération.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2023-194, art. 14.

Tenue de documents

144 La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie.

DORS/2019-240, art. 46.

145 La personne ou entité qui établit une relation d'affaires tient un document dans lequel sont consignés l'objet et la nature projetée de la relation d'affaires.

DORS/2019-240, art. 46.

146 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne ou entité tient un document où sont consignés les mesures prises et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu de sa relation d'affaires avec cette personne ou entité.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à l'entité financière relativement au compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d'acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités du promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu'il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;

(b) to a life insurance company or a life insurance broker or agent when they are dealing in reinsurance.

SOR/2019-240, s. 46.

147 If a record is required to be kept under these Regulations, the record or a copy of it may be kept in a machine-readable or electronic form if a paper copy can readily be produced from it.

SOR/2019-240, s. 46.

148 (1) A person or entity that is required to keep records under these Regulations shall keep those records for a period of at least five years after

(a) the day on which the account to which they relate is closed, in the case of signature cards, account operating agreements, account applications, credit card applications, records setting out the intended use of the account and records that are required to be kept under paragraph 12(k) or subsection 123(1);

(b) the day on which the last business transaction is conducted, in the case of information records, certificates of incorporation, records that are required to be filed annually under applicable provincial securities legislation and similar records that prove a corporation's existence, partnership agreements, articles of association and similar records that prove the existence of an entity other than a corporation, records that are required to be kept under any of subsections 16(2), 123(2) and (3) and 138(3) and (5) and lists and records, other than information records, that are required to be kept under section 37; and

(c) the day on which they were created, in the case of all other records.

(2) For greater certainty, if a record that is kept under these Regulations is the property of a person's employer or of a person or entity with which the person is in a contractual relationship, the person is not required to keep the record after the end of their employment or the contractual relationship.

SOR/2019-240, s. 46.

149 Every record that is required to be kept under these Regulations shall be kept in such a way that it can be provided to an authorized person within 30 days after the day on which a request is made to examine it under section 62 of the Act.

SOR/2019-240, s. 46.

b) à la société d'assurance-vie ou au représentant d'assurance-vie lorsqu'il exerce des activités de réassurance.

DORS/2019-240, art. 46.

147 Si un document doit être tenu en application du présent règlement, le document, ou une copie du document, peut être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.

DORS/2019-240, art. 46.

148 (1) La personne ou entité qui doit tenir des documents aux termes du présent règlement, les tient pendant au moins cinq ans après :

a) la date de fermeture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de demandes d'ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit, de documents indiquant l'utilisation prévue du compte et de documents tenus en application de l'alinéa 12k) ou du paragraphe 123(1);

b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers de renseignements, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables prouvant l'existence d'une personne morale, de conventions de société de personnes, d'actes d'association ou de documents semblables prouvant l'existence d'une entité autre qu'une personne morale, de documents tenus en application des paragraphes 16(2), 123(2) ou (3) ou 138(3) ou (5) et de documents, autres que des dossiers de renseignements, ou de listes tenus en application de l'article 37;

c) la date de création des documents, dans les autres cas.

(2) Il est entendu que si les documents tenus aux termes du présent règlement appartiennent à l'employeur d'une personne ou à une personne ou entité avec laquelle elle est liée par contrat, la personne n'est pas tenue de les tenir une fois le lien d'emploi ou contractuel rompu.

DORS/2019-240, art. 46.

149 Le document à tenir aux termes du présent règlement est tenu de manière à pouvoir être produit auprès d'une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé au titre de l'article 62 de la Loi.

DORS/2019-240, art. 46.

PART 6

Exceptions

Payment Card Processing Activities

150 Sections 7, 10 to 14, 16, 85 to 88 and 116, subsections 123(1) and (2), sections 135, 138 and 145 and subsection 148(1) do not apply to the activities of a financial entity in respect of the processing for a merchant of payments by credit card or prepaid payment product.

SOR/2019-240, s. 46.

Electronic Funds Transfer by Credit or Debit Card or Prepaid Payment Product

150.1 Paragraphs 7(1)(b) and (c), 12(o) to (q), 13(f) and (g), 14(1)(h) and (i), 70(1)(b) and (c) and 74(2)(c) to (e), clauses 86(a)(iii)(B) and (F), subparagraphs 116(1)(b)(i) and (ii) and paragraphs 120.2(3)(a) and (b) do not apply in respect of an electronic funds transfer that is carried out by means of a credit or debit card or a prepaid payment product if the beneficiary has an agreement with the payment service provider that permits payment by that means for the provision of goods and services.

SOR/2022-76, s. 9.

Requirements with Respect to Virtual Currency

151 (1) For greater certainty, paragraphs 7(1)(d), section 11, paragraphs 12(r) to (t), 13(h) and 14(1)(j) to (l), sections 19, 21, 26 and 28, paragraphs 30(1)(f), section 32, paragraph 33(1)(f), section 35, paragraphs 36(g), (h) and (j), sections 40, 42, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67 and 69, paragraph 70(1)(d) and sections 73, 79 and 81 do not apply to

(a) a transfer or receipt of virtual currency as compensation for the validation of a transaction that is recorded in a distributed ledger; or

(b) an exchange, transfer or receipt of a nominal amount of virtual currency for the sole purpose of validating another transaction or a transfer of information.

PARTIE 6

Exceptions

Service de traitement de cartes de paiement

150 Les articles 7, 10 à 14, 16, 85 à 88 et 116, les paragraphes 123(1) et (2), les articles 135, 138 et 145 et le paragraphe 148(1) ne s'appliquent pas à l'égard des activités d'une entité financière quant au traitement, pour un commerçant, de paiements par cartes de crédit ou par produits de paiement prépayé.

DORS/2019-240, art. 46.

Télévirement par carte de crédit ou de débit ou produit de paiement prépayé

150.1 Les alinéas 7(1)b) et c), 12o) à q), 13f) et g), 14(1)h) et i), 70(1)b) et c) et 74(2)c) à e), les divisions 86a)(iii)(B) et (F), les sous-alinéas 116(1)b)(i) et (ii) et les alinéas 120.2(3)a) et b) ne s'appliquent pas à l'égard du télévirement qui est effectué au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l'aide d'un tel moyen.

DORS/2022-76, art. 9.

Obligations à l'égard de la monnaie virtuelle

151 (1) Il est entendu que l'alinéa 7(1)d), l'article 11, les alinéas 12r) à t), 13h) et 14(1)j) à l), les articles 19, 21, 26 et 28, l'alinéa 30(1)f), l'article 32, l'alinéa 33(1)f), l'article 35, les alinéas 36g), h) et j), les articles 40, 42, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67 et 69, l'alinéa 70(1)d) et les articles 73, 79 et 81 ne s'appliquent pas :

a) au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle à titre de compensation pour la validation d'une opération inscrite dans un registre distribué;

b) à l'échange, au transfert ou à la réception d'une somme symbolique en monnaie virtuelle visant uniquement à valider une autre opération ou un transfert de renseignements.

(2) In this section, ***distributed ledger*** means a digital ledger that is maintained by multiple persons or entities and that can only be modified by a consensus of those persons or entities.

SOR/2019-240, s. 46.

Transport of Cash, Virtual Currency or Negotiable Instruments

151.1 (1) Paragraphs 4.1(d) and (e) and section 37 do not apply in respect of an agreement that applies only in respect of the transport of

(a) cash, *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments between

(i) the Bank of Canada and a person or entity in Canada,

(ii) two financial entities, or

(iii) two places of business of the same person or entity, if that person or entity is referred to in section 5 of the Act and the transport is carried out at their request; or

(b) coins of the currency of Canada for the purposes of delivery in accordance with subsection 7(1) of the *Royal Canadian Mint Act*.

(2) Paragraphs 36(f.1) to (f.3), 95(1)(c.1), (3)(a) and (4)(a) and 120(1)(b.1) do not apply in respect of the transport of

(a) cash, *virtual currency* within the meaning of paragraph (b) of the definition of that term in subsection 1(2) or money orders, traveller's cheques or other similar negotiable instruments between

(i) the Bank of Canada and a person or entity in Canada,

(ii) two financial entities, or

(iii) two places of business of the same person or entity, if that person or entity is referred to in section 5 of the Act and the transport is carried out at their request; or

(2) Au présent article, ***registre distribué*** s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.

DORS/2019-240, art. 46.

Transport d'espèces, de monnaie virtuelle et de titres négociables

151.1 (1) Les alinéas 4.1d) et e) et l'article 37 ne s'appliquent pas à l'égard d'un accord visant uniquement le transport :

a) d'espèces, de la *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :

(i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,

(ii) deux entités financières,

(iii) deux établissements d'une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;

b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la *Loi sur la Monnaie royale canadienne*.

(2) Les alinéas 36f.1) à f.3), 95(1)c.1), (3)a) et (4)a) et 120(1)b.1) ne s'appliquent pas à l'égard du transport :

a) d'espèces, de *monnaie virtuelle* au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :

(i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,

(ii) deux entités financières,

(iii) deux établissements d'une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l'article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;

(b) coins of the currency of Canada for the purposes of delivery in accordance with subsection 7(1) of the *Royal Canadian Mint Act*.

SOR/2023-193, s. 20.

Requirement To Report Information

152 (1) The requirement to report information set out in any of Schedules 1 to 7 does not apply in respect of information set out in an item of that Schedule that is not marked with an asterisk if, after taking reasonable measures to do so, the person or entity is unable to obtain the information.

(2) The requirement to report information set out in any of Schedules 1 to 4 and 6 does not apply in respect of information set out in an item of that Schedule that is marked with an asterisk if

(a) the information is with respect to two or more cash transactions referred to in section 126, electronic funds transfers referred to in section 127 or 128, virtual currency transactions referred to in section 129 or disbursements referred to in section 130 that are deemed to be a single transaction of \$10,000 or more; and

(b) after taking reasonable measures to do so, the person or entity is unable to obtain the information.

(3) For greater certainty, a person or entity is not required to report information set out in any item of Schedules 1 to 7 that is not applicable in the circumstances.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2025-68, s. 15.

Requirement To Include Information in a Record

153 A person or entity that is required to keep a record under these Regulations is not required to include information in that record that is readily obtainable from other records that they are required to keep under these Regulations.

SOR/2019-240, s. 46.

Other Requirements

154 (1) Subparagraphs 86(a)(i) and (ii), paragraphs 87(a), 89(a) and (d), 94(a), 103(a) and 116(1)(a) and subsections 116(2) and (3), 119(1) to (3) and 120.2(1), (2) and (4) do not apply in respect of

b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la *Loi sur la Monnaie royale canadienne*.

DORS/2023-193, art. 20.

Obligation de fournir des renseignements

152 (1) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 7 qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 4 et 6 marqué d'un astérisque si, à la fois :

a) les renseignements ont trait à plusieurs opérations en espèces visées à l'article 126, téléversements visés aux articles 127 ou 128, opérations en monnaie virtuelle visées à l'article 129 ou déboursements visés à l'article 130 qui sont réputés être une seule opération de 10 000 \$ ou plus;

b) la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir malgré la prise de mesures raisonnables.

(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 7 qui s'appliquent dans les circonstances.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2025-68, art. 15.

Obligation d'inscrire des renseignements dans un document

153 La personne ou entité qui doit tenir un document en application du présent règlement peut passer outre à l'obligation d'y indiquer les renseignements pouvant être facilement obtenus d'autres documents qu'elle doit tenir en application du présent règlement.

DORS/2019-240, art. 46.

Autres obligations

154 (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a), 89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2) et (3), 119(1) à (3) et 120.2(1), (2) et (4) ne s'appliquent pas :

(a) a business account, if the financial entity, securities dealer or casino has already verified the identity of at least three persons who are authorized to give instructions in respect of the account;

(b) a person who already has an account with the financial entity, securities dealer or casino, as the case may be; or

(c) an account that is opened at the request of an entity for the deposit by a life insurance company that is affiliated with the entity of a death benefit under a life insurance policy or annuity if

(i) the account is opened in the name of a beneficiary that is a person,

(ii) only that death benefit may be deposited into the account, and

(iii) the policy or annuity contract under which the claim for the death benefit is made has been in existence for a period of at least two years before the day on which the claim is made; and

(d) an account that is opened for the sale of mutual funds if there are reasonable grounds to believe that identity has been verified in accordance with subsection 105(1) by a securities dealer in respect of

(i) the sale of the mutual funds for which the account has been opened, or

(ii) a transaction that is part of a series of transactions that includes that sale.

(2) Sections 12 to 14, 22, 24.14, 24.2, 29, 43, 45 and 52, subsection 58(1), sections 64, 74, 82, 86 to 89, 92, 94, 96, 97 and 100, subsection 101(1) and sections 102 to 104, 116, 117, 119 to 120.2 and 123 do not apply in respect of

(a) the sale of an *exempt policy* as defined in subsection 306(1) of the *Income Tax Regulations*;

(b) the sale of a group life insurance policy that does not provide for a cash surrender value or a savings component;

(c) the sale of an immediate or deferred annuity that is paid for entirely with funds that are directly transferred from a registered pension plan or from a pension plan that is required to be registered under the

a) au compte d'affaires à l'égard duquel l'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino a déjà vérifié l'identité d'au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;

b) à la personne qui est déjà titulaire d'un compte auprès de l'entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;

c) au compte ouvert à la demande d'une entité en vue du dépôt par une société d'assurance-vie du même groupe d'une prestation de décès au titre d'une police d'assurance-vie ou d'une rente, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le compte est ouvert au nom d'un bénéficiaire qui est une personne,

(ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,

(iii) la police ou le contrat de rente au titre duquel la demande de prestation de décès est faite était en vigueur depuis au moins deux ans avant la date de la demande;

d) au compte ouvert aux fins de vente de fonds commun de placement lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'identité a été vérifiée conformément au paragraphe 105(1) par un courtier en valeurs mobilières à l'égard de l'une ou l'autre des opérations suivantes :

(i) la vente de fonds commun de placement pour laquelle le compte a été ouvert,

(ii) toute opération s'inscrivant dans une série d'opérations comprenant cette vente.

(2) Les articles 12 à 14, 22, 24.14, 24.2, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 à 120.2 et 123 ne s'appliquent pas :

a) à la vente d'une *police exonérée* au sens du paragraphe 306(1) du *Règlement de l'impôt sur le revenu*;

b) à la vente d'une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;

c) à la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension devant être agréé en vertu de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension* ou de la législation provinciale semblable;

Pension Benefits Standards Act, 1985, or similar provincial legislation;

(d) the sale of a registered annuity policy or a registered retirement income fund;

(e) the sale of an immediate or deferred annuity that is paid for entirely with the proceeds of a group life insurance policy;

(f) a transaction that is part of a reverse mortgage or structured settlement;

(g) the opening of an account for the deposit and sale of shares from a corporate demutualization or the privatization of a Crown corporation;

(h) the opening of an account in the name of an affiliate of a financial entity, if the affiliate carries out activities that are similar to those of persons and entities referred to in paragraphs 5(a) to (g) of the Act;

(i) the opening of a registered plan account, including a locked-in retirement plan account, a registered retirement savings plan account and a group registered retirement savings plan account;

(j) the opening of an account established in accordance with the escrow requirements of a Canadian securities regulator or Canadian stock exchange or provincial legislation;

(k) the opening of an account if the account holder or settlor is a pension fund that is regulated under federal or provincial legislation;

(l) the opening of an account in the name of, or in respect of which instructions are authorized to be given by, a financial entity, a securities dealer, a life insurance company or an investment fund that is regulated under provincial securities legislation;

(m) a public body;

(n) a corporation or trust that has minimum net assets of \$75 million on its last audited balance sheet, whose shares or units are traded on a Canadian stock exchange or a stock exchange designated under subsection 262(1) of the *Income Tax Act* and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force;

(o) a subsidiary of a public body referred to in paragraph (m) or a corporation or trust referred to in paragraph (n) whose financial statements are consolidated with the financial statements of that public body, corporation or trust; or

d) à la vente d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

e) à la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective;

f) à l'opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés;

g) à l'ouverture d'un compte pour le dépôt et la vente d'actions relativement à la démutualisation d'une personne morale ou à la privatisation d'une société d'État;

h) à l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale faisant partie du groupe d'une entité financière et exerçant des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;

i) à l'ouverture d'un compte de régime enregistré, notamment un compte de régime de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite et un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif;

j) à l'ouverture d'un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d'un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d'une bourse des valeurs au Canada ou de la législation provinciale;

k) à l'ouverture d'un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale;

l) à l'ouverture d'un compte au nom d'une entité financière, d'un courtier en valeurs mobilières, d'une société d'assurance-vie ou d'un fonds d'investissement qui est régi par de la législation provinciale sur les valeurs mobilières ou à l'égard duquel il est habilité à donner des instructions;

m) à l'organisme public;

n) à la personne morale ou à la fiducie dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 \$ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière

o) à la filiale d'un organisme public visé à l'alinéa m), ou d'une personne morale ou d'une fiducie visé à l'alinéa n) dont les états financiers sont consolidés avec

(p) the opening of an account solely in the course of providing accounting services to a securities dealer.

(3) A financial entity, securities dealer, life insurance company or life insurance broker or agent is not required to verify the identity of, or to keep a signature card for, a person who is a member of a group plan account or to determine whether they are a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person or a head of an international organization, or a family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated with, one of those persons if

(a) the member's contributions are made by the sponsor of the plan or by means of payroll deductions; and

(b) the identity of the plan sponsor has been verified in accordance with subsection 109(1) or 112(1).

(4) Subsections (1) to (3) do not apply if a person or entity conducts or attempts to conduct a transaction that is required to be reported to the Centre under section 7 of the Act.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2020-112, s. 11; SOR/2025-68, s. 16.

155 (1) If a person or entity verifies a person's identity in accordance with subsection 105(1) and complies with section 108 — or if, before the coming into force of this subsection, they ascertained a person's identity in accordance with these Regulations, and complied with the related record-keeping provisions, as they read at the time — they are not required to verify the person's identity again unless they have doubts about the information that was used for that purpose.

(2) If a person or entity verifies a corporation's identity in accordance with subsection 109(1) — or if, before the coming into force of this subsection, they confirmed the corporation's existence and ascertained its name and address and the names of its directors in accordance with these Regulations, and complied with the related record-keeping provisions, as they read at the time — they are not required to verify it again unless they have doubts about the information that was used for that purpose.

(3) If a person or entity verifies the identity of an entity other than a corporation in accordance with subsection 112(1) — or if, before the coming into force of this subsection, they confirmed the entity's existence in accordance with these Regulations, and complied with the related record-keeping provisions, as they read at the time

ceux de l'organisme public, de la personne morale ou de la fiducie;

p) à l'ouverture d'un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.

(3) L'entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité d'une personne qui est membre d'un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l'égard de ce membre ou d'établir s'il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre dans les cas suivants :

a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;

b) l'identité du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux paragraphes 109(1) ou 112(1).

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas si une personne ou entité effectue ou tente d'effectuer une opération devant être déclarée au Centre en application de l'article 7 de la Loi.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2020-112, art. 11; DORS/2025-68, art. 16.

155 (1) La personne ou entité qui a vérifié l'identité d'une personne conformément au paragraphe 105(1) et qui s'est conformée à l'article 108 — ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l'identité d'une personne conformément au présent règlement, et s'est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n'a pas à le faire de nouveau à moins d'avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.

(2) La personne ou entité qui a vérifié l'identité d'une personne morale conformément au paragraphe 109(1) — ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l'existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, et s'est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n'a pas à le faire de nouveau à moins d'avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.

(3) La personne ou entité qui a vérifié l'identité d'une entité autre qu'une personne morale conformément au paragraphe 112(1) — ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l'existence de l'entité conformément au présent règlement, et s'est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans

— they are not required to verify it again unless they have doubts about the information that was used for that purpose.

(4) If a person or entity determines that a person is a politically exposed foreign person or a family member, referred to in subsection 2(1), of such a person — or if, before the coming into force of this subsection, they determined that a person is a *politically exposed foreign person*, as defined in subsection 9.3(3) of the Act as it read at the time the determination was made — they are not required to make the determination again.

SOR/2019-240, s. 46.

PART 7

Compliance Programs and Special Measures

156 (1) For the purposes of subsection 9.6(1) of the Act, a person or entity referred to in that subsection shall implement the compliance program referred to in that subsection by

(a) appointing a person who is to be responsible for implementing the program or, in the case of a person, taking responsibility for implementing the program;

(b) developing and applying written compliance policies and procedures that are kept up to date and, in the case of an entity, are approved by a senior officer;

(c) assessing and documenting the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act, taking into consideration

(i) their clients, business relationships and correspondent banking relationships,

(ii) their products, services and delivery channels,

(iii) the geographic location of their activities,

(iv) in the case of an entity that is referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) of the Act, any risk resulting from the activities of an entity that is affiliated with it and that either is referred to in any of those paragraphs or carries out activities outside Canada that are similar to those of a person or entity referred to in any of those paragraphs, and

(v) any other relevant factor;

(d) if the person or entity has employees, agents or mandataries or other persons who are authorized to act on their behalf, developing and maintaining a

leur version à la date de la vérification — n'a pas à le faire de nouveau à moins d'avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.

(4) La personne ou entité qui établit qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d'une telle personne ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi qu'une personne est un *étranger politiquement vulnérable* au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l'établissement de ce fait, n'a pas à établir de nouveau s'il en est ainsi.

DORS/2019-240, art. 46.

PARTIE 7

Programmes de conformité et mesures spéciales

156 (1) Pour l'application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, la personne ou entité visée à ce paragraphe met en œuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe en prenant les mesures suivantes :

a) charger une personne de sa mise en œuvre ou, si elle est une personne, s'en charger elle-même;

b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d'une entité, approuvés par un cadre dirigeant;

c) évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des critères suivants :

(i) les clients, relations d'affaires et relations de correspondant bancaire de la personne ou entité,

(ii) ses produits, services et moyens de distribution,

(iii) l'emplacement géographique de ses activités,

(iv) s'agissant d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d'une entité qui est du même groupe, qui est visée par l'un ou l'autre de ces alinéas ou qui mène des activités à l'étranger semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre de ces alinéas,

(v) tout autre critère approprié;

d) si elle a des employés, des mandataires ou d'autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et

written, ongoing compliance training program for those employees, agents or mandataries or other persons;

(e) instituting and documenting a plan for the ongoing compliance training program and delivering the training; and

(f) instituting and documenting a plan for a review of the compliance program for the purpose of testing its effectiveness.

(2) If the person or entity intends to carry out a new development or introduce a new technology that may have an impact on their clients, business relationships, products, services or delivery channels or the geographic location of their activities, they shall, in accordance with paragraph (1)(c), assess and document the risk referred to in subsection 9.6(2) of the Act before doing so.

(3) A review referred to in paragraph (1)(f) shall be carried out and the results documented every two years by an internal or external auditor of the person or entity, or by the person or entity if they do not have an auditor.

(4) An entity shall report the findings of the review, any updates made to the policies and procedures within the reporting period and the status of the implementation of those updates in writing to a senior officer within 30 days after the day on which the review is completed.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2020-112, s. 11; SOR/2023-194, s. 15.

157 The prescribed special measures that are required to be taken by a person or entity referred to in subsection 9.6(1) of the Act for the purposes of subsection 9.6(3) of the Act are the development and application of written policies and procedures for

(a) taking enhanced measures, based on an assessment of the risk, to verify the identity of any person or entity; and

(b) taking any other enhanced measure to mitigate the risks, including

(i) ensuring, at a frequency appropriate to the level of risk, that client identification information and information collected under section 138 is up to date, and

(ii) conducting, at a frequency appropriate to the level of risk, the ongoing monitoring of business relationships referred to in section 123.1.

SOR/2019-240, s. 46; SOR/2020-112, s. 11.

mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;

e) élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et donner la formation;

f) élaborer et consigner un plan d'évaluation de l'efficacité du programme de conformité.

(2) La personne ou entité qui entend procéder à de nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d'affaires, ses produits, services ou moyens de distribution ou l'emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d'abord, conformément à l'alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.

(3) L'évaluation visée à l'alinéa (1)f) est effectuée — et les résultats consignés — tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe de la personne ou entité ou, si elle n'en a pas, par elle-même.

(4) L'entité fait rapport, par écrit, des conclusions de l'évaluation, des mises à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport et de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces mises à jour à un cadre dirigeant dans les trente jours suivant la date de l'évaluation.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2020-112, art. 11; DORS/2023-194, art. 15.

157 Pour l'application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l'élaboration et l'application de principes et de mesures écrits visant :

a) la prise de mesures accrues, compte tenu de l'évaluation des risques, pour vérifier l'identité d'une personne ou entité;

b) la prise d'autres mesures accrues pour atténuer les risques, notamment les suivantes :

(i) mettre à jour, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, les renseignements relatifs à l'identité des clients et ceux collectés aux termes de l'article 138,

(ii) assurer, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, le contrôle continu des relations d'affaires visé à l'article 123.1.

DORS/2019-240, art. 46; DORS/2020-112, art. 11.

PART 8

Disclosure, Collection and Use of Personal Information

Definition of *Commissioner*

158 In this Part, **Commissioner** means the Privacy Commissioner appointed under section 53 of the *Privacy Act*.

SOR/2025-68, s. 17.

Code of practice

159 For the purposes of section 11.01 of the Act, a person or entity referred to in that section shall

(a) establish and implement a code of practice for the disclosure, collection and use of personal information that has been approved by the Commissioner under section 163; and

(b) ensure that the disclosure, collection and use of personal information is carried out in accordance with the approved code of practice.

SOR/2025-68, s. 17.

Requirements

160 A code of practice shall meet the following requirements:

(a) it identifies the persons or entities referred to in section 5 of the Act that are subject to the code;

(b) it describes the personal information of an individual that may be disclosed, collected or used without their knowledge or consent;

(c) it describes the purposes for which an individual's personal information may be disclosed, collected or used without their knowledge or consent;

(d) it describes the manner in which an individual's personal information may be disclosed, collected or used without their knowledge or consent;

(e) it describes the measures to be taken to ensure the protection of personal information, including measures concerning the retention of such information and the keeping of records; and

(f) it includes information demonstrating that the code complies with the requirements of the Act and provides for substantially the same or greater

PARTIE 8

Communication, collecte et utilisation des renseignements personnels

Définition de *Commissaire*

158 Dans la présente partie, **Commissaire** s'entend du Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l'article 53 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*.

DORS/2025-68, art. 17.

Code de pratique

159 Pour l'application de l'article 11.01 de la Loi, la personne ou l'entité visée à cet article, à la fois :

a) établit et met en œuvre un code de pratique relatif à la communication, à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels lequel a été approuvé par le Commissaire en vertu de l'article 163;

b) veille à ce que la communication, la collecte et l'utilisation des renseignements personnels se fassent conformément au code de pratique approuvé.

DORS/2025-68, art. 17.

Exigences

160 Le code de pratique satisfait aux exigences suivantes :

a) il désigne les personnes ou entités visées à l'article 5 de la Loi qui y sont assujetties;

b) il décrit les renseignements personnels relatifs à un individu qui peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;

c) il décrit les fins pour lesquelles les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;

d) il décrit la façon dont les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;

e) il décrit les mesures à prendre pour veiller à la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne la conservation de tels renseignements et la tenue de documents;

protection of personal information as that provided under the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*.

SOR/2025-68, s. 17.

Application for approval

161 (1) Any person or entity referred to in section 5 of the Act, or any person or entity acting on behalf of persons or entities referred to in that section, may apply to the Commissioner for approval of a code of practice.

Acknowledgement

(2) If the application for approval is made by or on behalf of two or more persons or entities, it shall include an acknowledgement that each of those persons or entities has approved the code and has consented to its submission to the Commissioner.

Additional information

(3) If the information provided by the applicant is insufficient to permit the Commissioner to decide whether the code of practice meets the requirements set out in section 160, the Commissioner may request from the applicant any additional information necessary to make that decision and may suspend the processing of the application until that information is provided.

Code provided to Centre

(4) The applicant shall, no later than the day on which the application for approval is made, notify the Centre of the application and provide it with a copy of the code of practice.

Comments from Centre

(5) The Centre may provide comments on the code of practice to the applicant or the Commissioner, or to both.

Time limit for comments

(6) The Commissioner shall consider the comments provided by the Centre in making a decision with respect to the code of practice, unless the comments are provided more than 60 days after the day on which the application for approval is made.

SOR/2025-68, s. 17.

Time limit for decision

162 (1) The Commissioner shall notify the applicant of their decision no later than 120 days after the day on which an application for approval of a code of practice is

f) il comprend des renseignements qui démontrent qu'il est conforme aux exigences de la Loi et il prévoit une protection des renseignements personnels essentiellement identique ou supérieure à celle prévue par la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*.

DORS/2025-68, art. 17.

Demande d'approbation

161 (1) Toute personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi, ou toute personne ou entité agissant pour le compte de personnes ou entités visées à cet article, peut demander au Commissaire d'approuver un code de pratique.

Reconnaissance

(2) La demande d'approbation présentée par au moins deux personnes ou entités ou pour le compte de celles-ci comprend une attestation portant la reconnaissance que chacune d'elles a accepté le code et a consenti à sa présentation au Commissaire.

Renseignements supplémentaires

(3) Si les renseignements fournis par le demandeur sont insuffisants pour permettre au Commissaire de décider si le code de pratique satisfait aux exigences prévues à l'article 160, celui-ci peut demander au demandeur tout renseignement supplémentaire nécessaire à sa prise de décision et peut suspendre le traitement de la demande jusqu'à ce que ces renseignements lui soient fournis.

Transmission du code au Centre

(4) Au plus tard à la date à laquelle la demande d'approbation est présentée au Commissaire, le demandeur en avise le Centre et lui transmet également une copie du code de pratique.

Commentaires du Centre

(5) Le Centre peut faire part de ses commentaires relativement au code de pratique au demandeur, au Commissaire, ou aux deux.

Délai pour commentaires

(6) Le Commissaire tient compte des commentaires du Centre dans sa décision relative au code de pratique, sauf si ces commentaires sont fournis plus de soixante jours après la date à laquelle la personne ou l'entité a présenté la demande d'approbation.

DORS/2025-68, art. 17.

Délai pour décision

162 (1) Au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle la demande d'approbation lui est présentée, le Commissaire avise le demandeur de sa décision et, la motive par écrit en cas de refus.

made under section 161 and, if the application is refused, shall provide their reasons in writing.

Extension of time limit

(2) The Commissioner may extend the period referred to in subsection (1) by no more than 15 days and, in that case, the Commissioner shall notify the applicant of the extension.

Excluded period

(3) The calculation of the periods referred to in subsections (1) and (2) shall exclude any period during which the processing of the application is suspended by the Commissioner under subsection 161(3).

SOR/2025-68, s. 17.

Approval

163 (1) The Commissioner shall approve the code of practice if the Commissioner is satisfied that it meets the requirements set out in section 160.

Deemed approval

(2) If the Commissioner does not notify the applicant of their decision before the end of the period referred to in subsection 162(1) or, in the case of an extension, the extended period referred to in subsection 162(2), the code of practice is deemed to be approved as of the end of that period.

SOR/2025-68, s. 17.

Notice to Centre

164 The Commissioner shall notify the Centre of any decision to approve a code of practice or refuse an application for approval and of any deemed approval of a code.

SOR/2025-68, s. 17.

Revision to code

165 (1) A person or entity referred to in section 5 of the Act that makes any revision to an approved code of practice shall, as soon as feasible, notify the Commissioner and the Centre of the revision and provide them with a copy of the revised code of practice.

Revision considered significant

(2) The Commissioner may, no later than 30 days after receiving notice of a revision to a code of practice, notify the person or entity that the Commissioner considers the revision to be significant and direct the person or entity to apply for approval of the revised code under section 161.

Prolongation du délai

(2) Le Commissaire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d'un maximum de quinze jours; il en avise alors le demandeur.

Période exclue

(3) N'est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1) ou (2) toute période durant laquelle le Commissaire suspend le traitement de la demande en vertu du paragraphe 161(3).

DORS/2025-68, art. 17.

Approbation

163 (1) S'il détermine que le code de pratique satisfait aux exigences prévues à l'article 160, le Commissaire approuve ce code de pratique.

Approbation réputée

(2) Si, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 162(1) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe 162(2), le cas échéant, le Commissaire n'a pas avisé le demandeur de sa décision, le code de pratique est alors réputé avoir été approuvé.

DORS/2025-68, art. 17.

Avis au Centre

164 Le Commissaire avise le Centre de la décision d'approuver ou de refuser un code de pratique ou de l'approbation réputée d'un code de pratique.

DORS/2025-68, art. 17.

Modification du code

165 (1) La personne ou l'entité visée à l'article 5 de la Loi avise dès que possible le Commissaire et le Centre de toute modification apportée à un code de pratique approuvé et leur transmet également une copie du code modifié.

Modification jugée importante

(2) Au plus tard trente jours après avoir été avisé qu'un code de pratique a été modifié, le Commissaire peut aviser la personne ou l'entité qu'il a conclu que la modification est importante et enjoindre à la personne ou l'entité de demander, au titre de l'article 161, l'approbation du code modifié.

No revision notice

(3) If the Commissioner has reasonable grounds to believe that a person or entity has revised an approved code of practice but has failed to notify the Commissioner, the Commissioner may direct the person or entity to apply for approval of the revised code under section 161.

Suspension

(4) If a person or entity fails to comply with the Commissioner's direction, the Commissioner may suspend the approval previously given under section 163 with respect to the code of practice.

SOR/2025-68, s. 17.

Code of practice in effect

166 A person or entity that has revised an approved code of practice shall continue to follow the code as it read when it was previously approved by the Commissioner until

(a) the Commissioner notifies the person or entity that the revised code meets the requirements set out in section 160, if the person or entity has been directed by the Commissioner to apply for approval of the revised code; or

(b) the 30-day period referred to in subsection 165(2) ends, if the Commissioner has not notified the person or entity that the revision is considered to be significant.

SOR/2025-68, s. 17.

Renewal of approval every five years

167 A person or entity referred to in section 5 of the Act with respect to whom a code of practice has been approved shall, every five years after the day of the most recent approval of the code, reapply for approval of the code under section 161.

SOR/2025-68, s. 17.

Aucun avis de modification

(3) Si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou entité a modifié un code de pratique approuvé sans l'en aviser, celui-ci peut enjoindre à la personne ou l'entité de demander, au titre de l'article 161, l'approbation du code modifié.

Suspension

(4) Si la personne ou l'entité ne se conforme pas à l'instruction du Commissaire, ce dernier peut suspendre l'approbation du code de pratique accordée précédemment en vertu de l'article 163.

DORS/2025-68, art. 17.

Code de pratique en vigueur

166 La personne ou l'entité qui a modifié un code de pratique approuvé continue à se conformer au code dans sa version approuvée jusqu'à ce que, selon le cas :

a) si le Commissaire lui a enjoint de présenter une demande d'approbation du code modifié, ce dernier l'avise du fait que le code modifié satisfait aux exigences prévues à l'article 160;

b) si le Commissaire ne l'avise pas qu'il a conclu que la modification est importante, le délai de trente jours prévu au paragraphe 165(2) expire.

DORS/2025-68, art. 17.

Renouvellement d'approbation tous les cinq ans

167 La personne ou l'entité visée à l'article 5 de la Loi dont la demande d'approbation d'un code de pratique a été approuvée doit, tous les cinq ans à compter de la date d'approbation la plus récente, présenter une nouvelle demande d'approbation au titre de l'article 161.

DORS/2025-68, art. 17.

SCHEDULE 1

(Paragraph 7(1)(a), section 18, paragraph 24.11(1)(a), sections 24.16 and 25, paragraphs 30(1)(a) and 33(1)(a), sections 39, 48, 54, 60, 64.2 and 66, paragraph 70(1)(a), section 78, subsection 131(3) and section 152)

Report with Respect to Receipt of Cash

PART A

Information with Respect to Reporting Person or Entity and Place of Business Where Cash Is Received

- 1* Person's or entity's name
- 2* Type of person or entity, as described in any of paragraphs 5(a) to (h.1) and (k) of the Act, or, if person or entity is referred to in paragraph 5(i), (j) or (l) of the Act, type of prescribed business, profession or activity referred to in that paragraph
- 3* Identification number assigned to person or entity by Centre
- 4* Number that identifies place of business
- 5* Address of place of business
- 6* Contact person's name
- 7 Contact person's email address
- 8* Contact person's telephone number

PART B

Information with Respect to Transaction

- 1* Date of transaction or night deposit indicator
- 2* Time of transaction
- 3* Posting date, if different from date of transaction
- 4* Type and amount of each fiat currency involved
- 5* Method by which transaction conducted
- 6 Exchange rates used

ANNEXE 1

(alinéa 7(1)a), article 18, alinéa 24.11(1)a), articles 24.16 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à la réception d'espèces

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où les espèces ont été reçues

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l'établissement
- 5* L'adresse de l'établissement
- 6* Le nom d'une personne-ressource
- 7 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

PARTIE B

Renseignements relatifs à l'opération

- 1* La date de l'opération ou l'indicateur de dépôt de nuit
- 2* L'heure de l'opération
- 3* La date de l'inscription, si elle diffère de celle de l'opération
- 4* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause
- 5* La manière dont l'opération est effectuée

- 7 Purpose of transaction
- 8 Source of cash involved
- 9 Name of every person or entity that is source of cash involved and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it
- 10* Following details of remittance of, or in exchange for, cash received:
 - (a) method of remittance
 - (b) if remittance is in funds, type and amount of each type of funds involved
 - (c) if remittance is not in funds, type of remittance and its value, if different from amount of cash received
 - (d) name of every person or entity that is involved in remittance and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it

PART C

Account and Reference Number Information

- 1* Every account number and other equivalent reference number connected to receipt of cash or remittance
- 1.1* Name of person or entity with which the account is held or of person or entity that issued the reference number
- 2* Type of account
- 3* Branch number, institution number and similar numbers connected to account or reference number
- 4* Name of each account holder
- 5* Type of fiat currency of account
- 6 Date account opened

- 6 Les taux de change utilisés
- 7 L'objet de l'opération
- 8 L'origine des espèces en cause
- 9 Le nom des personnes ou entités qui constituent l'origine des espèces en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police est détenu ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis
- 10* Les détails ci-après à l'égard de la remise des espèces reçues ou de la remise faite en échange de ces espèces :
 - a) la manière dont la remise est effectuée
 - b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
 - c) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des espèces reçues, la valeur de la remise
 - d) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

- 1* Les numéros de compte et les autres numéros de référence équivalents liés à la réception d'espèces ou à la remise
- 1.1* Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6 La date d'ouverture du compte

PART D

Information with Respect to Person or Entity That Conducts Transaction That Does Not Involve Deposit into Business Account

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5* Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 6* Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 7* Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b)* their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 10* In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l'opération, s'il ne s'agit pas d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b)* sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 10* Dans le cas d'une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PART E

Information with Respect to Person or Entity That Conducts Transaction That Involves Deposit into Business Account Other than Night Deposit or Quick Drop

1* Person's or entity's name

PART F

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Transaction is Conducted

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5* Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Relationship of person or entity to person or entity conducting transaction
- 10 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account

PARTIE E

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l'opération, si l'opération comprend un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires autre qu'un dépôt de nuit ou qu'un dépôt express

1* Le nom de la personne ou entité

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité effectuant l'opération
- 10 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :

(b)* its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois

b)* son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PART G

Information with Respect to Beneficiary

- 1* Beneficiary's name
- 2 Beneficiary's address
- 3 Beneficiary's email address
- 4 Beneficiary's telephone number
- 5 Nature of beneficiary's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to beneficiary by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify beneficiary, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 Relationship of beneficiary to person or entity conducting transaction
- 10 If beneficiary is a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 If beneficiary is an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

SOR/2002-184, s. 76; SOR/2003-358, ss. 18, 19; SOR/2007-122, ss. 68 to 70; SOR/2007-293, s. 30; SOR/2008-21, s. 18; SOR/2016-153, ss. 82(F), 83, 84 to 86(F), 87; SOR/2019-240, s. 47; SOR/2020-112, s. 12; SOR/2023-193, s. 21; SOR/2023-193, s. 22; SOR/2023-193, s. 23; SOR/2023-194, s. 16; SOR/2025-68, s. 18.

PARTIE G

Renseignements relatifs au bénéficiaire

- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien du bénéficiaire avec la personne ou entité effectuant l'opération
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

DORS/2002-184, art. 76; DORS/2003-358, art. 18 et 19; DORS/2007-122, art. 68 à 70; DORS/2007-293, art. 30; DORS/2008-21, art. 18; DORS/2016-153, art. 82(F), 83, 84 à 86(F) et 87; DORS/2019-240, art. 47; DORS/2020-112, art. 12; DORS/2023-193, art. 21; DORS/2023-193, art. 22; DORS/2023-193, art. 23; DORS/2023-194, art. 16; DORS/2025-68, art. 18.

SCHEDULE 2

(Paragraphs 7(1)(b), 30(1)(b) and (d), 33(1)(b) and (d) and 70(1)(b), subsection 131(3) and section 152)

Report with Respect to Initiation of Electronic Funds Transfers

PART A

Information with Respect to Electronic Funds Transfer

- 1 Number that identifies initiation of electronic funds transfer
- 2* Type of electronic funds transfer (SWIFT or non-SWIFT)
- 3* Date on which electronic funds transfer is initiated
- 4* Time at which electronic funds transfer is initiated
- 5* Amount of funds transferred
- 6* Type and amount of each fiat currency involved in initiation
- 7 Exchange rates used
- 8 In the case of a SWIFT message, additional payment information fields required in message
- 9 Source of funds involved in initiation
- 10 Name of every person or entity that is source of funds involved and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it
- 11 Following details of remittance of, or in exchange for, funds finally received, if obtained in ordinary course of business:
 - (a) method of remittance
 - (b) if remittance is in funds, type and amount of each type of funds involved
 - (c) if remittance is not in funds, type of remittance and its value, if different from amount of funds finally received
 - (d) name of every person or entity involved in remittance and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy

ANNEXE 2

(alinéas 7(1)(b), 30(1)(b) et d), 33(1)(b) et d) et 70(1)(b), paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à l'amorce de téléversements

PARTIE A

Renseignements relatifs au téléversement

- 1 Le numéro qui identifie l'amorce du téléversement
- 2* Le type de téléversement (SWIFT ou non)
- 3* La date à laquelle le téléversement est amorcé
- 4* L'heure à laquelle le téléversement est amorcé
- 5* Le montant des fonds transférés
- 6* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à l'amorce du téléversement
- 7 Les taux de change utilisés
- 8 Dans le cas d'un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9 L'origine des fonds liés à l'amorce du téléversement
- 10 Le nom des personnes ou entités qui constituent l'origine des fonds liés à l'amorce du téléversement, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis
- 11 S'ils sont recueillis dans le cours normal des activités, les détails ci-après à l'égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
 - a) la manière dont la remise est effectuée
 - b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
 - c) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise

number, identifying number and name of the person or entity that issued it

d) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis

PART B

Account and Reference Number Information

- 1* Every account number and other equivalent reference number connected to electronic funds transfer
- 1.1* Name of person or entity with which the account is held or of person or entity that issued the reference number
- 2* Type of account
- 3* Branch number, institution number and similar numbers connected to account or reference number
- 4* Name of each account holder
- 5* Type of fiat currency of account
- 6 Date account opened

PART C

Information with Respect to Person Who Requests Initiation of Electronic Funds Transfer

- 1* Person's name
- 2 Person's alias
- 3* Person's date of birth
- 4* Person's address
- 5 Person's country of residence
- 6 Person's email address
- 7 Person's telephone number
- 8* Nature of person's principal business or their occupation
- 9 Identification number assigned to person by reporting person or entity
- 10* Type of document or other information used to identify person, or to verify their identity, and

PARTIE B

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au téléversement
- 1.1* Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6 La date d'ouverture du compte

PARTIE C

Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un téléversement

- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier

- number of document or number associated with information
- 11* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 12 Name of person's employer
- 13 Type of device used by person who makes request online
- 14 Number that identifies device
- 15 Internet Protocol address used by device
- 16 Person's user name
- 17 Date and time of person's online session in which request is made

- son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 13 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 14 Le numéro d'identification de l'appareil
- 15 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 16 Le nom d'utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite

PART D

Information with Respect to Entity That Requests Initiation of Electronic Funds Transfer

- 1* Entity's name
- 2* Entity's address
- 3 Entity's telephone number
- 4* Nature of entity's principal business
- 5 Identification number assigned to entity by reporting person or entity
- 6* Name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
- 7* Type of document or other information used to identify entity, or to verify its identity, and number of document or number associated with information
- 8* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 Type of device used by entity that makes request online
- 10 Number that identifies device
- 11 Internet Protocol address used by device
- 12 Entity's user name
- 13 Date and time of entity's online session in which request made

PARTIE D

Renseignements relatifs à l'entité qui demande que soit amorcé un téléversement

- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4* La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 10 Le numéro d'identification de l'appareil
- 11 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 12 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 13 Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande est faite

PART E

Information with Respect to Holder of Account From Which Funds are Withdrawn (if Different from Person or Entity in Part C or D)

- 1* Account holder's name
- 2* Account holder's address
- 3 Account holder's email address
- 4 Account holder's telephone number
- 5* Nature of account holder's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to account holder by reporting person or entity
- 7* Type of document or other information used to identify account holder, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Relationship of account holder to person or entity that requests withdrawal of funds
- 10 If account holder is a person,
 - (a) their alias
 - (b)* their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11* If account holder is an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PARTIE E

Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds en cause sont prélevés (s'il n'est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)

- 1* Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10 Si le titulaire est une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b)* sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11* Si le titulaire est une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PART F

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Initiation of Electronic Funds Transfer Is Requested

- 1* Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Relationship of person or entity to person or entity that requests initiation of electronic funds transfer
- 10 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un téléversement est faite

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le téléversement
- 10 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PART G

Information with Respect to Person or Entity That Initiates Electronic Funds Transfer

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5* Number that identifies person's or entity's place of business
- 6* Contact person's name
- 7 Contact person's email address
- 8* Contact person's telephone number

PART H

Information with Respect to Every Person or Entity That Sends or Is To Send Electronic Funds Transfer Initiated by Another Person or Entity

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5 Relationship of person or entity to person or entity that initiates electronic funds transfer
- 6 Relationship of person or entity to person or entity that finally receives or is to finally receive electronic funds transfer

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le téléversement

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5* Le numéro qui identifie son établissement
- 6* Le nom d'une personne-ressource
- 7 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

PARTIE H

Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un téléversement amorcé par une autre personne ou entité

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le téléversement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du téléversement

PART I

Information with Respect to Person or Entity That Finally Receives or Is To Finally Receive Electronic Funds Transfer

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5 Type of person or entity as described, or similar to those described, in section 5 of the Act
- 6 Number that identifies person's or entity's place of business

PART J

Information with Respect to Every Other Person or Entity That Is Involved in Effecting Electronic Funds Transfer That Is a SWIFT Message

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5 Relationship of person or entity to person or entity that initiates electronic funds transfer
- 6 Relationship of person or entity to person or entity that sends or is to send electronic funds transfer
- 7 Relationship of person or entity to person or entity that finally receives or is to finally receive electronic funds transfer

PARTIE I

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est ou sera la destinataire d'un téléversement

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5 Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi, ou un type semblable à cette description
- 6 Le numéro qui identifie son établissement

PARTIE J

Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui participe au téléversement qui est un message SWIFT

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le téléversement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui exécute ou exécutera le téléversement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du téléversement

PART K

Information with Respect to Beneficiary

- 1* Beneficiary's name
- 2 Beneficiary's address
- 3 Beneficiary's email address
- 4 Beneficiary's telephone number
- 5 Nature of beneficiary's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to beneficiary by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify beneficiary, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 User name of beneficiary that receives payment online
- 10 If beneficiary is a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 If beneficiary is an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PART L

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Beneficiary Is To Receive Remittance

- 1 Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address

PARTIE K

Renseignements relatifs au bénéficiaire

- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d'utilisateur
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PARTIE L

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise

- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse

- 3 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 4 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 5 Relationship of person or entity to beneficiary
- 6 In the case of a person, their date of birth
- 7 In the case of an entity, its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

SOR/2003-358, s. 20; SOR/2007-122, s. 71; SOR/2019-240, s. 47; SOR/2020-112, s. 12; SOR/2023-193, s. 24; SOR/2023-193, s. 25; SOR/2023-193, s. 26.

- 3 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 4 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 5 Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 6 Dans le cas d'une personne, sa date de naissance
- 7 Dans le cas d'une entité, son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

DORS/2003-358, art. 20; DORS/2007-122, art. 71; DORS/2019-240, art. 47; DORS/2020-112, art. 12; DORS/2023-193, art. 24; DORS/2023-193, art. 25; DORS/2023-193, art. 26.

SCHEDULE 3

(Paragraphs 7(1)(c), 30(1)(c) and (e), 33(1)(c) and (e) and 70(1)(c), subsection 131(3) and section 152)

Report with Respect to Final Receipt of Electronic Funds Transfers

PART A

Information with Respect to Electronic Funds Transfer

- 1 Number that identifies final receipt of electronic funds transfer
- 2* Type of electronic funds transfer (SWIFT or non-SWIFT)
- 3* Date on which electronic funds transfer finally received
- 4* Time at which electronic funds transfer finally received
- 5* Amount of funds finally received
- 6* Type and amount of each fiat currency involved in final receipt
- 7 Exchange rates used
- 8 In the case of a SWIFT message, additional payment information fields required in message
- 9 Source of funds, if obtained in ordinary course of business
- 10 If obtained in ordinary course of business, name of every person or entity that is source of funds involved and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it
- 11* Following details of remittance of, or in exchange for, funds finally received:
 - (a) method of remittance
 - (b) if remittance is in funds, type and amount of each type of funds involved
 - (c) if remittance is not in funds, type of remittance and its value, if different from amount of funds finally received
 - (d) name of every person or entity involved in remittance and their account number or

ANNEXE 3

(alinéas 7(1)c), 30(1)c) et e), 33(1)c) et e) et 70(1)c), paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à la réception de téléversements par le destinataire

PARTIE A

Renseignements relatifs au téléversement

- 1 Le numéro qui identifie la réception du téléversement à titre de destinataire
- 2* Le type de téléversement (SWIFT ou non)
- 3* La date de réception du téléversement par le destinataire
- 4* L'heure de réception du téléversement par le destinataire
- 5* Le montant des fonds reçus par le destinataire
- 6* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception du téléversement par le destinataire
- 7 Les taux de change utilisés
- 8 Dans le cas d'un message SWIFT, les renseignements supplémentaires sur le paiement qui sont requis dans le message
- 9 L'origine des fonds en cause, si elle est recueillie dans le cours normal des activités
- 10 S'ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l'origine des fonds en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis
- 11* Les détails ci-après à l'égard de la remise des fonds reçus à titre de destinataire ou de la remise faite en échange de ces fonds :
 - a) la manière dont la remise est effectuée
 - b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
 - c) si la remise n'est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du

policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it

montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise
d) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de qui le compte où la police est détenu ou, à défaut de compte ou de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis

PART B

Account and Reference Number Information

- 1* Every account number and other equivalent reference number connected to electronic funds transfer
- 1.1* Name of person or entity with which the account is held or of person or entity that issued the reference number
- 2 Type of account
- 3 Branch number, institution number and similar numbers connected to account or reference number
- 4 Name of each account holder
- 5 Type of fiat currency of account
- 6 Date account opened

PART C

Information with Respect to Person Who Requests Initiation of Electronic Funds Transfer

- 1* Person's name
- 2 Person's alias
- 3 Person's date of birth
- 4* Person's address
- 5 Person's country of residence
- 6 Person's email address
- 7 Person's telephone number
- 8 Nature of person's principal business or their occupation
- 9 Identification number assigned to person by reporting person or entity

PARTIE B

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au téléversement
- 1.1* Le nom de la personne ou entité auprès de qui le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
- 2 Le type de compte
- 3 Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4 Le nom de chaque titulaire du compte
- 5 Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 6 La date d'ouverture du compte

PARTIE C

Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un téléversement

- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3 Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration

- 10 Type of document or other information used to identify person, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 11 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 12 Name of person's employer
- 13 Type of device used by person who makes request online
- 14 Number that identifies device
- 15 Internet Protocol address used by device
- 16 Person's user name
- 17 Date and time of person's online session in which request is made

PART D

Information with Respect to Entity That Requests Initiation of Electronic Funds Transfer

- 1* Entity's name
- 2* Entity's address
- 3 Entity's telephone number
- 4 Nature of entity's principal business
- 5 Identification number assigned to entity by reporting person or entity
- 6 Name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
- 7 Type of document or other information used to identify entity, or to verify its identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 Type of device used by entity that makes request online
- 10 Number that identifies device
- 11 Internet Protocol address used by device
- 12 Entity's user name
- 13 Date and time of entity's online session in which request is made

- 10 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 13 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 14 Le numéro d'identification de l'appareil
- 15 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 16 Le nom d'utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite

PARTIE D

Renseignements relatifs à l'entité qui demande que soit amorcé un téléversement

- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4 La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6 Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 10 Le numéro d'identification de l'appareil
- 11 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 12 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 13 Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande est faite

PART E

Information with Respect to Holder of Account From Which Funds Are Withdrawn (if Different from Person or Entity in Part C or D)

- 1* Account holder's name
- 2* Account holder's address
- 3 Account holder's email address
- 4 Account holder's telephone number
- 5 Nature of account holder's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to account holder by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify account holder, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 Relationship of account holder to person or entity that requests withdrawal of funds
- 10 If account holder is a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 If account holder is an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PARTIE E

Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés (s'il n'est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)

- 1* Le nom ou la dénomination sociale du titulaire du compte
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le titulaire du compte ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien du titulaire du compte avec la personne ou entité qui demande que les fonds soient prélevés
- 10 Si le titulaire est une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le titulaire est une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PART F

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Initiation of Electronic Funds Transfer Is Requested

- 1 Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address
- 3 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 4 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 5 Relationship of person or entity to person or entity that requests initiation of electronic funds transfer
- 6 In the case of a person, their date of birth
- 7 In the case of an entity, its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PART G

Information with Respect to Person or Entity That Initiates Electronic Funds Transfer

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5 Number that identifies person's or entity's place of business

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un téléversement est faite

- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 4 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 5 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui demande que soit amorcé le téléversement
- 6 Dans le cas d'une personne, sa date de naissance
- 7 Dans le cas d'une entité, son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le téléversement

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5 Le numéro qui identifie son établissement

PART H

Information with Respect to Every Person or Entity That Sends Electronic Funds Transfer Initiated by Another Person or Entity

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5 Relationship of person or entity to person or entity that initiates electronic funds transfer
- 6 Relationship of person or entity to person or entity that finally receives or is to finally receive electronic funds transfer

PART I

Information with Respect to Person or Entity That Finally Receives Electronic Funds Transfer

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5* Type of person or entity, as described in section 5 of the Act
- 6* Number that identifies place of business where person or entity finally receives electronic funds transfer
- 7* Contact person's name
- 8 Contact person's email address
- 9* Contact person's telephone number

PARTIE H

Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un téléversement amorcé par une autre personne ou entité

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le téléversement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui est ou sera la destinataire du téléversement

PARTIE I

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est la destinataire d'un téléversement

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'article 5 de la Loi
- 6* Le numéro qui identifie l'établissement où elle reçoit le téléversement à titre de destinataire
- 7* Le nom d'une personne-ressource
- 8 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 9* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

PART J

Information with Respect to Every Other Person or Entity That Is Involved in Effecting Electronic Funds Transfer That Is a SWIFT Message

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3* If person or entity is a member of SWIFT, their Bank Identification Code or Business Entity Identifier
- 4 Any other identification number assigned to person or entity in respect of their electronic funds transfer activities
- 5 Relationship of person or entity to person or entity that initiates electronic funds transfer
- 6 Relationship of person or entity to person or entity that sends electronic funds transfer
- 7 Relationship of person or entity to person or entity that finally receives electronic funds transfer

PART K

Information with Respect to Beneficiary

- 1* Beneficiary's name
- 2* Beneficiary's address
- 3 Beneficiary's email address
- 4 Beneficiary's telephone number
- 5 Nature of beneficiary's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to beneficiary by reporting person or entity
- 7* Type of document or other information used to identify beneficiary, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 User name of beneficiary that receives payment online
- 10 If beneficiary is a person,

PARTIE J

Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui a participé à un téléversement qui est un message SWIFT

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3* Si elle est membre de la SWIFT, son code identificateur de banque ou son code d'identification d'entité
- 4 Tout autre numéro d'identification qui lui est attribué dans le cadre de ses activités de téléversement
- 5 Son lien avec la personne ou entité qui amorce le téléversement
- 6 Son lien avec la personne ou entité qui exécute le téléversement
- 7 Son lien avec la personne ou entité qui est la destinataire du téléversement

PARTIE K

Renseignements relatifs au bénéficiaire

- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si le bénéficiaire a reçu le paiement en ligne, son nom d'utilisateur

- (a) their alias
- (b) their date of birth
- (c) their country of residence
- (d) their employer's name
- 11 If beneficiary is an entity,
 - (a)* name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b)* its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PART L

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Beneficiary Is to Receive Remittance

- 1* Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Person's or entity's principal business or occupation
- 6 Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Relationship of person or entity to beneficiary
- 10 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account

- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
 - a)* le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b)* son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PARTIE L

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec le bénéficiaire
- 10 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :

- (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

SOR/2003-358, s. 21; SOR/2007-122, s. 72; SOR/2019-240, s. 47; SOR/2020-112, s. 12; SOR/2023-193, s. 27; SOR/2023-193, s. 28; SOR/2023-193, s. 29.

- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

DORS/2003-358, art. 21; DORS/2007-122, art. 72; DORS/2019-240, art. 47; DORS/2020-112, art. 12; DORS/2023-193, art. 27; DORS/2023-193, art. 28; DORS/2023-193, art. 29.

SCHEDULE 4

(Paragraph 7(1)(d), section 19, paragraph 24.11(1)(b), sections 24.17 and 26, paragraphs 30(1)(f) and 33(1)(f), sections 40, 49, 55, 61, 64.3 and 67, paragraph 70(1)(d), section 79, subsection 131(3) and section 152)

Report with Respect to Receipt of Virtual Currency

PART A

Information with Respect to Reporting Person or Entity and Place of Business Where Virtual Currency Is Received

- 1* Person's or entity's name
- 2* Type of person or entity, as described in any of paragraphs 5(a) to (h.1) and (k) of the Act, or, if person or entity is referred to in paragraph 5(i), (j) or (l) of the Act, type of prescribed business, profession or activity referred to in that paragraph
- 3* Identification number assigned to person or entity by Centre
- 4* Number that identifies place of business
- 5* Address of place of business
- 6* Contact person's name
- 7 Contact person's email address
- 8* Contact person's telephone number

PART B

Information with Respect to Transaction

- 1* Date of transaction
- 2* Time of transaction
- 3* Type and amount of each virtual currency involved
- 4* Method by which transaction conducted
- 5* Exchange rates used

ANNEXE 4

(alinéa 7(1)d), article 19, alinéa 24.11(1)b), articles 24.17 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à la réception de monnaie virtuelle

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où la monnaie virtuelle est reçue

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l'établissement
- 5* L'adresse de l'établissement
- 6* Le nom d'une personne-ressource
- 7 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

PARTIE B

Renseignements relatifs à l'opération

- 1* La date de l'opération
- 2* L'heure de l'opération
- 3* Les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
- 4* La manière dont l'opération est effectuée
- 5* Les taux de change utilisés

- 6* Transaction identifiers, including sending and receiving addresses
- 7 Purpose of transaction
- 8 Source of virtual currency, if obtained in the ordinary course of business
- 9 If obtained in the ordinary course of business, name of every person or entity that is source of virtual currency involved and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it
- 10* Following details of remittance of, or in exchange for, virtual currency received:
 - (a) method of remittance
 - (b) if remittance is in virtual currency, type and amount of each virtual currency involved
 - (c) if remittance is not in virtual currency, type of remittance and its value, if different from amount of virtual currency received
 - (d) name of every person or entity involved in remittance and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it

- 6* Les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception
- 7 L'objet de l'opération
- 8 L'origine de la monnaie virtuelle en cause, si elle est recueillie dans le cours normal des activités
- 9 S'ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l'origine de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis
- 10* Les détails ci-après à l'égard de la remise de la monnaie virtuelle reçue ou de la remise faite en échange de cette monnaie virtuelle :
 - a) la manière dont la remise est effectuée
 - b) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause
 - c) si la remise n'est pas sous forme de monnaie virtuelle, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la monnaie virtuelle reçue, la valeur de la remise
 - d) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police est détenu ou, à défaut de compte ou de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis

PART C

Account and Reference Number Information

- 1* Every account number and other equivalent reference number connected to receipt of virtual currency or remittance
- 1.1* Name of person or entity with which the account is held or of person or entity that issued the reference number
- 2* Type of account
- 3* Branch number, institution number and similar numbers connected to account or reference number

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés au transfert ou à la réception de monnaie virtuelle ou à la remise
- 1.1* Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence

- 4* Name of each account holder
- 5* User name of each account holder
- 6* Type of fiat currency or virtual currency of account
- 7 Date account opened

PART D

Information with Respect to Person Who Conducts Transaction and Who Is Client of Reporting Entity

- 1* Person's name
- 2 Person's alias
- 3* Person's date of birth
- 4* Person's address
- 5 Person's country of residence
- 6 Person's email address
- 7 Person's telephone number
- 8* Nature of person's principal business or their occupation
- 9* Identification number assigned to person by reporting person or entity
- 10* Type of document or other information used to identify person, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 11* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 12 Name of person's employer
- 13 Type of device used by person who conducts transaction online
- 14 Number that identifies device
- 15 Internet Protocol address used by device
- 16 Person's user name
- 17 Date and time of person's online session in which request is made

- 4* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5* Le nom d'utilisateur de chaque titulaire du compte
- 6* Le type de monnaie fiduciaire ou de monnaie virtuelle du compte
- 7 La date d'ouverture du compte

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne effectuant l'opération à titre de client du déclarant

- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 13 Si l'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 14 Le numéro d'identification de l'appareil
- 15 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 16 Le nom d'utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite

PART E

Information with Respect to Person Who Conducts Transaction and Is Not Client of Reporting Entity

- 1 Person's name
- 2 Person's alias
- 3 Person's date of birth
- 4 Person's address
- 5 Person's country of residence
- 6 Person's email address
- 7 Person's telephone number
- 8 Nature of person's principal business or their occupation
- 9 Identification number assigned to person by reporting person or entity
- 10 Type of document or other information used to identify person, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 11 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 12 Name of person's employer
- 13 Type of device used by person who conducts transaction online
- 14 Number that identifies device
- 15 Internet Protocol address used by device
- 16 Person's user name
- 17 Date and time of person's online session in which request is made

PART F

Information with Respect to Entity That Conducts Transaction and Is Client of Reporting Entity

- 1* Entity's name
- 2* Entity's address
- 3 Entity's telephone number

PARTIE E

Renseignements relatifs à la personne autre que le client du déclarant effectuant l'opération

- 1 Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3 Sa date de naissance
- 4 Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 10 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 11 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 13 Si l'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 14 Le numéro d'identification de l'appareil
- 15 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 16 Le nom d'utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite

PARTIE F

Renseignements relatifs à l'entité effectuant l'opération à titre de client du déclarant

- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4* La nature de son entreprise principale

- 4* Nature of entity's principal business
- 5* Identification number assigned to entity by reporting person or entity
- 6* Name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
- 7* Type of document or other information used to identify entity, or to verify its identity, and number of document or number associated with information
- 8* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Entity's registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number
- 10 Type of device used by entity that conducts transaction online
- 11 Number that identifies device
- 12 Internet Protocol address used by device
- 13 Entity's user name
- 14 Date and time of entity's online session in which transaction is conducted

PART G

Information with Respect to Entity That Conducts Transaction and Is Not Client of Reporting Entity

- 1 Entity's name
- 2 Entity's address
- 3 Entity's telephone number
- 4 Nature of entity's principal business
- 5 Identification number assigned to entity by reporting person or entity
- 6 Name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
- 7 Type of document or other information used to identify entity, or to verify its identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information

- 5* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 10 Si l'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 11 Le numéro d'identification de l'appareil
- 12 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 13 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 14 Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle l'opération est effectuée

PARTIE G

Renseignements relatifs à l'entité autre que le client du déclarant effectuant l'opération

- 1 La dénomination sociale de l'entité
- 2 Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4 La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 6 Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement

- 9 Entity's registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number
- 10 Type of device used by entity that conducts transaction online
- 11 Number that identifies device
- 12 Internet Protocol address used by device
- 13 Entity's user name
- 14 Date and time of entity's online session in which transaction is conducted

PART H

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Transaction Is Conducted

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Relationship of person or entity to person or entity that requests transfer
- 10 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account

- 9 Son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 10 Si l'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 11 Le numéro d'identification de l'appareil
- 12 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 13 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 14 Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle l'opération est effectuée

PARTIE H

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui l'opération est effectuée

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité ayant demandé le transfert
- 10 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :

- (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PART I

Information with Respect to Beneficiary

- 1* Beneficiary's name
- 2* Beneficiary's address
- 3 Beneficiary's email address
- 4 Beneficiary's telephone number
- 5 Nature of beneficiary's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to beneficiary by reporting person or entity
- 7* Type of document or other information used to identify beneficiary, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 Beneficiary's user name
- 10 If beneficiary is a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11* If beneficiary is an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

SOR/2019-240, s. 47; SOR/2020-112, s. 12; SOR/2023-193, s. 30; SOR/2023-193, s. 31; SOR/2023-193, s. 32; SOR/2023-194, s. 17; SOR/2025-68, s. 19.

PARTIE I

Renseignements relatifs au bénéficiaire

- 1* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le nom d'utilisateur du bénéficiaire
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11* Si le bénéficiaire est une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

DORS/2019-240, art. 47; DORS/2020-112, art. 12; DORS/2023-193, art. 30; DORS/2023-193, art. 31; DORS/2023-193, art. 32; DORS/2023-194, art. 17; DORS/2025-68, art. 19.

SCHEDULE 5

(Paragraph 8(1)(g) and subsections 131(3) and 152(1) and (3))

Information To Be Provided by Financial Entity Choosing Not To Report Large Cash Transaction with Respect to a Client's Business

PART A

Information on Financial Entity

- 1* Identification number of financial entity where client has account
- 2* Full name of financial entity
- 3* Full address of financial entity

PART B

Information on Client

- 1* Name and address of client
- 2* Nature of client's business
- 3* Incorporation number of client and date and jurisdiction of its incorporation
- 4* Total value and total number of client's cash deposits in respect of that business over the preceding 12 months

PART C

Contact Person at Financial Entity

- 1* Name of contact person
- 2* Telephone number of contact person

SOR/2003-358, s. 22; SOR/2019-240, s. 48; SOR/2019-240, s. 48.1; SOR/2020-112, s. 12.

ANNEXE 5

(alinéa 8(1)(g) et paragraphes 131(3) et 152(1) et (3))

Renseignements à fournir par les entités financières qui choisissent de ne pas déclarer les opérations importantes en espèces à l'égard de l'entreprise d'un client

PARTIE A

Renseignements sur l'entité financière

- 1* Son numéro d'identification
- 2* Sa dénomination sociale au complet
- 3* Son adresse au complet

PARTIE B

Renseignements sur le client

- 1* Ses nom et adresse
- 2* La nature de son entreprise
- 3* Le numéro de constitution de son entreprise, la date de la constitution et l'autorité législative compétente
- 4* Le nombre total et la valeur totale des dépôts en espèces faits par le client au cours des derniers douze mois, en ce qui a trait à l'entreprise

PARTIE C

Personne à contacter

- 1* Son nom
- 2* Son numéro de téléphone

DORS/2003-358, art. 22; DORS/2019-240, art. 48; DORS/2019-240, art. 48.1; DORS/2020-112, art. 12.

SCHEDULE 6

(Section 71, subsection 131(3) and section 152)

Report with Respect to Casino Disbursements

PART A

Information with Respect to Reporting Person or Entity and Place of Business Where Disbursement Is Made

- 1* Person's or entity's name
- 2* Identification number assigned to person or entity by Centre
- 3* Number that identifies place of business
- 4* Address of place of business
- 5* Contact person's name
- 6 Contact person's e-mail address
- 7* Contact person's telephone number

PART B

Information with Respect to Disbursement

- 1* Date of disbursement
- 2* Time of disbursement
- 3* Type and amount of disbursement
- 4* If disbursement is in funds, type and amount of each type of funds involved
- 5* If disbursement is not in funds, type of disbursement and its value
- 6* Method by which disbursement is made
- 7* Name of every person or entity involved in disbursement and their account number or policy number and name of the person or entity with which the account or policy is held or, if no account number or policy number, identifying number and name of the person or entity that issued it

ANNEXE 6

(article 71, paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative aux déboursements de casino

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où le déboursement est effectué

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le numéro d'identification que le Centre lui a attribué
- 3* Le numéro qui identifie l'établissement
- 4* L'adresse de l'établissement
- 5* Le nom d'une personne-ressource
- 6 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 7* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

PARTIE B

Renseignements sur le déboursement

- 1* La date du déboursement
- 2* L'heure du déboursement
- 3* Les type et montant du déboursement
- 4* Si le déboursement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
- 5* Si le déboursement n'est pas sous forme de fonds, la forme du déboursement et sa valeur
- 6* La manière dont le déboursement est effectué
- 7* Le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d'identification et le nom de la personne ou entité qui l'a émis

- 8* Type of transaction in which disbursement occurs
- 9* Purpose of disbursement

PART C

Account and Reference Number Information

- 1* Every account number and other equivalent reference number connected to transaction in which disbursement occurs
- 1.1* Name of person or entity with which the account is held or of person or entity that issued the reference number
- 2* Type of account
- 3* Branch number, institution number and similar numbers connected to account or reference number
- 4* If account is casino account, address of casino where account is located
- 5* Name of each account holder
- 6* Type of fiat currency of account
- 7 Date account opened

PART D

Information with Respect to Person Who Requests Disbursement

- 1* Person's name
- 2 Person's alias
- 3* Person's date of birth
- 4* Person's address
- 5 Person's country of residence
- 6 Person's email address
- 7 Person's telephone number
- 8* Nature of person's principal business or their occupation
- 9 Identification number assigned to person by casino
- 10* Type of document or other information used to identify person, or to verify their identity, and number of document or number associated with information

- 8* Le type d'opération au cours de laquelle le déboursement a lieu
- 9* L'objet du déboursement

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

- 1* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés à l'opération au cours de laquelle le déboursement est effectué
- 1.1* Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
- 2* Le type de compte
- 3* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4* Dans le cas d'un compte de casino, l'adresse du casino où le compte est situé
- 5* Le nom de chaque titulaire du compte
- 6* Le type de monnaie fiduciaire du compte
- 7 La date d'ouverture du compte

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne qui demande le déboursement

- 1* Le nom de la personne
- 2 Son nom d'emprunt
- 3* Sa date de naissance
- 4* Son adresse
- 5 Son pays de résidence
- 6 Son adresse de courriel
- 7 Son numéro de téléphone
- 8* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 9 Le numéro d'identification que le casino lui a attribué
- 10* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement

- 11* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 12 Name of person's employer
- 13 Type of device used by person who requests disbursement online
- 14 Number that identifies device
- 15 Internet Protocol address used by device
- 16 Person's user name
- 17 Date and time of person's online session in which disbursement is requested

- 11* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 12 Le nom ou la dénomination sociale de l'employeur de la personne
- 13 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 14 Le numéro d'identification de l'appareil
- 15 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 16 Le nom d'utilisateur de la personne
- 17 Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite

PART E

Information with Respect to Entity That Requests Disbursement

- 1* Entity's name
- 2* Entity's address
- 3 Entity's telephone number
- 4* Nature of entity's principal business
- 5 Identification number assigned to entity by casino
- 6* Name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
- 7* Type of document or other information used to identify entity, or to verify its identity, and number of document or number associated with information
- 8* Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 Type of device used by entity that makes request online
- 10 Number that identifies device
- 11 Internet Protocol address used by device
- 12 Entity's user name
- 13 Date and time of entity's online session in which disbursement is requested

PARTIE E

Renseignements relatifs à l'entité qui demande le déboursement

- 1* La dénomination sociale de l'entité
- 2* Son adresse
- 3 Son numéro de téléphone
- 4* La nature de son entreprise principale
- 5 Le numéro d'identification que lui a attribué le casino
- 6* Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
- 7* Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l'entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8* Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la demande est faite en ligne, le type d'appareil utilisé
- 10 Le numéro d'identification de l'appareil
- 11 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 12 Le nom d'utilisateur de l'entité
- 13 Les date et heure de la session en ligne de l'entité au cours de laquelle la demande de déboursement est faite

PART F

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Disbursement Is Requested

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5* Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to person or entity by casino
- 7 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Relationship of person or entity to person or entity that requests disbursement
- 10 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 11 In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b*) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PART G

Information with Respect to Person or Entity That Receives Disbursement

[SOR/2024-267, s. 21]

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5* La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué le casino
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d'une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b)* son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement

[DORS/2024-267, art. 21]

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to person or entity by casino
- 7 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9* Relationship of person or entity to person or entity that requests disbursement
- 10 Relationship of person or entity to person or entity on whose behalf disbursement is requested
- 11 User name of person or entity that receives payment online
- 12 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 13 In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

PART H

Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Disbursement is Received

- 1* Person's or entity's name
- 2* Person's or entity's address

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué le casino
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
- 11 Si la personne ou entité a reçu le paiement en ligne, son nom d'utilisateur
- 12 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 13 Dans le cas d'une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PARTIE H

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est reçu

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité

- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to person or entity by casino
- 7 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 Relationship of person or entity to person or entity that requests disbursement
- 10* Relationship of person or entity to person or entity that receives disbursement
- 11 In the case of a person,
 - (a) their alias
 - (b) their date of birth
 - (c) their country of residence
 - (d) their employer's name
- 12 In the case of an entity,
 - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
 - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

SOR/2002-413, s. 3; SOR/2003-358, s. 24; SOR/2007-122, s. 74; SOR/2016-153, ss. 92 to 95; SOR/2019-240, s. 49; SOR/2020-112, s. 12; SOR/2023-193, s. 33; SOR/2023-193, s. 34; SOR/2024-267, s. 21; SOR/2024-267, s. 22.

- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué le casino
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui reçoit le déboursement
- 11 Dans le cas d'une personne :
 - a) son nom d'emprunt
 - b) sa date de naissance
 - c) son pays de résidence
 - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 12 Dans le cas d'une entité :
 - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
 - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

DORS/2002-413, art. 3; DORS/2003-358, art. 24; DORS/2007-122, art. 74; DORS/2016-153, art. 92 à 95; DORS/2019-240, art. 49; DORS/2020-112, art. 12; DORS/2023-193, art. 33; DORS/2023-193, art. 34; DORS/2024-267, art. 21; DORS/2024-267, art. 22.

SCHEDULE 7

(subsection 131(3), paragraph 138.1(1)(a) and subsections 152(1) and (3))

Report with Respect to Discrepancies in Information on Beneficial Ownership or Control

PART A

Information with Respect to Reporting Person or Entity and Place of Business Where Material Discrepancy Is Identified

- 1* Person's or entity's name
- 2* Type of person or entity, as described in any of paragraphs 5(a) to (h.1) and (k) of the Act, or, if person or entity is referred to in paragraph 5(i), (j) or (l) of the Act, type of prescribed business, profession or activity referred to in that paragraph
- 3* Identification number assigned to person or entity by Centre
- 4* Number that identifies place of business
- 5* Address of place of business
- 6* Contact person's name
- 7 Contact person's email address
- 8* Contact person's telephone number

PART B

Information with Respect to Material Discrepancy

- 1* Name of reported company and identifying number on its certificate of incorporation, amalgamation or continuance
- 2* Date on which discrepancy was identified
- 3* Description of discrepancy

SOR/2025-68, s. 20.

ANNEXE 7

(paragraphe 131(3), alinéa 138.1(1)a) et paragraphes 152(1) et (3))

Déclaration relative aux écarts dans les renseignements sur la propriété effective ou le contrôle

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où l'écart significatif est constaté

- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l'établissement
- 5* L'adresse de l'établissement
- 6* Le nom d'une personne-ressource
- 7 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

PARTIE B

Renseignements relatifs à l'écart significatif

- 1* Le nom de la société faisant l'objet de la déclaration et le numéro d'identification figurant sur son certificat de constitution, de fusion ou de prorogation
- 2* La date à laquelle l'écart a été constaté
- 3* La description de l'écart

DORS/2025-68, art. 20.

SCHEDULE 8

SCHEDULE 8

[Repealed, SOR/2019-240, s. 49, as amended by SOR/2020-112, s. 12]

ANNEXE 8

ANNEXE 8

[Abrogée, DORS/2019-240, art. 49, modifié par DORS/2020-112, art. 12]

RELATED PROVISIONS

— SOR/2016-153, s. 124, as amended by SOR/2017-115, s. 1

124 A person or entity may, during the period that begins on the day on which section 70 of these Regulations comes into force and ends on January 23, 2018, comply with subsection 64(1) or (1.1) and sections 64.1 and 67 of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, as they read immediately before the day on which that section 70 comes into force.

DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2016-153, art. 124, modifié par DORS/2017-115, art. 1

124 Toute personne ou entité peut, durant la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de l'article 70 du présent règlement et se terminant le 23 janvier 2018, se conformer aux paragraphes 64(1) ou (1.1) et aux articles 64.1 et 67 du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de cet article 70.